



واحد کج

دانشکده فنی و مهندسی

خلاصه ای از

مجموعه مباحثی در

مدیریت و مقررات پیمان

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

کردآوری: دکتر رضا جالبور

مدیریت و قرارات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

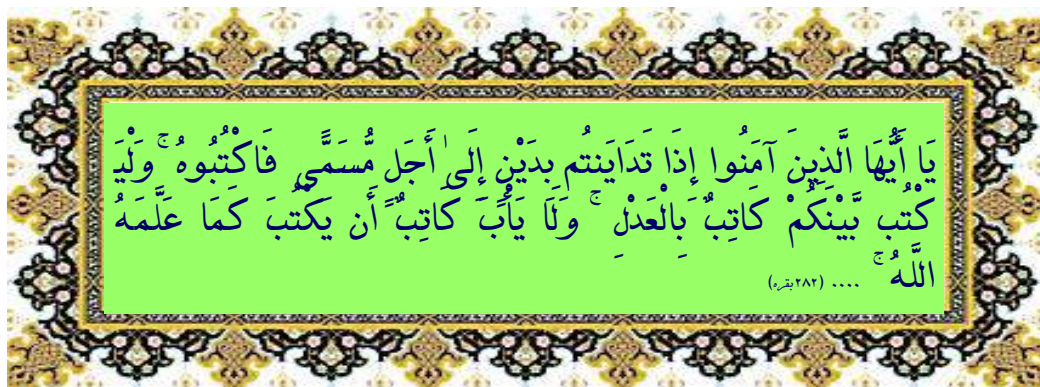
تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



مقدمه - شروع



ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر گاه به وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای [صورت معامله را] بر اساس عدالت، میان شما بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن خودداری کند همان گونه [و به شکرانه آن] که خدا او را آموزش داده است.

حقوق ساخت



— مقدمه

کلیات، تعادیف

- - سرفصل های دروس کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
- - سیاست های کلاس
- - جزئیات فصول مختلف
- - پیش گفتار

۴-۲ کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

واحدهای درسی (۳۲ واحد)

ردیف	نوع واحد	تعداد واحد	ملاحظات
۱	دروس اجباری	۱۲	بر اساس جدول ۴-۷ لیست دروس اجباری اختیار شود.
۲	دروس اختیاری	۱۲	بر اساس جدول ۴-۸ لیست دروس اختیاری اخذ شود.
۳	سمینار و روش تحقیق	۴	
۴	پایان نامه	۶	

گروه فنی و مهندسی



جدول ۷-۲

دروس اجباری - مهندسی مدیریت و ساخت

ردیف	نام درس	تعداد واحد
۱	مدیریت و مقررات پیمان	۳
۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه	۳
۳	روشهای ساخت	۳
۴	یکی از دروس زیر: - مدیریت پروژه - تکنولوژی خالی بتن - مدیریت مالی و حسابداری پروژه - مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست - تحلیل و طراحی سیستمها	۳

گروه فنی و مهندسی



**مدیریت و
مقررات پیمان**

**Management and
Contract Provisions**

نام درس و تعداد واحد	مدیریت قراردادهای Project Management	۳ واحد
روش ارزشیابی (نظری)	آزمون نهایی، آزمون نوشتاری	۴۸ ساعت

– سرفصل‌های مصوب درس

ردیف	مباحث	نوع جشاعت
۱	پیشانی پروژه اقتصاد و مشاغل، نگاه های اقتصادی، طرحهای توسعه ای و خصوصیات آن، مراحل و فرآیندهای پدید آوری طرح ها و پروژه ها، تعریف پروژه انحصاری و قانونی، مراحل پروژه، ساختار و سازمان پروژه، جریان نقدینگی پروژه	
۲	نظام های اجرایی-حاکم بر طرحهای عمرانی؛ ساختار نظام های اجرایی؛ سامانه های نظام های اجرایی؛ دانه و کاربرد نظام های اجرایی؛ اسناد نظام های اجرایی؛ نظام های طرح های عمرانی و غیرعمرانی؛ نظام مدیریت طرح ها؛ نظام جامع کنترل کیفی؛ مقایسه تطبیقی نظام های اجرایی چند کشور با ایران	
۳	محیط حقوقی اجرای طرح های عمرانی، قوانین و مقررات حاکم بر طرحهای عمرانی؛ تعریف و دانه قوانین بالادستی (قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون معاملات عمومی، قانون حفاظت استفاده از توان مهندسی، تعریف و دانه قوانین فراگیر و تمام شمول (قانون مدنی، قانون تجارت، تعریف و دانه قوانین پایین دستی (اسناد پیمان، اسناد احراز صلاحیت و رتبه بندی، اسناد ارجاع کار و واگذاری، اسناد فهرست بها، اسناد های، ساختار مقررات بر مبنای طرحهای عمرانی (قوه مقننه مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه)	
۴	قوانین و مقررات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان و بررسی مباحث مختلف آن و تعریف جایگاه قانونی هر یک از قانون شهرداری ها، قوانین زمین اجتناعی، ایمنی و مقررات مربوطه، قوانین نظام مهندسی، قانون محیط زیست، یسه دو پیمان ها	گروه های مهندسی



– سرفصل های مصوب درس

ردیف	مباحث	تعداد جلسات
۵	ساختار سازمان استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها (PDS)، قراردادها (المانی)، متعارف اسم علمانی، مدیریت طرح (چهارحاشی)، DB, DBO, EPC, EP, P, C, PC, BOT, BOO, Buyback، تعریف سازمان، مبانی حقوقی سازمان خصوصی و عمومی، شرح و تفسیر مفاد شرایط عمومی و خصوصی سازمان، معیارهای گزین سازمان، سازمان، سازمان ایران، سازمان بین المللی، سازمان ساخت و ساز فیدبک، سازمان طرح و ساخت فیدبک، سازمان کلید گردان فیدبک، نحوه برآورد و تنظیم اسناد سازمان، طرفین اصلی سازمان و سیستم نظارت، پیمانکاران، مشاوران و مدیریتی، ضرایب سازمان و فهرست بها، نحوه ارائه پیشنهاد از سوی پیمانکاران و مشاوران، خدمات تأمین مالی سازمان	
۶	مدیریت سازمان ادعا و حل اختلاف در سازمان، مستندسازی در سازمان، تسهیم ریسک در سازمان، مدیریت تغییرات در سازمان، مدیریت انباری سازمان، تعارض منافع در سازمان، مدیریت سبد سازمان، سیستم های اطلاعات مدیریت سازمان، روش های مشارکت در سازمان (Consortium, Partnership, Joint Venture and Alliance)	
۷	مرور کلی درس و آنگاه نکات مهم	
۸	انتخاب نهایی گروه مهندسی	

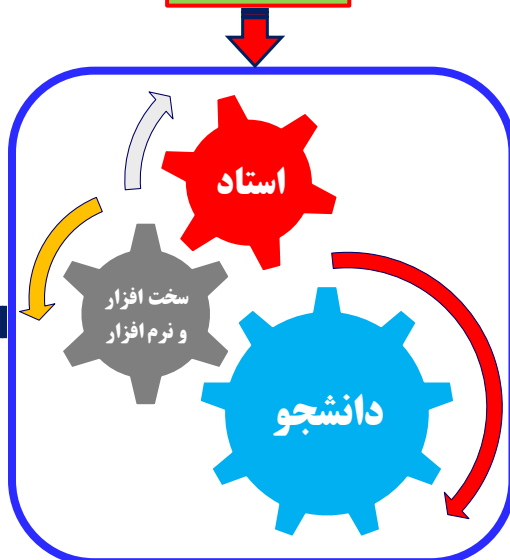


سیاست های کلاس

سه رکن اساسی و لازم کلاس

- ۱- استاد
 - تخصص
 - تجربه
 - حوصله
 - و
- ۲- دانشجو
 - علاقه
 - اجبار
 - استعداد
 - پشتکار
 - خلاقیت
 - و
- ۳- سخت افزارها و نرم افزارها
 - مطالب
 - منابع و مراجع
 - جا و مکان
 - وسایل و ابزار و امکانات آموزشی
 - و

ارکان کلاس



نحوه ارزیابی دانشجویان



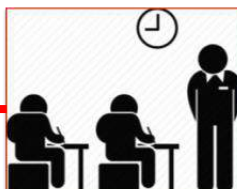
فعالیت ها و مشارکت در کلاس



کوئیزها و تمرینات



حضور و غیاب



امتحان پایان ترم

امتحان میان ترم

– انجام یک سمینار در کلاس بصورت انفرادی در موضوع درس و به انتخاب استاد



– آماده سازی یک مقاله بصورت انفرادی یا گروهی (دو نفره) در موضوع مورد علاقه و تأیید استاد



مدیریت و مقررات پیمان



● - فصل اول

پیدایش پروژه

- - اقتصاد و مشاغل
- - بنگاه های اقتصادی
- - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن
- - مراحل و فرآیندهای پدید آوری طرح ها و پروژه ها
- - تعریف پروژه (تخصصی و قانونی)
- - مراحل پروژه
- - ساختار و سازمان پروژه
- - جریان نقدینگی پروژه
- - جمع بندی و مطالب مهم و اضافی

مدیریت و مقررات پیمان



● - فصل دوم

نظام فنی و اجرائی حاکم بر طرحهای عمرانی

- - ساختار نظام فنی - اجرائی
- - سامانه های نظام فنی و اجرائی
- - دامنه و کاربرد نظام فنی و اجرائی
- - اسناد نظام فنی و اجرائی
- - نظام های طرح های عمرانی و غیر عمرانی
- - نظام مدیریت طرح ها
- - نظام جامع کنترل کیفی
- - مقایسه تطبیقی نظام فنی - اجرائی چند کشور با ایران (در قالب سمینار دانشجویی)
- - جمع بندی و مطالب مهم و اضافی

مدیریت و مقررات پیمان



● - فصل سوم

محیط حقوقی اجرای طرح های عمرانی (قوانین و مقررات حاکم بر طرح های عمرانی)

- - تعریف دامنه قوانین بالادستی (قانون اساسی ، قانون محاسبات عمومی ، قانون برنامه و بودجه ، قانون معاملات عمومی، قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی)
- - تعریف و دامنه قوانین فراگیر و تمام شمول (قانون مدنی ، قانون تجارت)
- - تعریف و دامنه قوانین پائین دستی (اسناد پیمان ، اسناد احراز صلاحیت و رتبه بندی، اسناد ارجاع کار و واگذاری، اسناد فهرست بها، اسناد فنی)
- - ساختار نظارت بر عملکرد طرحهای عمرانی (قوه مقننه مجلس، قوه مجریه ، و قوه قضائیه)
- - جمع بندی و مطالب مهم و اضافی

مدیریت و مقررات پیمان



● - فصل چهارم

قوانین و مقررات ساخت و ساز

- - مقررات ملی ساختمان و بررسی مباحث مختلف آن
- - تعریف و جایگاه قانونی قانون شهرداریها
- - تعریف و جایگاه قوانین تامین اجتماعی
- - تعریف و جایگاه قوانین ایمنی و مقررات مربوطه
- - تعریف و جایگاه قوانین نظام مهندسی
- - - تعریف و جایگاه قوانین محیط زیست
- - بیمه و نقش آن در پیمانها
- - جمع بندی و مطالب مهم و اضافی

● - فصل پنجم

ساختار پیمان

مدیریت و مقررات پیمان



- - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها (PDS)
- - تعریف پروژه های ، خود اجرا (امانی) ، متعارف سه عاملی، مدیریت طرح (چهارعاملی)، Buyback ، DB ، DBO، EPC ، EP ، P ، PC ، BOT ، BOO
- - تعریف پیمان
- - مبانی حقوقی پیمان خصوصی و عمومی
- - شرح و تفسیر مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان
- - معیارهای تدوین پیمان همسان
- - پیمان همسان ایران ، پیمان همسان بین المللی
- - پیمان ساخت و ساز فیدیک
- - پیمان طرح و ساخت فیدیک

● - فصل پنجم (ادامه)

ساختار پیمان

مدیریت و مقررات پیمان



- - پیمان کلید گردان فیدیک
- - نحوه برآورد و تنظیم اسناد پیمان
- - طرفین اصلی پیمان و سیستم نظارت
- - مبانی حقوقی پیمان خصوصی و عمومی
- - شرح و تفسیر مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان
- - معیارهای تدوین پیمان همسان
- - پیمان همسان ایران ، پیمان همسان بین المللی
- - پیمان ساخت و ساز فیدیک
- - پیمان طرح و ساخت فیدیک

مدیریت و مقررات پیمان



● - فصل ششم

مدیریت پیمان

- - ادعا و حل اختلاف در پیمانها
- - مستندسازی در پیمانها
- - تسهیم ریسک در پیمانها
- - مدیریت تغییرات در پیمانها
- - تعارض منافع در پیمانها
- - مدیریت سبد پیمان
- - سیستم های اطلاعات مدیریت پیمان
- - روش های مشارکتی در پیمانها

Consortium
Joint Venture

Partnership
Alliance

● - پیشگفتار

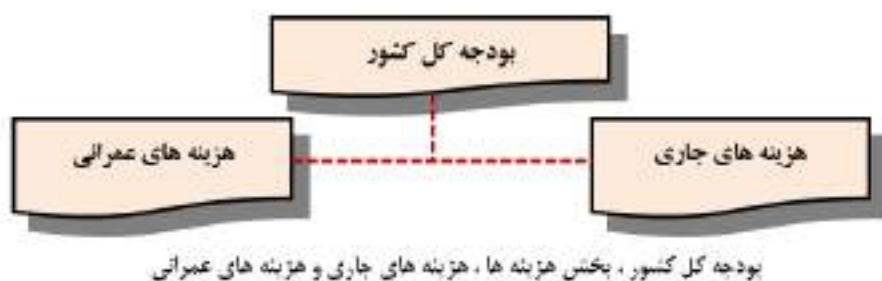
- بودجه

- مفهوم بودجه از آغاز پیدایش اش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است، بنابراین، به دست آوردن تعریف کاملی که همه مفاهیم آن در دوره های گذشته و حال را پوشش دهد، کار دشواری است. ولی به زبان ساده، می توان گفت که:

بودجه تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی معین (معمولاً یک ساله) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. این سیاست ها در قالب برنامه ریزی عملیات دولت، مخارج سرمایه ای و گردش وجوه نقد مطرح می شوند.

● - پیشگفتار

در تفکیک بودجه کشور در بخش هزینه ها، دو دسته عمده هزینه، مورد تمایز قرار می گیرند، در دسته اول هزینه های جاری و در دسته دوم هزینه های عمرانی قرار می گیرند. عملاً کلیه پروژه ها و طرح های صنعتی در قالب طرح های عمرانی قرار گرفته و در کنار هریک نیز صنعت ساختمان خود را به وضوح آشکار می سازد



● - پیشگفتار

- طرح و پروژه عمرانی

- عمران به معنی آبادانی است و پروژه عمرانی یعنی آباد کردن و بهره برداری از محلی که تا قبل از آن بی استفاده بوده است. هر پروژه و طرح عمرانی معمولاً نیازمند :

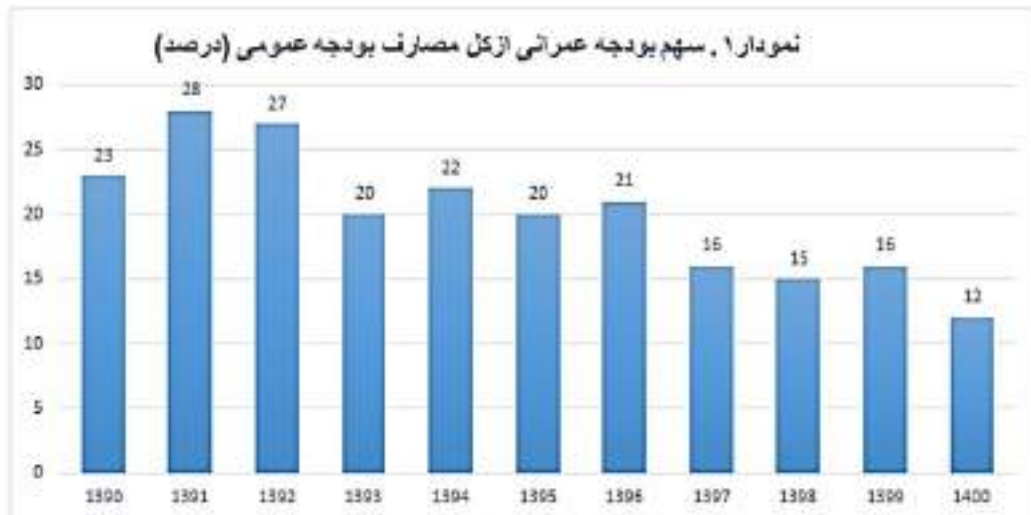


- ▶ - طرح
- ▶ - اعتبار
- ▶ - قرارداد، پیمان
- ▶ - مجری و مشاور
- ▶ - ناظر
- ▶ - بهره بردار
- ▶ - و...

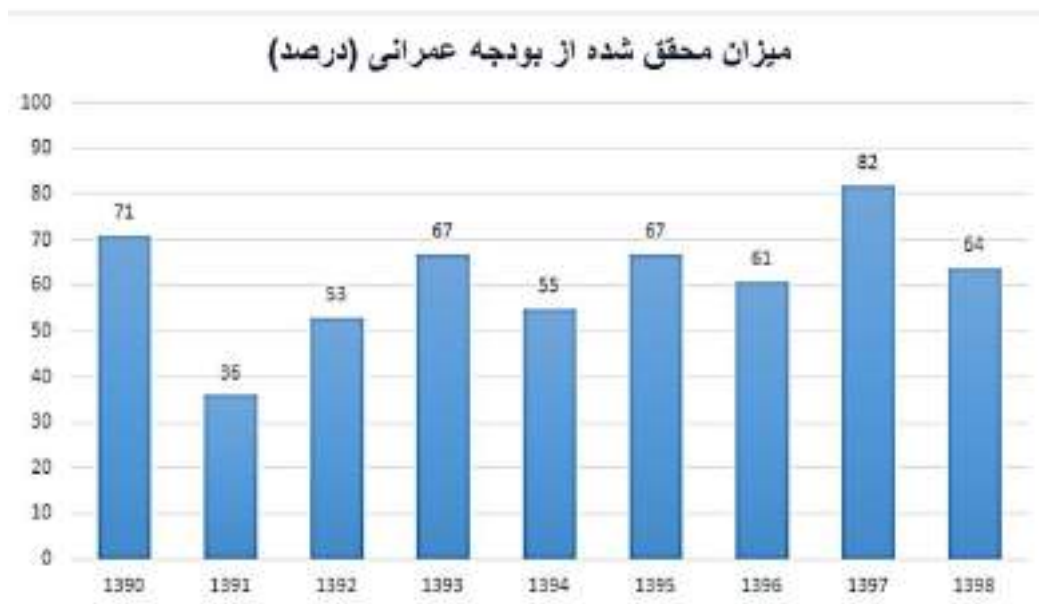
این درس

● - پیشگفتار

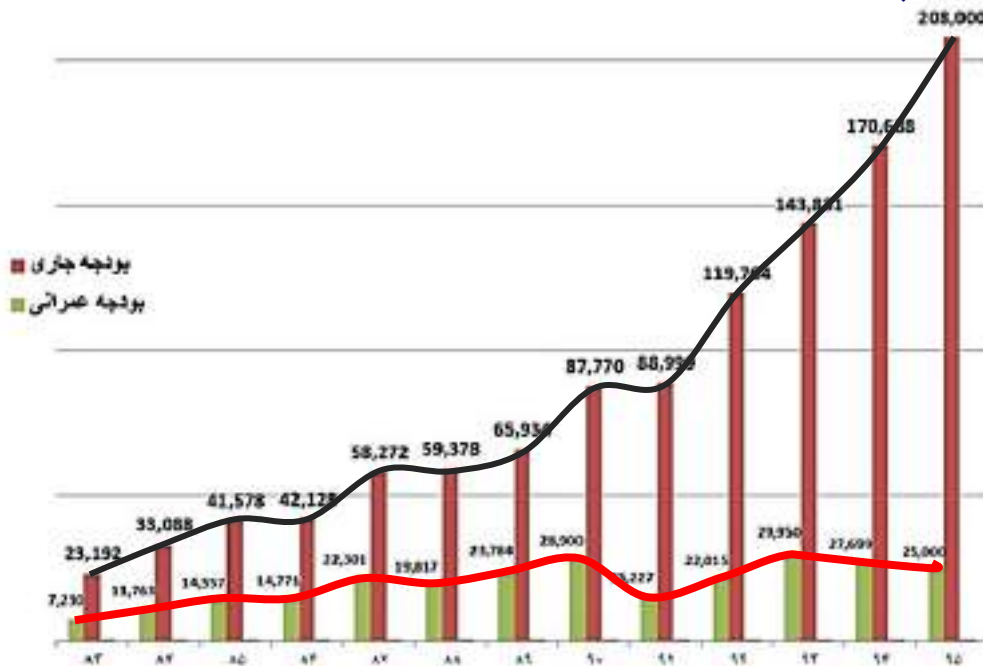
■ - هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کل کشور صرف هزینه پروژه های عمرانی و برنامه های توسعه عمرانی می گردد



● - پیشگفتار



● - پیشگفتار



● - پیشگفتار



مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و

قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



مقدمه - پایان

مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالیپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل اول - شروع

جدول ۷-۲

دروس اجباری - مهندسی مدیریت و ساخت

ردیف	نام درس	تعداد واحد
۱	مدیریت و مقررات پیمان	۳
۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه	۳
۳	روشهای ساخت	۳
۴	یکی از دروس زیر: - مدیریت پروژه - تکنولوژی عالی بتن - مدیریت مالی و حسابداری پروژه - مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست - تحلیل و طراحی سیستمها	۳

گروه فنی و مهندسی



– سرفصل‌های مصوب درس

– سرفصل‌های مصوب درس



● - فصل اول

پیدایش پروژه

- - اقتصاد و مشاغل
- - بنگاه های اقتصادی
- - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن
- - مراحل و فرآیندهای پدید آوری طرح ها و پروژه ها
- - تعریف پروژه (تخصصی و قانونی)
- - مراحل پروژه
- - ساختار و سازمان پروژه
- - جریان نقدینگی پروژه
- - جمع بندی و مطالب مهم و اضافی

● - اقتصاد و مشاغل

- شغل



- - شغل یا پیشه فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می شود و اشتغال به معنای داشتن شغل یا پیشه است
- - اشتغال عبارت است از هر نوع کار با اجر مادی (دریافت حقوق و دستمزد) ، چه اینکه برای یک کارفرما باشد ، یا اینکه شخص برای خودش کار کند.
- - به طور کلی به هر نوع مشارکت افراد در فعالیت اقتصادی اشتغال گفته میشود.

● - اقتصاد و مشاغل

- شغل



- - به عبارت دیگر اشتغال نیز به معنای مشغول بودن در کاری است که پاداش و دست‌مزد به همراه داشته باشد.
- - مرکز آمار ایران نیز در نظام آمارگیری خود «شاغل» را چنین تعریف کرده :
«کلیه جمعیت ده ساله و بیشتر که در هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری به کاری اشتغال داشته‌اند.»
- - براساس این معیار همه افراد ده ساله و بیشتر که حداقل هشت ساعت کار کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند.

● - اقتصاد و مشاغل

- شغل



- - طبق معیارها به همه فعالیت‌هایی که به «درآمد» ، «پاداش» و «دستمزد» منجر شود چه از طریق مشاغل:

- - تخصصی و رسمی
- - کارهای غیر رسمی مانند کاسبی و ...

«کار» و «اشتغال» صدق می‌کند

● - اقتصاد و مشاغل

- شغل

□ - اساساً در طبقه‌بندی‌های اشتغال از

نظر اقتصادی، مفاهیمی چون:

- - اشتغال اتفاقی
- - اشتغال کامل
- - اشتغال ناقص
- - اشتغال رسمی
- - غیر رسمی
- - کار تولیدی
- - غیر تولیدی
- - کار فکری
- - کار دستی و

اشاره می‌شود.



● - اقتصاد و مشاغل

- اقتصاد

□ اقتصاد علمی اجتماعی است

که بررسی می‌کند:

- - اشخاص
- - شرکت‌ها
- - دولت‌ها
- - کشورها و ..

چگونه برای تخصیص منابع
کم خود جهت ارضای
خواسته‌های نامحدودشان،
دست به انتخاب می‌زنند.



● - اقتصاد و مشاغل

- اقتصاد

- + - اقتصاد کلان : بر رفتار کل اقتصاد تمرکز می کند
- + - اقتصاد خرد : بر مصرف کننده های انفرادی تمرکز دارد
- - دو روش اصلی در اقتصاد

- ❖ - اقتصاد کینزی
- ❖ - اقتصاد کلاسیک

- اقتصاددانان کلاسیک ، عقیده دارند که بازارها بسیار خوب عمل می کنند، به سرعت به هر تغییری واکنش نشان خواهند داد تا به تعادل برسند و این که سیاست عدم مداخله دولت بهترین سیاست است.
- اقتصاددانان کینزی باور دارند که بازارها نسبت به تغییرات در قیمت ها به آهستگی واکنش نشان می دهند و مداخله فعالانه دولت بعضی اوقات بهترین راه برای بازگشت اقتصاد به توازن است.

● - اقتصاد و مشاغل

- اقتصاد

- - وقتی ما به اقتصاد یا علم اقتصاد فکر می کنیم درباره پول، کالا و خدمات و حتی سیاست های دولت فکر می کنیم. اگرچه این ها ظواهر اقتصاد هستند.

- - هسته اصلی علم اقتصاد

- - درباره کنش های انسانی است.
- - درباره انتخاب ها و کنش هایی که ما به عنوان فرد انجام می دهیم.
- - درباره خواسته های فردی ما، نیازها و توانایی ها ماست و درباره این که ما چگونه با دیگران تعامل می کنیم تا همدیگر را منتفع کنیم و جامعه اطرافمان را بسازیم.



● - اقتصاد و مشاغل

- اقتصاد



□ با این وجود علم اقتصاد به ما نمی‌گوید شخص باید چه کاری انجام دهد.

□ علم اقتصاد در واقع به فهمیدن هزینه تصمیمات ما مربوط است، اینکه بفهمیم چطور می‌توانیم با ارضا کردن خواسته‌های خودمان و دیگران ارزش تولید کنیم و اینکه همه ما به عنوان فرد در صعود و زوال تمدن بشر ایفای نقش می‌کنیم.

□ همیشه در اقتصاد این پرسش برای ما مطرح است که ما چه نقشی را می‌خواهیم بازی کنیم؟

● - اقتصاد و مشاغل

- اقتصاد (امروز)

□ تا قرن نوزدهم آنچه که بیشتر در اقتصاد مورد بحث بود، زمین و مستغلات بود. اما به تدریج و پس از انقلاب صنعتی، منابع طبیعی نیز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. در قرن بیستم و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم برنامه ریزان متوجه شدند که هرگونه رشد اقتصادی لاجرم با دسترس بودن منابع طبیعی ملازمه دارد. در اکثر سالهای قرن بیستم کسی به فکر آنکه این منابع محدود و پایان پذیر است نبود.

□ - اکنون بدون آنکه به عامل کاهش و پایان پذیری منابع طبیعی فکر کنیم، نمی‌توانیم تجزیه و تحلیل صحیح از اقتصاد کلان داشته باشیم. اقتصادسیاسی منابع پایان پذیر بر روی این موضوع متمرکز است که با ازدیاد بهره برداری از منابع پایان پذیر به تدریج دارندگان این منابع کاهش می‌یابد و هرچه این کاهش بیشتر باشد، احتمال آنکه که کشورهای باقیمانده یک کارتل را تشکیل دهند افزایش می‌یابد.

● - اقتصاد و مشاغل

- اقتصاد و اشتغال

- در علم اقتصاد رابطه میان رشد اقتصادی و اشتغال تحت عنوان قانون اوکان بیان می‌شود
- به این ترتیب که با تغییر ۲ تا ۳ درصد رشد اقتصادی، ۱ درصد نرخ بیکاری تغییر خواهد کرد و میان رشد اقتصادی و اشتغال رابطه‌ای همسو و مثبت برقرار است.
- اما در سال‌های اخیر مطالعاتی مبنی بر عدم برقراری قانون اوکان در برخی از کشورهای صورت گرفته و ادبیات رشد بدون اشتغال وارد مباحث اقتصادی شده است.
- به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ایران نیز منجر به اشتغال نشده است و رابطه معکوس داشته است.

● - اقتصاد و مشاغل

- تولید ناخالص ملی GNP و ناخالص داخلی GDP

- واژه «تولید ناخالص ملی» یکی از پرکاربردترین واژه‌های عرصه سیاستگذاری عمومی است. معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می‌باشد.
- - واژه «تولید ناخالص داخلی» ارتباط نزدیک با واژه تولید ناخالص ملی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی دارد. البته این دو واژه با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. اختلاف آنها از آنجا ناشی می‌شود که در هر زمان تعدادی از شرکت‌هایی که در مالکیت خارجی‌هاست در داخل یک کشور به تولید کالا و خدمات مشغولند و در طرف مقابل شرکت‌هایی که در مالکیت اتباع آن کشور هستند و یا شهروندان آن کشور در سایر کشورها به تولید کالا و خدمات می‌پردازند.

● - اقتصاد و مشاغل

- تولید ناخالص ملی GNP و ناخالص داخلی GDP

□ - تولید ناخالص داخلی، Gross Domestic Product یکی از مقیاس‌های اندازه اقتصاد است که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در یک بازه زمانی معین را با توجه به واحد پول جاری اندازه‌گیری میکند.

□ - در تولید ناخالص ملی Gross National Product و محاسبه آن، درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

برآورد صندوق بین‌المللی پول (2020)^[۱]

رتبه *	کشور *	تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار آمریکا)	[۲]
1	چین (۱۱)	141,859,625	[۱]
—	آمریکای اروپا (۱۰)	24,195,222	[۲]
2	آلمان	22,774,165	[۳]
3	هند	22,135,326	[۴]
4	ژاپن	11,325,669	[۵]
5	آلمان	6,856,315	[۶]
6	روسیه	5,031,881	[۷]
7	اندونزی	4,349,423	[۸]
8	برزیل	4,121,965	[۹]
185	ایران	4,032,455	[۱۰]
186	ایران	217	[۱۱]
187	ایران	117	[۱۲]
188	ایران	47	[۱۳]

● - اقتصاد و مشاغل

نرخ رشد اقتصادی ده ساله (میانگین تولید ناخالص داخلی ده سال، نسبت به میانگین ده سال پیش از آن) محاسبه شده است



● - بنگاه های اقتصادی

- تعریف بنگاه اقتصادی و ریشه کلمه بنگاه

□ - اصطلاح بنگاه در فارسی و معادل انگلیسی آن یعنی Firm، واژه‌هایی قدیمی هستند. این واژه حتی در اشعار فردوسی هم به معنای محل سکونت و اقامت و استقرار به کار رفته است.

□ - ظاهراً واژه‌ی Firm از زبان آلمانی وارد انگلیسی شده است و هنوز هم Firma از جمله واژه‌هایی است که در آلمانی به معنای بنگاه اقتصادی و شرکت و کسب و کار و معادل Firm به کار می‌روند.

□ - اما مستقل از تاریخچه‌ی واژه‌ی بنگاه، آنچه ما امروز در زبان‌های مختلف تحت عنوان Firm یا بنگاه [اقتصادی] به کار می‌بریم، کاربرد نسبتاً جدیدی است که اقتصاددان‌ها آن را رواج داده‌اند.

با مراجعه به کتابهای اقتصادی می‌توانید تعریف‌های مختلفی از بنگاه اقتصادی پیدا کنید

● - بنگاه های اقتصادی

- تعریف بنگاه اقتصادی

□ - بنگاه، یک سازمان یا مجموعه از منابع است که در کنار یکدیگر، محصول (کالا یا خدمت) مشخصی را عرضه و ارائه می‌کنند و آن را با هدف کسب سود اقتصادی، می‌فروشند. معمولاً بنگاه با هدف عمر طولانی و فعالیت مستمر کسب و کار تشکیل و تأسیس می‌شود.

یک وزارتخانه یا یک سازمان مردم نهاد با انجمن فرهنگی که محور اصلی آن کسب درآمد اقتصادی نیست، بنگاه محسوب نمی‌شود. لازم نیست بنگاه شخصیت حقوقی یا صنفی داشته باشد. اگر چند نفر با هم یک فروشگاه کوچک فروش لباس داشته باشند و هیچ نوع شخصیت حقوقی متناسب با این فعالیت هم ایجاد نشده باشد، همچنان از نظر اقتصاددان‌ها ما با یک بنگاه اقتصادی مواجه هستیم.

● - بنگاه های اقتصادی

- تقسیم بندب بنگاه های اقتصادی در ایران

- - بنگاه های کوچک
- - بنگاه های متوسط
- - بنگاه های بزرگ

بنگاه های کوچک و متوسط، طیف وسیعی از فعالیت های خانگی تا امورتولیدی و خدماتی را شامل می شوند. بنابراین، جای تعجب ندارد که هیچ تعریف واضح، واحد و در عین حال جامعی از فعالیت های کوچک و متوسط وجود ندارد. بیشتر تعریف های بنگاه های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش دارایی ها و میزان سرمایه است.

● - بنگاه های اقتصادی

- بنگاه های کوچک و متوسط

- - در زمینه ویژگی های کیفی می توان به حوزه و محدوده خدمات رسانی بنگاه های کوچک و متوسط اشاره کرد. بر این اساس غالب بنگاه های کوچک و متوسط تنها به مشتریان محلی سرویس می دهند یا سهم بسیار کوچکی از بازار موجود را در اختیار دارند و به وسیله یک نفر یا گروه کوچکی که در عین حال مالک کسب و کار نیز شناخته می شوند، اداره می گردند.
- وجود حداقل ۲ مورد از ویژگی های زیر در مؤسسات کوچک و متوسط ضروری است:

- ◆ - وحدت مالکیت و مدیریت.
- ◆ - سرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص یا یک گروه کوچک تهیه شده باشد.
- ◆ - محیط کاری عموماً محلی باشد و کارکنان و مالکان در یک منطقه جغرافیایی نزدیک به هم زندگی کنند.
- ◆ - اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت مربوطه در مقایسه با بزرگترین واحد مشغول در صنعت کوچک باشد یا به عبارتی از متوسط اندازه نسبی آن صنعت کوچکتر باشد.

● - بنگاه های اقتصادی

- اندازه بنگاه های کوچک و متوسط

- - تعیین اندازه بنگاه براساس تعداد شاغلین به عنوان یکی از استانداردهای متداول جهت طبقه بندی مقیاس بزرگی بنگاه تولیدی مطرح بوده که البته، بسته به کشور های مختلف سطوح اندازه گیری آن متفاوت می باشد.
- به عنوان مثال در کانادا بنگاه های با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاه های کوچک و متوسط طبقه بندی می شوند در حالی که در اتحادیه اروپا بنگاه های با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر "متوسط"، کمتر از ۵۰ نفر "کوچک" و کمتر از ۱۰ نفر "خرد" نامیده می شوند.
- اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی SME ها استفاده می کند که عبارتند از تعداد کارکنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی ها و بدهی های آن.

● - بنگاه های اقتصادی

- مشخصات بنگاه های کوچک و متوسط در ایران

- - تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در ایران از سازمانی به سازمان دیگر فرق می کند. ارگان ها و سازمان های مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خود به تعریف و تقسیم بندی بنگاه ها از حیث بزرگی، کوچکی و متوسطی پرداخته اند.
- - بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند.
- - مرکز آمار ایران، کسب و کارها را به چهار گروه طبقه بندی کرده است: کسب و کارهای ۱-۹ کارگر، ۱۰-۴۹ کارگر، ۵۰-۹۹ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر.
- - بنا به تازه ترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، صنایع کوچک به صناعی گفته می شود که تعداد شاغلان آنها بین ۵ تا ۵۰ نفر باشد و صنایع بزرگ، صناعی می باشند که تعداد شاغلان بیش از ۵۰ نفر داشته باشند.

● - بنگاه های اقتصادی

- مشخصات بنگاه های کوچک و متوسط در ایران

- - در آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از ۵۰ نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاق می شود و فقط این بنگاه ها مشمول مفاد آیین نامه می شوند.
- - آنچه که اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقه بندی واحدهای صنعتی در نظر می گیرد بدین صورت است که واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن "خرد"، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن "کوچک"، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن "متوسط" و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن "بزرگ" نامیده می شوند.
- - بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارای پروانه بهره برداری صنعتی در کشور ۸/۸۲ هزار واحد بوده است که سهمی معادل ۵/۹۱ درصد از کل تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری صنعتی را به خود اختصاص داده اند. با این وجود، سهم این واحدها از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب ۴/۲۴ و ۲/۴۱ درصد می باشد.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن

- - برخی تصور می کنند رشد اقتصادی و توسعه هر دو به یک مفهوم هستند.
- - تا قبل از سال ۱۹۶۲ در منشور سازمان ملل متحد رشد درآمد سرانه که به نوعی همان رشد اقتصادی است به عنوان شاخص توسعه کشورها در نظر گرفته می شد. در این چارچوب اگر درآمد حاصل از کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور (در طول یکسال) را بر تعداد افراد آن تقسیم کنیم عدد حاصل سهم هر فرد از کل درآمد حاصل در کشور را نشان می دهد.
- - رشد این مقدار (سالانه ۵ یا ۶ درصد) به مفهوم بهبود وضع اقتصادی مردم یا توسعه خواهد بود.

با نگاه دقیق به موضوع متوجه خواهیم شد این ملاک مناسبی برای توسعه کشور نمی تواند باشد؛ زیرا ممکن است این افزایش درآمد فقط مربوط به قشر خاصی باشد و جمعیت فقیر کماکان درآمد پایین داشته باشند و از بسیاری از امکانات محروم باشند.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن



- - ایران از کشورهایی است که برنامه ریزی رابه فاصله کمی نسبت به کشورها ی دیگر شروع کرده و در سال ۱۳۱۶ دولت، یک کمیسیون دائمی برای تهیه برنامه افزایش ظرفیت تولیدی کشور تش کیل داد
- - از تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، نزدیک به ۵۶ سال می گذرد، هنوز جزو کشورهای درحال توسعه هستیم و بویژه چون در زمره کشورهای درحال توسعه و نیزکشور دارای منابع از نوع تک پایه ای هستیم، برنامه ریزی ضرورت مییابد.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه اول قبل از انقلاب)



- - در دهه ۱۳۲۰ یک برنامه هفت ساله با هدف بالابردن سطح زندگی مردم و توزیع عادلانه ثروت در شورای عالی اقتصاد تدوین شد.
- این برنامه درسال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ به اجرا در آمد. تداخل این برنامه با نهضت ملی شدن نفت قدری کاررا دشوار کرد؛ اما به هر حال سازمان برنامه کشور تاسیس شد، نخستین قطب کشاورزی پایه گذاری شد، استفاده بهتر از آب رودخانه ها برای کشاورزی مقدور شد و امکان اسکان برخی عشایر فراهم گردید.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه دوم قبل از انقلاب)



□ - بین سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ دومین برنامه هفت ساله عمرانی با نظارت گروه مشاور آمریکایی تحت عنوان «گروه مشاور هاروارد» به اجرا درآمد.

□ - این برنامه با هدف های تعیین شده اش فاصله زیادی داشت

□ - اما کارخانه ها، سدها و زیرساخت هایی مثل احداث ۵۰۰۰ کیلومتر جاده و فرودگاه مهرآباد در این برنامه محقق شد.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه سوم قبل از انقلاب)



□ - برنامه سوم عمرانی در سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ که از لحاظ ساختاری نسبت به برنامه های قبل جامع تر بود اجرا شد.

□ - علاوه بر مشارکت دولت بخش خصوصی نیز پایه عرصه توسعه گذاشت. تکیه بر درآمد نفتی و رشد بخش خصوصی براساس سیاست جایگزین واردات موجب رشد ۶ درصدی اقتصاد کشور شد. عملکرد برخی از بخش ها حتی از اهداف تعیین شده نیز بالاتر رفت که در نوع خود یک نمونه تحسین برانگیز از برنامه ریزی توسعه بود

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه چهارم قبل از انقلاب)



- - برنامه چهارم توسعه بین سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ اجرا گردید.
- - برنامه چهارم توسعه با یک شکوفایی نیت به برنامه های قبلی همراه بود
- - در این دوره نرخ رشد بخش صنعت و معدن به ۱۴/۷ درصد، بخش خدمات ۱۳/۱، نفت ۱۴/۵ و کشاورزی ۵/۴ درصد رسید
- - کل اقتصاد کشور رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرد.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه پنجم قبل از انقلاب)



- - برنامه پنجم عمرانی برای سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ تدوین گردید
- - سه سال اول برنامه یعنی سالهای ۱۳۵۲، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ رشد اقتصادی بسیار چشمگیر بود
- - با مقارن شدن با تحولات انقلاب اسلامی در بقیه سال ها اهداف آن محقق نشد.
- - متوسط رشد سالانه بدون نفت برابر با ۱۵ درصد، در زمان های فوق رقم با ارزشی در مفاهیم اقتصاد و توسعه به شمار می رود.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه های توسعه بعد از انقلاب)



- - بی ثباتی ابتدای انقلاب و بلافاصله حمله عراق شرایط را برای برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت برای کشور از بین برد.
- - اما با پایان جنگ و ضرورت های موجود برای بازسازی هر چه سریعتر کشور، با اهدافی، شامل بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی، بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیر بنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی، گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد رشد اقتصادی، تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و... ضروری بنظر می رسید

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه اول توسعه بعد از انقلاب)



- - در سال ۱۳۶۸ برنامه پنج ساله اول توسعه، توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت امور اقتصادی وزارت برنامه و بودجه در پنج فصل تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد شد و نهایتاً سند برنامه اول توسعه در اواخر سال ۶۸ به تصویب مجلس رسید و همان سال به عنوان سال ابتدای اجرای برنامه اعلام شد.
- - اهداف کلی این برنامه بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی، بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی، گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد رشد اقتصادی، تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور و مواردی دیگر از این دست قرار داده شده بود.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه دوم توسعه بعد از انقلاب)



□ - در سال ۱۳۷۳، تلاش برای تدوین برنامه پنج سال دوم شروع شد. برنامه دوم برای سال های ۷۴ تا پایان ۷۸ طراحی شده بود که از نظر ساختار و ماهیت تفاوت چندانی با برنامه اول نداشت و این برنامه هم مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بود.

□ - اهداف این برنامه مواردی مانند تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی، هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلافت و ...، افزایش بهره وری، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی، رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی، تقویت بنیه دفاعی کشور و ... بود

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب)



□ - برنامه سوم توسعه در ۲۹ شهریور سال ۷۷ در هیات وزیران تصویب شد. این برنامه با توجه به نواقص موجود در برنامه های اول و دوم توسعه با رویکردی اصولی تر نوشته شد و هدف اصلی برنامه را توسعه پایدار قرا ر داد.

□ - اهداف برنامه سوم، راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی همراه با شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت طراحی و تدوین شد. از این رو، برنامه سوم توسعه به «برنامه اصلاح ساختاری» نیز مشهور بود که این موضوع، نقطه اتکا و مرکزی برنامه سوم به شمار می آید.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه چهارم توسعه بعد از انقلاب)



□ - برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای سال

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نوشته شد که مهمترین ویژگی آن تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله است. این برنامه نیز در ۱۵ فصل و ۱۶۱ ماده طراحی شد و در ۱۱ شهریور ماه ۸۳ به تصویب مجلس رسید.

□ - اهداف این برنامه شامل مواردی همچون رشد اقتصاد ملی دانی محور در تعامل با اقتصاد جهانی، حفظ محیط زیست، آمایش و توزان منطقه ای، توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی، تأمین مطمئن امنیت ملی و نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت است. برنامه چهارم در مجموع در حدود ۹۶ هدف داشت که در صورت تحقق این ۹۶ هدف بود که احتمالاً برنامه چهارم می توانست مأموریت کلان خود را انجام و به اهداف کلان شش گانه خود برسد.

● - طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه پنجم توسعه بعد از انقلاب)



□ - برنامه پنج سال پنجم توسعه در سال

۸۸ توسط دولت دهم به مجلس تحویل و پس از بررسی آن در مجلس و تغییرات و اختلافات متعدد بین مجلس و دولت در ۲۳۵ ماده و ۹ فصل ۱۵، دی ۸۹ به تصویب مجلس رسید.

□ - در این برنامه اهداف سه گانه ی تحقق دو شاخص

پایه ای پیشرفت و عدالت، توجه به دین باوری و خودباوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی - ایرانی مقدمه ورود به هدف اصلی قرار داده شده بود که آن هدف عبارت بود از :

□ حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد، با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در همه عرصه ها.

● طرح های توسعه ایی و خصوصیات آن (برنامه ششم توسعه بعد از انقلاب)



□ - قانون ششم توسعه مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ مجلس شورای و در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمی تغییرات موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

□ - برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، در محدوده سال های ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار بوده و در حال حاضر برنامه هفتم قانون توسعه در حال تدوین است .

□ - برنامه هفتم ...؟؟

● - مراحل و فرآیند پدید آوری طرح ها و پروژه ها



□ - طرح چیست

دو تعریف را می توان برای طرح منظور کرد :

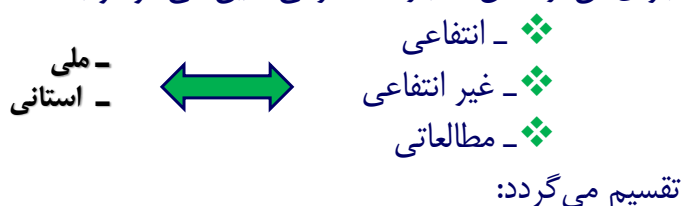
■ - بیان یک سلسله فعالیت های فنی اجرائی برای رسیدن به یک هدف مشخص از پیش تعیین شده که معمولاً از چند پروژه تشکیل می گردد.

■ - مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و ملاحظات مربوطه و با اعتبار مشخص برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده انجام می شود.

● - مراحل و فرآیند پدید آوری طرح ها و پروژه ها

□ - ماده ۱ قانون برنامه و بودجه بند ۱۰

□ - طرح عمرانی - منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع:



● - مراحل و فرآیند پدید آوری طرح ها و پروژه ها

الف - طرح عمرانی انتفاعی

منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری و علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب - طرح عمرانی غیر انتفاعی

منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد.

ج - طرح مطالعاتی

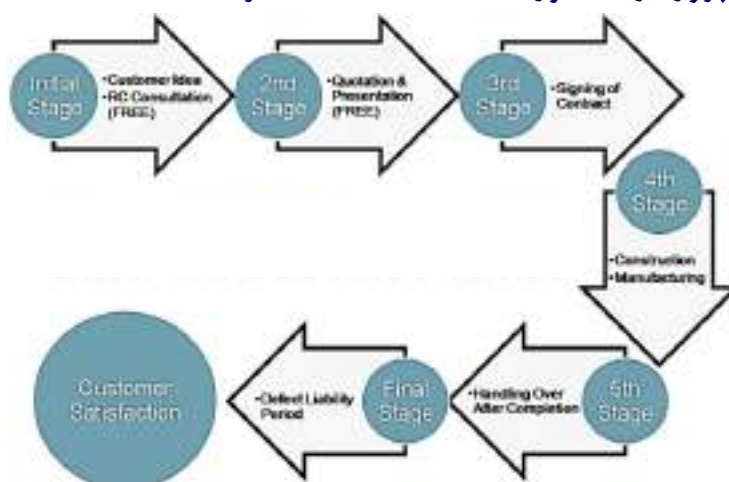
منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و سایر دستگاه های اجرائی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می گردد.

● - مراحل و فرآیند پدید آوری طرح ها و پروژه ها



● - مراحل و فرآیند پدید آوری طرح ها و پروژه ها

- اگر پروژه را بخواهیم به صورت فرآیندی و مفهومی ترسیم کنیم مطابق تصویر زیر می توان مرحله تولد یک پروژه را از مرحله طرح تا مرحله تحویل پروژه رابه صورت خلاصه مشاهده کرد.



● - مراحل و فرآیند پدید آوری طرح ها و پروژه ها

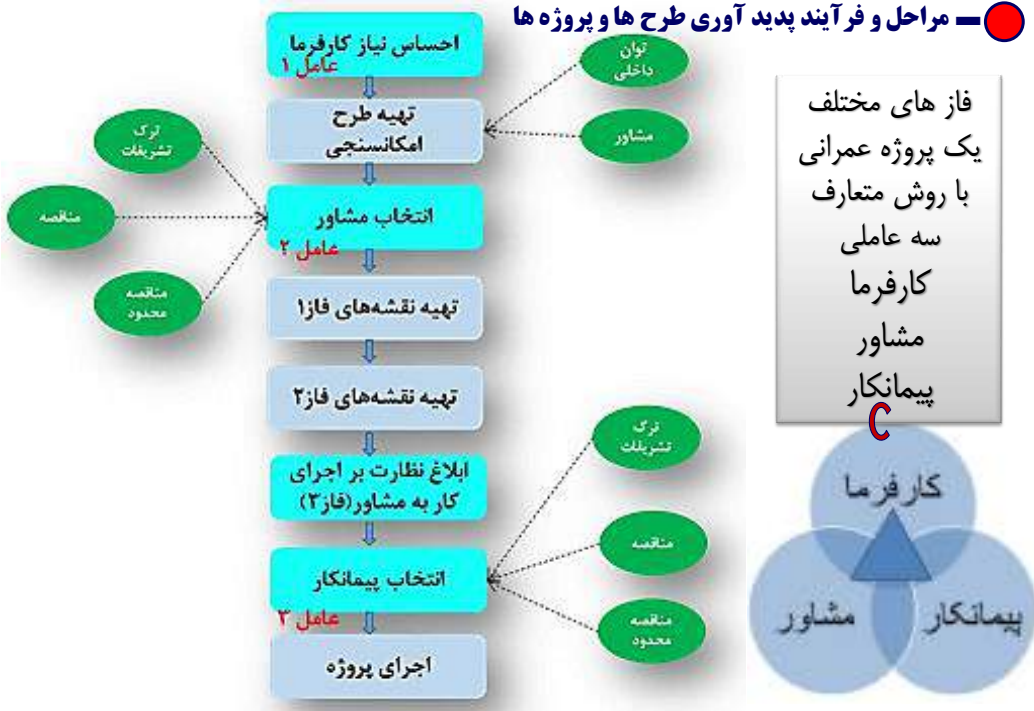
□ - بطور کلی مراحل یک پروژه عمرانی



سه فاز متوالی فرایند خلق پروژه

- ❖ فاز اول - تصویر اولیه پروژه - تشخیص یک نیاز است که توسط یک ساختار فیزیکی (طرح اولیه) برآورد می شود.
- ❖ فاز دوم - طراحی پروژه - تصویر اولیه را بر روی یک فرم فضایی نشان داده و خواسته ها و توقعات مالک پروژه از جنبه اقتصادی و بهینه بودن طرح را تأمین می کند.
- ❖ فاز سوم - مرحله ساخت پروژه - ساخت شکل فیزیکی را می سازد و واقعیت یافتن طراحی را ممکن می سازد.

● - مراحل و فرآیند پدید آوری طرح ها و پروژه ها



● - تعریف پروژه (تخصصی و قانونی)

□ - تعاریف پروژه

□ تعریف مبتنی بر هدف پروژه

از جهت اهداف، پروژه یک محیط مدیریتی است که به منظور تحویل یک یا چند محصول تجاری مطابق با یک موقعیت تجاری مشخص ایجاد شده است.

□ - تعریف مبتنی بر ویژگی‌های پروژه

از جهت ویژگی‌های پروژه، یک سازمان موقتی است که باید یک نتیجه منحصر به فرد و از پیش تعیین شده را با یک زمان از قبل تعیین شده و منابع مشخص، ایجاد کند.

□ تعریف استاندارد PMBOK Project Management Body of Knowledge

یک پروژه را تلاشی موقتی که به منظور تولید محصول، خدمت یا نتیجه‌ای منحصر به فرد انجام می‌گیرد، می‌داند.

● - تعریف پروژه (تخصصی و قانونی)

□ - تعاریف پروژه (ادامه)

□ تعریف استاندارد ICB International Project Management Association

پروژه یک عملکرد محدود شده است که توسط زمان و هزینه برای دستیابی به تحویل شدنی‌های تعریف شده (محدوده تعریف شده برای برآوردن موضوعات پروژه) براساس استانداردهای کیفیت و الزامات، ایجاد است.

قابل توجه است که همه این تعاریف و استانداردها محدودیت زمان، هزینه (منابع) و موقتی بودن پروژه را در کنار تولید یک یا چند محصول مشخص و منحصر به فرد مورد توجه قرار داده‌اند.

● - تعریف پروژه (تخصصی و قانونی)

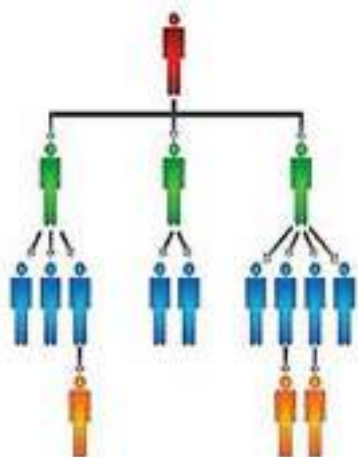
□ - ده ویژگی یک پروژه



- - موقتی بودن
- - منحصر به فرد بودن
- - وابستگی به منبع
- - حامی داشتن
- - دارای برنامه ریزی و ریسک
- - داشتن سیستم مدیریت
- - وجود محدودیت
- - دارای چرخه حیات
- - قطعی نبودن
- - تکامل تدریجی

● - ساختار و سازمان پروژه

□ - انواع ساختارهای سازمانی در پروژه



- - سازمان ارگانیک یا ساده
- - ساختار و سازمان خطی
- - ساختار صفی و ستادی
- - ساختار و سازمان بر اساس عملکرد
- - ساختار بخشی سازی
- - ساختار پروژه ای
- - ساختار و سازمان ماتریسی
- - سازمان و ساختار مجازی (امروزی)

● — ساختار و سازمان پروژه

■ — سازمان ارگانیک یا ساده

□ — این ساختار بسیار منعطف است و توانایی سازگاری بسیار بالایی با تغییرات بازار دارد. این ساختار با داشتن نقش‌ها، مقررات و لایه‌های مدیریتی کم و یک تصمیم‌گیری نامتمرکز، آرایشی مشخص می‌شود.

□ طرح ارگانیک سازمانی به خوبی با سرعت تغییرات محیطی کنار می‌آید. آدم‌ها پهلوی به پهلوی هم کار می‌کنند تا به سرعت ارتباط بگیرند و اغلب در حال رفع مسائل، مشکلات و نیازهای پیش‌بینی نشده هستند. مدیر پروژه در اینجا اختیار بسیار کمی دارد یا اختیاری ندارد، و ممکن است نقش شغلی مشخصی داشته باشد یا نداشته باشد.

● — ساختار و سازمان پروژه

■ — ساختار و سازمان خطی

□ — ساده‌ترین شکل ساختارهای سازمانی است که معمولاً منطبق بر شرکت‌های کوچک است. سطح اختیارات این فرم، در ساختار سلسله‌مراتبی به خوبی تعریف شده است. قدرت از بالا به پایین و به سطوح عملکردی و افراد مختلف جریان دارد.



● — ساختار و سازمان پروژه

■ — ساختار صفی و ستادی

□ — ساختار صفی و ستادی مدل اصلاح شده ساختار خطی است. در اینجا متخصصان در هر عملکردی، برای ارائه راهنمایی و توصیه به مدیران خطی، با آنها کار می‌کنند. در حال حاضر این ساختار بسیار معمول است و اغلب تشکیلات (اقتصادی) بزرگ‌تر، این نوع را اتخاذ می‌کنند.



● — ساختار و سازمان پروژه

■ — ساختار و سازمان بر اساس عملکرد

□ — ساختار عملکردی کارمندان را بر اساس حوزه تخصص خود گروه‌بندی می‌کند. این ساختار نوعی توسعه ساختار خطی است. مدیر وظایف، تیم را هدایت می‌کند و کلیه عملکردها یا مشاغل را مدیریت و ساختار عملکردی، دستورالعمل‌هایی را در حدود مشخصی از اختیارات اجرا می‌کند.



● — ساختار و سازمان پروژه

■ — ساختار بخشی سازی

□ — این نوع ساختار اغلب به یک ساختار عملکردی شباهت دارد. اعضای تیم در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند. این ساختار کارمندان را بر اساس محصولات، بازارها یا خدمات به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کند.



● — ساختار و سازمان پروژه

■ — ساختار پروژه ای

□ — ساختار پروژه‌ای، وضعیتی موقتی است که برای پروژه‌های خاص تشکیل می‌شود. آن را «ساختار سازمانی پروژه‌ای» هم می‌نامند. مدیر پروژه‌ای که برای پروژه تعیین شده است، رئیس این ساختار است.



● — ساختار و سازمان پروژه

■ — ساختار و سازمان ماتریسی

□ — این ساختار آمیزه‌ای از ساختار پروژه‌ای و ساختار عملکردی است. این ساختار ترکیبی، بر محدودیت‌های هر سازمانی غلبه دارد. در اینجا، هم مدیران عملکردی و هم مدیران پروژه اختیارات مخصوص به خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.



● — ساختار و سازمان پروژه

■ — سازمان و ساختار مجازی (امروزی)

□ — یک سازمان مجازی پدیده‌ای نوظهور است که مکان‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. وقتی تیم شما یک پروژه را در منطقه‌ای اجرا می‌کند، شما می‌توانید آن را از هر مکان دیگری مدیریت کنید. بنابراین شما می‌توانید بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی، منابع را به تیم پروژه خود تخصیص دهید.

Internet of Things Uses By Industry



● - جریان نقدینگی پروژه

■ - جریان نقدینگی Cash Flow ، تعریف

ف) - جریان نقدینگی پروژه یعنی برآورد مقدار پول در دسترس پروژه مطابق با مقادیر دریافتی، یا:
■ - درآمدها

■ - هزینه‌ها (پرداختها پروژه)

در طول اجرای پروژه

□ - تیم مهندسی زمانی می‌تواند جریان نقدینگی را برآورد کند که کلیه فعالیت‌های پروژه، نحوه و زمان انجام کارها به همراه مشخصات فنی مشخص شده باشد.

□ - مراحل پروژه و ساختار شکست کار WBS به دقیق‌ترین شکل ممکن تدوین شده باشد.



● - جریان نقدینگی پروژه

■ - جریان نقدینگی Cash Flow ، اهمیت

□ - جریان نقدینگی از مهمترین ابزارهایی است که پیمانکاران و کارفرمایان در طول پروژه با آن سر و کار دارند، باین ابزار می‌توان نقدینگی پروژه را کنترل و بهبود داد.

□ - با تهیه جریان نقدینگی دقیق می‌توان سودآوری پروژه را در راستای اهداف تدوین شده نزدیک‌تر نمود.

□ - یکی از این اهداف نیز مسلماً افزایش ارزش کسب شده Earned Value در یک پروژه است.



● - جریان نقدینگی پروژه

■ - جریان نقدینگی Cash Flow ، نقش

□ - جریان نقدینگی Cash Flow در سود و زیان پروژه اثر گذار است زیرا بر اساس آن سیاست‌های تأمین نقدینگی تدوین می‌شود و این سیاست‌ها بر حاشیه سود پروژه تأثیر مستقیم دارد.

□ سیاست گذاری‌های مالی پروژه در حین اجراست که منجر به انجام کارهایی مثل پیش فروش محصول پروژه، فروش سهام، شراکت، تأمین وام‌های بانکی جهت تأمین هزینه‌های اجرایی پروژه با توجه به شرایط هر کدام در قیمت تمام شده پروژه و تأثیر بر سود و زیان پروژه می‌شود.

● - جریان نقدینگی پروژه

■ - جریان نقدینگی Cash Flow ، فواید

□ - استفاده مناسب از شناوری فعالیت ها (مدت زمانی است که یک فعالیت در زمانبندی پروژه می‌تواند با تاخیر شروع شود)، بطوری که در طول پروژه از منابع مالی به صورت بهینه استفاده شود.

□ - کمک به کارفرما و پیمانکار برای ارزیابی سرمایه اولیه برای تأمین مالی و برنامه ریزی توان مالی برای انجام پروژه پیمانکار می‌تواند هزینه های ناشی از تأمین مالی را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد. این مسأله به ویژه در ایران به دلیل اینکه بهره بانکی بیش از سود پروژه ها است اهمیت بیشتری می‌یابد.

□ - با استفاده از یک جریان نقدینگی مناسب، پیمانکاری می‌تواند تأثیر تصمیمات مختلف از جمله زمان تأمین مصالح، مدت اجرای فعالیت ها را بر حاشیه سود پروژه ببیند.

□ - مدیریت پروژه می‌تواند قبل از بوجود آمدن بحران نقدینگی، اقدام به گرفتن وام با بهره مناسب کند.

● - جریان نقدینگی پروژه (نحوه تنظیم جریان نقدینگی Cash Flow)

□ - مرحله اول: شناسایی و محاسبه هزینه‌ها و درآمدها

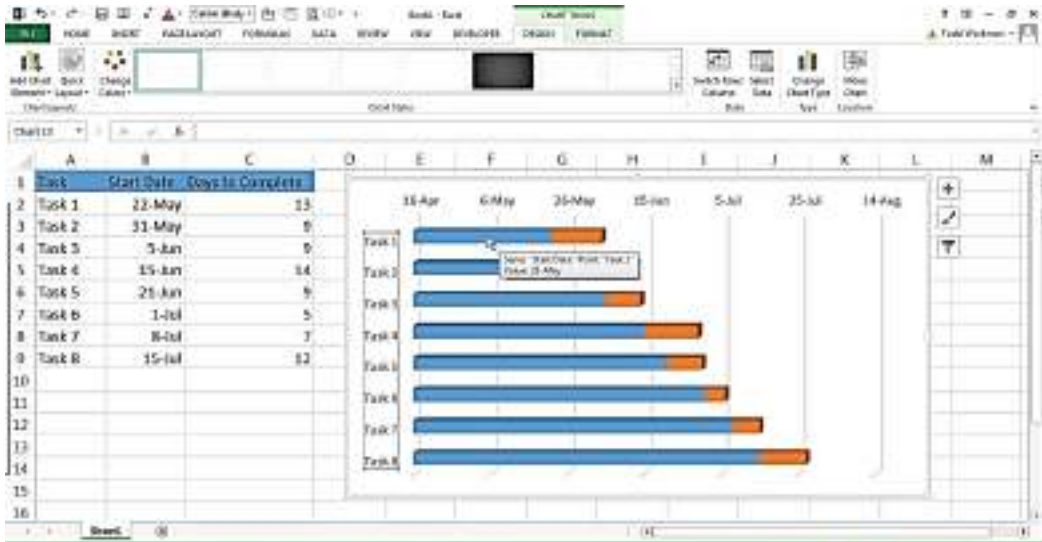


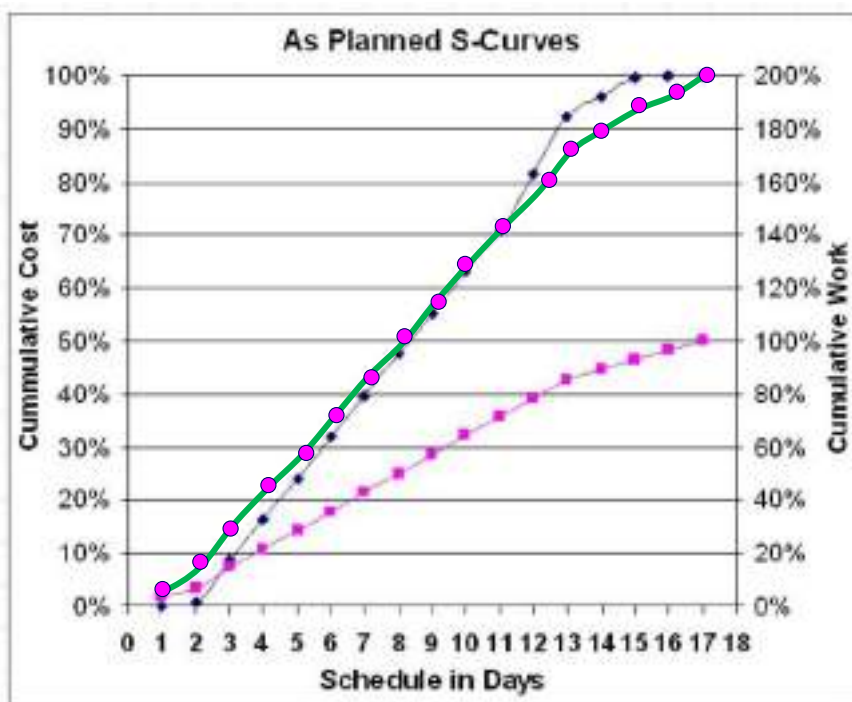
● - جریان نقدینگی پروژه (نحوه تنظیم جریان نقدینگی Cash Flow)

□ - لزوم تهیه ساختار شکست WBS



2

[illegible]



● — جریان نقدینگی پروژه

□ — برنامه زمانبندی پیشرفت فیزیکی و پرداخت مالی



مدیریت و قرارات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج

مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالیپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل دوم - شروع

— سرفصل های مصوب درس —

ردیف	مباحث	نمادهای جداول
۱	پیشانی پروژه اقتصاد و مسائل، نگاه های اقتصادی، طرح های توسعه ای و خصوصیات آن، مراحل و فرآیندهای پدیدآوری طرح ها و پروژه ها، تعریف پروژه، انحصاری و قانونی، مراحل پروژه، ساختار و سازمان پروژه، جریان نقدینگی پروژه	
۲	نظام فنی-اجرایی، احکام بر طرح های عمرانی، ساختار نظام فنی-اجرایی، سامانه های نظام فنی-اجرایی، دامنه و کاربرد نظام فنی-اجرایی، اسناد نظام فنی-اجرایی، نظام های طرح های عمرانی و غیرعمرانی، نظام مدیریت طرح ها، نظام جامع کنترل کیفی، مقایسه تطبیقی نظام فنی-اجرایی چند کشور با ایران	
۳	محیط حقوقی اجرای طرح های عمرانی (قوانین و مقررات احکام بر طرح های عمرانی): تعریف و دامنه قوانین بالادستی (قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون معاملات عمومی، قانون حفاظت از حقوق مهندسی، تعریف و دامنه قوانین فراگیر و تمام شمول (قانون مدنی، قانون تجارت، تعریف و دامنه قوانین پایین دستی (اسناد پیمان، اسناد اخراج صلاحیت و رتبه بندی، اسناد ارجاع کار و واگذاری، اسناد فهرست بها، اسناد فنی، ساختار نظارت بر عملکرد طرح های عمرانی (نمودار مقننه مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه)	
۴	قوانین و مقررات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان و بررسی مباحث مختلف آن و تعریف جایگاه قانونی هر یک از قانون شهرداری ها، قوانین زمین اجتنابی، ایست و مقررات مربوطه، قوانین نظام مهندسی، قانون محیط زیست، یمنه در پیمان ها	گروه فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



– سرفصل های مصوب درس

ردیف	مباحث	تعداد جلسات
۵	ساختار پیمان: استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها (PDS)، خرید اجراء (عمانی)، مشارکت (سه عملی)، مدیریت طرح (چهار عاملی)، DB, DBO, EPC, EP, P, C, PC, BOT, BOO, Buyback, پیمان حقوقی پیمان خصوصی و عمومی، شرح و تفسیر مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان، معیارهای تعیین پیمان، پیمان، پیمان ضمانت، ابراز، پیمان ضمانت بین المللی، پیمان ساخت و ساز، لیدینگ، پیمان طرح و ساخت، لیدینگ، پیمان کلید گردان، لیدینگ، نحوه برآورد و تنظیم اسناد پیمان، طرفین اصلی پیمان و سیستم نظارت، پیمانهای پیمانکاران، مشاوران و مدیریتی، شرایط پیمان و فهرست بها، نحوه ارائه پیشنهاد از سوی پیمانکاران و مشاوران، خدمات نامه های پیمان	
۶	مدیریت پیمان: ادعا و حق اختلاف در پیمان، استفاده از پیمان در پیمان، سهم ریسک در پیمان، مدیریت تغییرات در پیمان، مدیریت تعارض، پیمان های تعارض، پیمان های مدیریت، پیمان های مدیریت، سیستم های اطلاعات مدیریت پیمان، روش های مشارکتی در پیمان ها (Consortium, Partnership, Joint Venture and Alliance)	
۷	مرور کلی درس و ذکر نکات مهم	
۸	امتحان نهایی	گروه های تخصصی



● – فصل دوم

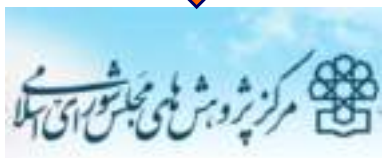
نظام فنی و اجرائی حاکم بر طرحهای عمرانی

- ساختار نظام فنی - اجرائی
- سامانه های نظام فنی و اجرائی
- دامنه و کاربرد نظام فنی و اجرائی
- اسناد نظام فنی و اجرائی
- نظام های طرح های عمرانی و غیر عمرانی
- نظام مدیریت طرح ها
- نظام جامع کنترل کیفی
- مقایسه تطبیقی نظام فنی - اجرائی چند کشور با ایران (در قالب سمینار دانشجویی)
- جمع بندی و مطالب مهم و اضافی

مدیریت و مقررات پیمان



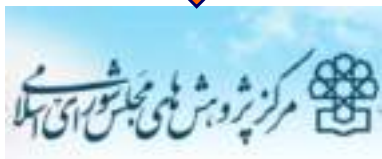
● - ساختار نظام فنی - اجرائی - تعریف نظام فنی و اجرائی (طبق قانون)



□ تعریف - نظام فنی و اجرائی عبارت است از مجموع اصول، روشها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم بر تهیه، اجراء، بهره‌برداری و ارزشیابی برنامه های عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به کارگیری عوامل دست‌اندرکار اجراء آن و نیز تبیین بافت درونی و نحوه ارتباط برون‌ی عوامل مذکور.

□ نظام فنی و اجرائی بر آن قسمت از برنامه‌های عمرانی کشور که مشتمل بر طرح‌های عمرانی و نیز طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بخش خصوصی میباشد حاکمیت داشته و این مجموعه صرفاً ناظر به ضوابط مربوط به طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

● - ساختار نظام فنی - اجرائی - نقش نظام فنی و اجرائی (طبق قانون)



- نقش نظام فنی و اجرائی

در فرآیند برنامه‌ریزی که مشتمل بر چهار مرحله

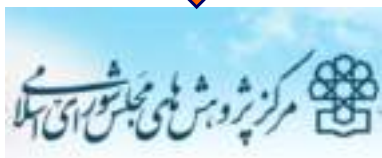
- - تصمیم‌گیریهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
- - تعیین اولویتهای و تخصیص منابع
- - روش اجراء
- - کنترل و ارزشیابی

می‌باشد، نظام فنی و اجرائی به عنوان ارائه دهنده اصول، روشها، معیارها، مقررات و ضوابط فنی حضور خود را از مرحله دوم مطرح و نقش عمده و اساسی را در مراحل سوم و چهارم ایفا می‌نماید.

● - ساختار نظام فنی - اجرائی - ارکان نظام فنی و اجرائی (طبق قانون)

- ارکان تشکیل دهنده نظام فنی و اجرائی

به طور کلی نظام در قالب ارکان مشروحه زیر وظیفه و نقش اصلی خود را ایفا می نماید.



- ❖ - معیارها و ضوابط فنی
- ❖ - مدیریت اجرایی
- ❖ - مطالعه و طراحی شامل
 - - مطالعات تحقیقاتی، منطقه‌ای و جامع بخشی
 - - مطالعه و طراحی اجرایی مشتمل بر
 - - مطالعات شناسایی
 - - مطالعه و طراحی مقدماتی
 - - طراحی تفصیلی و اجرایی
- ❖ - ساخت شامل
 - - عملیات ساخت
 - - نظارت بر ساخت
 - - آماده سازی برای بهره‌برداری
- ❖ - ارزشیابی

<https://www.mporg.ir/home>

● - سامانه سازمان برنامه و بودجه

● - ساختار نظام فنی - اجرائی - جایگاه نظام فنی و اجرائی (طبق قانون)

● - سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه کشور یک سازمان کاملاً دولتی ایرانی است که در سال ۱۳۲۷ راه اندازی شد. هدف از بنیان‌گذاری آن، یافتن راهی برای انجام پروژه‌هایی بود که سیستم از انجام آنها عاجز بود. وظیفه این سازمان، برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود، که تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌نمود.

این سازمان در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ با سازمان اداری و استخدامی کشور ادغام شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشکیل دادند. این سازمان جدید نیز در ۱۸ تیر ۱۳۸۶ با ادغام با چند معاونت ریاست‌جمهوری، دو معاونت رئیس‌جمهور که عبارتند از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را تشکیل دادند.

در ۴ مرداد ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور تجزیه گردید



● - وظایف سازمان برنامه و بودجه

از مهم‌ترین وظایف این سازمان عبارت است از:

- ✱ راهبری و رصد توسعه کشور
- ✱ انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
- ✱ انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی
- ✱ تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
- ✱ ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط
- ✱ تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط
- ✱ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم
- ✱ تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی
- ✱ ارزیابی عملکرد مدیریت
- ✱ مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسين مشاور و پیمانکاران در سطح کشور
- ✱ هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور
- ✱ تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور

● **– ساختار نظام فنی – اجرائی – جایگاه نظام فنی و اجرائی (طبق قانون)**
 ● **– سازمان برنامه و بودجه**

سازمان برنامه و بودجه	سازمان های وابسته	سازمان های زیرمجموعه
مرکز آمار ایران	مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری	مرکز استاندارد، استاندارد و انتشارات
سازمان نقشه برداری کشور	سازمان برنامه و بودجه استان ها	نظام فنی و اجرایی کشور
سازمان بهادار اقتصادی و بازرگانی ها	سازمان برنامه و بودجه شهرستان ها	امور اقتصادی کلان
سازمان برنامه و بودجه شهر ها	سازمان برنامه و بودجه بخش ها	زمن و ارزیابی برنامه های توسعه
سازمان برنامه و بودجه روستا ها	سازمان برنامه و بودجه مناطق	امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه مناطق	سازمان برنامه و بودجه مناطق	پرتال ملی مشارکت عمومی - خصوصی
سازمان برنامه و بودجه مناطق	سازمان برنامه و بودجه مناطق	پایگاه ملی اطلاع رسانی، مناسبات
سازمان برنامه و بودجه مناطق	سازمان برنامه و بودجه مناطق	امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد

● **– ساختار نظام فنی – اجرائی – جایگاه نظام فنی و اجرائی (در سازمان برنامه و بودجه)**

■ دفتر فنی از اولین تشکیلات سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۳۸ تاکنون، با ایجاد ابزارهای مورد نیاز برای توسعه کشور، مسئولیت تعیین معیارها، استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را بر عهده داشته است.

■ اگر تا قبل از قانون برنامه و بودجه، ضرورت های توسعه و ماموریت های سازمانی، ایجاد دفتر فنی را برای اجرای کمی و کیفی طرح های عمرانی لازم و ضروری نشان می داد؛ بعد از تصویب قانون برنامه و بودجه در سال ۵۱، این مهم در راستای مدیریتی، جنبه قانونی یافت و سپس در چارچوب ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز استقرار نظام فنی و اجرایی یکپارچه از شروط افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانسته شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی این نظام هویت یافت که این موضوع، در ذیل وظایف امور نظام فنی و اجرایی تبلور یافته است.

● - ساختار نظام فنی - اجرائی - جایگاه نظام فنی و اجرائی (در سازمان برنامه و بودجه)

■ - امروزه ، سازمان برنامه و بودجه ذیل اصول حاکم بر نظام فنی و اجرایی یکپارچه، شامل:

- - یکپارچگی،
- - شفافیت،
- - مشارکت،
- - پاسخ‌گویی
- - بهبود مستمر

و با هدف افزایش کارایی و اثربخشی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موظف به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و پایش مستمر نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور است.

● - ساختار نظام فنی - اجرائی - جایگاه نظام فنی و اجرائی (در سازمان برنامه و بودجه)

- اهمیت فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظام فنی و اجرایی یکپارچه

- - راهبری، نظارت، بررسی و پایش نظام فنی و اجرایی کشور
- - تدوین خطمشی‌ها، سیاست و راهبردهای لازم برای تدوین برنامه‌ها، ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و تهیه اسناد
- - تدوین شاخص‌های کارآمدی، اثربخشی و ارزیابی عوامل، برنامه‌ها، اسناد و پروژه‌ها
- - تدوین برنامه‌های اجرایی و طراحی و اجرای سامانه‌های رایانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی برای استقرار نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

– اهمیت فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظام فنی و اجرایی یکپارچه (ادامه)

❖ - تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، ارزشیابی و بهبود مستمر عوامل نظام فنی و اجرایی

♦ تهیه، ابلاغ و ترویج ضوابط و معیارها، آیین نامه، دستورالعمل‌ها و راهنماهای فنی، مالی و

■ - بررسی و ارزیابی نظام فنی و اجرایی به منظور توانمندسازی و بهبود مستمر





— شرح وظائف مدیریت نظام فنی و اجرایی (استانها)

- سایت اصلی معرفی - زیرمجموعه ها -
- سایت های زیرمجموعه
- مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
- نظام ملی و اجرایی کشور**
- امور اقتصاد کلان
- رصد و ارزیابی برنامه های توسعه
- امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
- پرتال ملی مشارکت عمومی - خصوصی
- پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
- امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد



● - نظام فنی - اجرایی

- شرح وظایف مدیریت نظام فنی و اجرایی (استانها)

- همکاری بانظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تهیه قیمت های پایه و ضرایب منطقه ای با توجه به شرایط استان
- همکاری و تعامل با انجمن ها و تشکل های صنفی و حرفه ایی در تحقق نظام فنی و اجرایی کشور در سطح استان
- نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی ، تهیه گزارش های نظارتی تفصیلی و ایجاد بانک اطلاعات مربوط



● - نظام فنی - اجرایی

- شرح وظایف مدیریت نظام فنی و اجرایی (استانها)

- انجام امور مربوط به اخذ مجوز کمیسیون های مرتبط از جمله کمیسیون ماده ۲۱۵ (در خصوص گزارش توجیه فنی- اقتصادی طرح ها)
- حضور در شورای فنی استان تعامل با شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تحقق نظام فنی و اجرایی کشور



● - نظام فنی - اجرایی - هیئت ممیزی نظام فنی و اجرایی کشور

بمنظور انجام الزامات سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور هیئت ممیزی نظام فنی اجرایی کشور، به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان و معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های:



- - امور اقتصادی و دارایی
- - راه و ترابری.
- - مسکن و شهرسازی.
- - وزارت نفت.
- - وزارت نیرو.
- - وزارت جهاد کشاورزی.
- - صنایع و معادن.
- - کشور.
- - سازمان حفاظت محیط زیست.

■ - رئیس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی و تخصصی.

به دبیری معاون امور فنی سازمان تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیئت ممیزی می‌تواند در صورت نیاز اقدام به ایجاد کارگروه‌های تخصصی نماید.



10



اطلاعه
با وجود آنکه نام مناقصه گران دریافت کننده اسناد در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به صورت الکترونیکی ثبت می شود، لکن این ثبت الکترونیکی برای مناقصه گران فاقد وجاهت حقوقی بوده و معیار قبول یا رد اعلام آمادگی یا پیشنهادهایی که بصورت مکتوب و رسمی از سوی مناقصه گران در مهلت تعیین شده کارفرما به مناقصه گران ارسال می شود، نیست.

توجه
طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مناقصات، موارد ترک تسهیلات و عدم الزام برگزاری مناقصه (شامل فراجوان، اسناد و صورتجلسات یا تعیین برنده و انعقاد قرارداد) را برای عموم از طریق این پایگاه اطلاع رسانی نمایند.
علاقتمندان جهت دریافت اطلاعات یادشده از طریق گزینه **فراخوان ها** می توانند اطلاعات جاری و بانگانی را جستجو و مشاهده نمایند لیکن برای دریافت اسناد و صورتجلسات، **نسیام** در پایگاه فراهمی است.
لازم به یادآوری است این پایگاه به منظور اطلاع رسانی مناقصات کشور برای عموم مردم از طریق دولت راه اندازی گردیده و دریافت تمامی اطلاعات فوق کاملاً **رایگان** بوده و هیچ فرد و گروهی مجاز به اخذ هزینه جهت ارائه خدمات فوق نمی باشد.

در صورت عدم مشاهده مناقصات دستگاه های مسئول، به دستگاه مرتبط مراجعه شود.
به استناد بند "ن" ماده (26) آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی قانون برگزاری مناقصات، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که **قصد شرکت در انواع مناقصه، موارد ترک تسهیلات و عدم الزام برگزاری مناقصه** را دارند، باید پس از تکمیل فرم **ثبت نام، کد کاربری** خود را به دستگاه مناقصه گران **اعلام نمایند**.

فرم ثبت نام

- 1- انتخاب گزینه **نسیام** و تعریف **نسیام**، رمز عبور و **ایمیل معتبر** 2- دریافت **ایمیل فعال سازی** 3- کلیک روی **لینک فعال سازی** در **ایمیل**
- 4- ورود به پایگاه 5- انتخاب گزینه **نظمیات کاربری** و **بررسی اصلاح مشخصات حقیقی و حقوقی** و تکمیل **فرم دو بررسی**

صفحه آید

- ثبت نام
- فراخوان ها
- راهنمای پایگاه
- ارتباط با ما
- دستگاه های مرکزی
- درباره پایگاه
- فواصل و مقرات مرتبط
- فهرست بلند مناقصات
- نمایه و بزرگه کشور





ثبت نام به سامانه

نام کاربری/پست الکترونیک

کلمه عبور

☐ بخاطرم بنساز

ورود

[معمولی سامانه](#) |
 [تلفن با ما](#) |
 [سودهای مرتبط](#)

ثبت نام معاضدات مرجع قیمت گیری

برای معرفی خود به عنوان یک مرجع قیمت در سامانه باغات، بر روی لینک فوق کلیک نمایید و مراحل ثبت نام را با توجه به راهنمایی های زیر تکمیل نمایید.

ارسال مجدد لینک فعال سازی/کلمه عبور

در صورتی که قبلاً ثبت نام کرده اید، برای دریافت مجدد لینک فعال سازی به همراه نام کاربری و کلمه عبور بر روی لینک فوق کلیک نمایید.

بررسی و پاسخ های مطرح

در صورتی که در رابطه با سامانه باغات پرسشی دارید، میتوانید با کلیک بر روی لینک فوق بررسی خود را جستجو نمایید.

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور

مجموعی سامانه های
پلتفرم ثبت نام و ثبت نام

جستجو

به منظور صحت سنجی وضعیت معاد گواهینامه و کنترل ظرفیت شرکتهای مهندسی مشاور، پیمانکار و انفورمانتی در سامانه ساجار جدید، لازم است شرکتهای دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها از تاریخ این اطلاع به مدت یک ماه به سامانه ساجار sajar.mporg.ir مراجعه و از طریق دسترسی مرتبط، به سامانه جدید مراجعه و نسبت به ثبت اشکالات احتمالی، مغایرت میان وضعیت آخرین گواهینامه صادره با اطلاعات مورد نمایش در خصوص شرکت خود اقدام نمایند.

تاکید می شود اطلاعات نمایش داده شده در بازه زمانی فوق الذکر تنها و صرفاً به منظور صحت سنجی کارکرد سامانه جدید ساجار (سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی) بوده و هیچ گونه ارزش قانونی به منظور استناد اطلاعات آن در فرایند مناقصات نخواهد داشت. بدیهی است پس از پایان فرایند صحت سنجی به منظور استفاده دستگاههای اجرایی و عمومی، سامانه جدید جایگزین سامانه قدیم اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی خواهد شد. **سامانه جدید نسخه آزمایشی**

جستجوی ساده - **راهنما**

نام شرکت: شماره ملی شرکت:

برای مشاهده ریزه فیلتر شرکت ها (اول از سامانه ساجار) اینجا را کلیک کنید.

جستجوی پیشرفته - **راهنما**

جستجو با چند نوع گواهی نامه - **راهنما**

● - نظام فنی - اجرائی - (دامنه و حدود کاربرد)

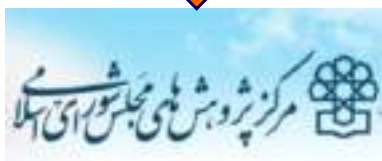
- دامنه و حدود کاربرد

طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی.

■ - در برنامه‌های توسعه دیگر تکرار شده است.

● - نظام فنی - اجرائی - (دامنه و حدود کاربرد)

- اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی



■ - استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید متناسب با نیازهای فنی و اجرایی برنامه.

■ - بکارگیری اصول علمی و ضوابط حاکم بر انتخاب تکنولوژی مناسب در جهت ایجاد صرفه و کیفیت بالاتر در اجراء و بهره برداری از طرح‌های عمرانی و نیز انتقال تکنولوژی مناسب از تخاب شده و همچنین ارتقاء سطح دانش فنی کشور، با توجه به سیاست‌های اشتغال در برنامه.

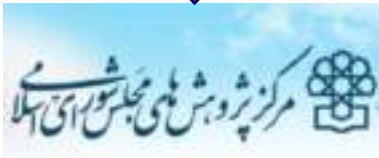
■ - ایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت مردم در مدیریت، اجراء و سرمایه‌گذاری.

■ - ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها.

■ - تأمین هدف خودکفایی کشور در زمینه امور فنی و اجرایی.

● - نظام فنی - اجرائی

- اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی (ادامه)



۴- مطالعه و طراحی، ساخت، نظارت بر ساخته، بهره‌برداری و ارزشیابی طرح‌های عمرانی و تنظیم روابط فنی و حقوقی بین عوامل دست‌اندرکار.

۵- نظارت و ارزشیابی عملکرد نظام و استفاده از نتایج حاصله در جهت تکامل و پویایی نظام فنی و اجرایی و همچنین اصلاح برنامه.

۶- جلب مشارکت بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات اعتباری مستقل یا عام‌المنفعه جهت سرمایه‌گذاری در کارهای عمرانی.

● - نظام فنی - اجرائی

- اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی برای تهیه اسناد



۴- تحقق اهداف نظام فنی و اجرایی کشور، با استقرار سامانه‌های آن شکل می‌گیرد. اصول نظام فنی و اجرایی کشور به شرح زیر، تبیین کننده خطوط هادی در تهیه اسناد، برای استقرار و پیاده‌سازی سامانه‌های آن است.

۴- ۱- اتخاذ رویکرد فرآیندی در سامانه‌های نظام.

در انجام فرآیندهای مربوط به هر یک از سامانه‌های نظام، مشخصات فرآیندها شامل فعالیت‌های اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روش‌ها و معیارهای پایش و اندازه‌گیری هر فرآیند مشخص می‌شوند.

۴- ۲- مد نظر قرار دادن بیشترین فایده ملی در تهیه اسناد.



● - نظام فنی - اجرایی

- اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی برای تهیه اسناد

- ۲- مد نظر قرار دادن بیشترین فایده ملی در تهیه اسناد.
- ۳- استفاده از استانداردهای معتبر و شناخته شده ملی و بین‌المللی و روش‌ها و تجربیات جهانی در تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
- ۴- شناخت و اولویت‌بندی اسناد مورد نیاز سامانه‌های نظام، در برنامه‌ریزی برای تهیه آن‌ها.
- ۵- سازگاری با مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط در تهیه اسناد.
- ۶- ارتقا و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور.
- ۷- پاسخگو بودن عوامل ذینفع نسبت به تعهدات و مسئولیت‌های خود در پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهای مربوط.
- ۸- استقرار سامانه تضمین انجام به موقع تعهدات مالی در دستگاه‌های اجرایی و تامین‌کنندگان منابع مالی.
- ۹- حمایت از ابتکارات، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
- ۱۰- احراز صلاحیت مجریان طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.



● - نظام فنی - اجرایی

- اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی برای تهیه اسناد

- ۱۱- احراز صلاحیت تامین‌کنندگان خدمات و کالا و ایجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع کارهای پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
- ۱۲- انتخاب فناوری مناسب در پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی برای بومی کردن آنها.
- ۱۳- استقرار و نهادینه ساختن نظام مدیریت کیفیت، در سازمان‌های عوامل ذینفع.
- ۱۴- لزوم استفاده از مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و کالاهای تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی استاندارد در طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
- ۱۵- تاکید ویژه بر آموزش و کسب مهارت‌های فردی و گروهی و بهبود مستمر آن‌ها.
- ۱۶- استقرار سامانه پایش و ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
- ۱۷- ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و تعاملات عوامل ذینفع.
- ۱۸- حمایت از استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی تامین‌کننده خدمات و کالا.



● - نظام فنی - اجرائی

- اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی برای تهیه اسناد

- ۱۹- ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخشهای مختلف در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مربوط.
- ۲۰- فراهم نمودن بستر لازم برای حضور فعال تامین‌کنندگان خدمات و کالا در میدان رقابت‌های بین‌المللی.
- ۲۱- استقرار سامانه مدیریت کارایی انرژی و زیست‌محیطی در پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی.
- ۲۲- تاکید بر کاهش آسیب‌پذیری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
- ۲۳- رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با هدف ملاحظات امنیتی و دفاعی.
- ۲۴- تشویق و بهره‌گیری از مشارکتهای مردمی در پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.



● - نظام فنی - اجرائی

- عوامل ذینفع در نظام فنی اجرایی کشور

- ۱- دستگاه‌های اجرایی:
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - که براساس ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ - و در چارچوب ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مربوط، مسئولیت پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند.
- ماده ۱۶۰ - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتهای و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.



● - نظام فنی - اجرائی

- عوامل دینفع در نظام فنی اجرایی کشور

ماده ۳۱ - قانون برنامه چهارم توسعه
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژههای سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید :

الف - نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژهها و طرحها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلیددر دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (۴۰٪) از طرحها مستقر کند.

ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.

ج - سازوکارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژههای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.



● - نظام فنی - اجرائی

- عوامل دینفع در نظام فنی اجرایی کشور

ماده ۳۱ - قانون برنامه چهارم توسعه (ادامه)
د - سازوکار ارزیابی پروژههای پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصاد و زیست محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژههای فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.

ه - حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.

و - تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.

ز - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۱ - قانون برنامه و بودجه
مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد طرحهای انتفاعی در صورتی که دستگاه اجرایی دارای مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی خاص خود باشد همچنین در مورد طرحهای عمرانی مربوط به مؤسسات عام‌المنفعه هیأت وزیران می‌تواند اجازه دهد که اجرای طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گیرد.



● - نظام فنی - اجرائی

- عوامل ذینفع در نظام فنی اجرایی کشور

- ۲- تامین کنندگان منابع مالی
سازمان‌ها، واحدها و اشخاص تامین کننده منابع مالی که در چارچوب قانون، اختیار تصویب طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تامین و تخصیص منابع مالی، نظارت برنامه‌ای و ارزشیابی آن‌ها را بر عهده دارند.
- ۳- بهره‌برداران
سازمان‌ها، واحدها و اشخاص دریافت کننده نتیجه طرح‌ها و پروژه‌ها که متصدی بهره‌برداری و نگهداری آن هستند و در تمامی فرآیندهای پدیدآوری طرح یا پروژه با دستگاه‌های اجرایی برای ایفای الزامات خود هماهنگی و مشارکت دارند.
- ۴- تامین کنندگان خدمات و کالا
مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان کالا، اشخاص واجد صلاحیتی هستند که خدمات و یا کالا را برای دستگاه‌های اجرایی تامین می‌کنند.



● - نظام فنی - اجرائی

- عوامل ذینفع در نظام فنی اجرایی کشور

- ۵- تهیه کنندگان اسناد
سازمان، دستگاه‌های اجرایی و انجمن‌های صنفی و تخصصی کشور هستند که مسئولیت تهیه یا مشارکت در تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند.



● - نظام فنی - اجرایی - نظام مدیریت طرحها

- نظام مدیریت طرحها

■ - مدیریت عبارت است از ، مجموعه فعالیت‌های هماهنگ شده برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، راهبری، هدایت و کنترل است که به عنوان یکی از سامانه‌های نظام، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

و تحقق جنبه‌هایی مانند :

- - دستیابی به استقلال فنی و فناوری پیشرفته، منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و زیست محیطی کشور.
 - - حفظ شئون اجتماعی و حقوق فنی و حرفه‌ای تمامی عوامل اجرایی.
 - - بسترسازی در همگام نمودن برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های مهندسی، متناسب با پیشرفت‌های علوم و فنون و نیازهای صنعتی و اقتصادی کشور.
 - - تعامل لازم با تشکلهای صنفی و تخصصی کشور.
 - - دستیابی به نظام‌های فنی و اجرایی کشورهای صنعتی و استفاده لازم از روش‌های اجرایی آنان.
 - - توانمندسازی سازمان‌های عوامل ذینفع برای فعالیت در فضای رقابتی.
 - - مدیریت، طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری
- را دارای رویکردی پویا و هدفمند و معطوف به حفظ منافع ملی می‌نماید.



● - نظام فنی - اجرایی - نظام مدیریت طرحها

- الزامات نظام مدیریت طرحها

- ۱- اتخاذ رویکرد فرآیندی و سیستمی در مدیریت.
 - ۲- به کارگیری استانداردهای مدیریت پروژه برای مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
- یادآوری : هماهنگی کافی بین عوامل ذینفع، توجه به فعالیت‌های طرح یا پروژه به صورت جامع و مانع، اتمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مدت و اعتبار مصوب، استفاده موثر از نیروهای صلاحیت‌دار، تولید، جمع‌آوری، توزیع و مستند سازی اطلاعات و اسناد در زمان مقرر و به طور متناسب، جلوگیری از بروز ریسک‌های پیش‌بینی نشده و تامین کالا و خدمات مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق فرآیندهای لازم در مدیریت پروژه.
- ۳- استقرار و پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت در سطح عوامل ذینفع.



● - نظام فنی - اجرائی - نظام مدیریت طرحها

- الزامات نظام مدیریت طرحها

- ۴- در انجام فرآیندهای مربوط به مدیریت، فعالیتهای اصلی، ماتریس مسئولیت و عوامل ذینفع هر فعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روشها و معیارهای پای ش و اندازه گیری هر فرآیند مشخص می گردند.
- ۵- ترویج کاربری فناوری اطلاعات IT با ایجاد بانک اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی
- ۶- بالا بردن سطح دانش فنی کشور، تبادل دانش و فناوری از طریق ارتباط با مراکز علمی و فنی داخلی و خارجی.
- ۷- کوشش همه جانبه در دستیابی به خود اتکایی فنی، از طریق تناسب بین اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی با سرمایه گذاریها.
- ۸- ایجاد تسهیلات برای آشنایی دانشجویان با نحوه ارایه و مدیریت خدمات فنی و کارهای اجرایی و همفکری در بهبود مستمر برنامه های درسی رشته های فنی و مهندسی و سایر رشته های مرتبط.



● - نظام فنی - اجرائی - نظام مدیریت طرحها

- الزامات نظام مدیریت طرحها

- ۹- توسعه ظرفیتهای مشاوره فنی - اقتصادی.
- ۱۰- زمینه سازی و ایجاد تسهیلات برای صدور خدمات فنی، مهندسی و حرفه ای.
- ۱۱- بستر سازی برای شکل گیری شرکتهای بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی.
- ۱۲- بالا بردن سطح آگاهی مردم با اطلاع رسانی از نتایج و آثار اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری.
- ۱۳- استقرار سامانه های تضمین خدمات ماندگار استفاده از صنعت بیمه و تضمین های صنفی.
- ۱۴- احراز صلاحیت عوامل ذینفع در انجام فعالیتهای مربوط به سامانه های نظام.
- ۱۵- ایجاد فضای رقابتی و منصفانه برای تامین کنندگان خدمات و کالا در انجام کارهای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری.



● - نظام فنی - اجرائی - نظام مدیریت طرحها

- الزامات نظام مدیریت طرحها

- ۱۶- ترویج مناسبات و روابط روشن و صادقانه، اخلاق حرفه‌ای و اعتماد سازی در سطح عوامل ذینفع.
- ۱۷- بستر سازی برای متناسب کردن دایمی ظرفیت‌ها و تقاضاهای خدمات مهندسی و اجرایی.
- ۱۸- استقرار ساز و کار لازم برای پایش و اندازه‌گیری میزان پاسخگویی تعهدات و تکالیف عوامل ذینفع نظام.
- ۱۹- ارزشیابی حین اجرا و پس از اجرا به عنوان اطلاعات بازخورد بهبود مستمر عملکردها.
- ۲۰- زمینه‌سازی و حمایت از ایجاد و شکل‌گیری شرکتهای کوچک محلی در مناطق کمتر توسعه یافته.

● - نظام فنی - اجرائی - کنترل کیفیت

شماره:	۱۴۵۵/۱۴۵۵۸۵۰
تاریخ:	۱۴۰۰/۰۳/۳۰

موضوع: فهرست و ارسای کنترل کیفیت اجرای ساختمان

در چارچوب ماده (۲۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲، به پیوست ضابطه شماره ۸۴۱ امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران، با عنوان «فهرست و ارسای کنترل کیفیت اجرای ساختمان» در قالب پنج جلد از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.



جلد اول) فهرست و ارسای کنترل کیفیت اجرای ساختمان بخش معماری

جلد دوم) فهرست و ارسای کنترل کیفیت اجرای ساختمان بخش سازه

جلد سوم) فهرست و ارسای کنترل کیفیت اجرای ساختمان بخش مکانیک

جلد چهارم) فهرست و ارسای کنترل کیفیت اجرای ساختمان بخش برق

جلد پنجم) فهرست و ارسای کنترل کیفیت اجرای ساختمان بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۔ نظام فنی ۔ اجرائی ۔ کنٹرل کیفیت

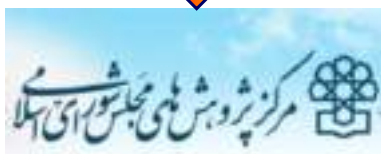
۱۴۰۰/۱۴۰۰/۸۰	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	تاریخ:	

کد	
5-1006	تاریخ روزی
5-1007	بنیان هاجر
5-1008	سازمان ناظران خبری
5-1008	نصب نیروهای راه پناه
5-1008	سازمان ناظران
5-1008	نصب معاونان خبری
5-1009	اجرائی و پیش زمینه فواید
5-1009	نصب معاونان
5-1009	نصب خبری
5-1009	اجرائی و پیش زمینه فواید

ردیف	شرح
5-1001	کنترل مصالح وارده به کارگاه
5-1002	کنترل های قبل از شروع عملیات احداث
5-1003	انهدات قبل از گودبرداری
5-1004	تاک بندی دیوار برشی بتنی
5-1004	تاک بندی ستون بتنی
5-1004	آرماتوربندی ستونهای بتنی
5-1004	تاک بندی تال های بتنی
5-1005	آرماتوربندی و نصب تیرچه های پیش ساخته بتنی
5-1005	آرماتوربندی دیوار برشی بتنی
5-1005	کنترل عملیات آهراش شالوده - اسکلت بتنی
5-1005	آرماتوربندی تیرهای بتنی
5-1005	آرماتوربندی تال های بتنی

[illegible]

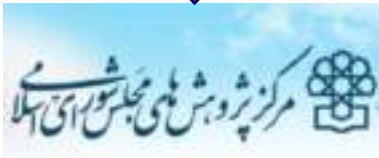
● - نظام فنی - اجرائی (اسناد نظام فنی و اجرائی)



- معیارها و ضوابط فنی
- مدیریت اجرایی
- مطالعه و طراحی
- نظارت بر ساخت
- آماده سازی برای بهره برداری
- ارزشیابی

● - نظام فنی - اجرائی (اسناد نظام فنی و اجرائی)

- معیارها و ضوابط فنی



□ - تعریف

معیارها و ضوابط فنی عبارتست از مجموعه‌ای از مشخصات فنی، ضوابط و دستورالعمل‌هایی که بر اساس اصول علمی (اقتصادی - فنی) موجود در کشور و در جهان با توجه به ارزشهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه و همچنین شرایط اقلیمی در جهت تنظیم و به ثمررساندن برنامه‌های عمرانی تهیه و تدوین می‌شوند.

● - نظام فنی - اجرائی

- اصول حاکم بر تهیه و تدوین معیارهای و ضوابط فنی

- ۱ - حداکثر بهره‌گیری از منابع داخلی اعم از نیروی انسانی و سایر منابع.
- ۲ - هماهنگی با روند دانش فنی پیشرو در جهان (با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و اقلیمی و فرهنگی کشور ایران) و ایجاد صرفه و کیفیت بهتر در به ثمر رسیدن طرح‌های عمرانی.
- ۳ - تعیین ضوابط لازم برای انتخاب تکنولوژی مناسب مورد نیاز و انتقال آن و ارتقاء سطح دانش فنی موجود در کشور.
- ۴ - هماهنگی و ارتقاء سطح دانش فنی در بخش‌های مختلف.
- ۵ - لزوم تنظیم و حفظ روابط فنی بین واحد مدیریت اجرایی، واحد خدمات مشاوره (مطالعه و طراحی و نظارت) و واحد ساخت و ایجاد نظم و یکنواخت نمودن روش‌های مطالعاتی طراحی، ساخت، بهره‌برداری و ارزشیابی.
- ۶ - یکنواخت نمودن ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی به منظور فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه آن‌ها.
- ۷ - برنامه‌ریزی متمرکز و جامعه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات تهیه کننده معیارها و ضوابط فنی (که وظیفه قانونی آنها تدوین معیار می‌باشد) به منظور جلوگیری از دوباره کاریها در این زمینه.

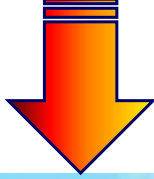
● - نظام فنی - اجرائی (اسناد نظام فنی و اجرائی)

- مدیریت اجرایی



□ - تعریف

مدیریت اجرایی عبارتست از کلیه فعالیت‌هایی که به منظور برنامه‌ریزی اجرایی، سازمان‌دهی، هدایت و راهبری و بالاخره مراقبت و کنترل مورد نیاز جهت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی انجام می‌شود.



● - نظام فنی - اجرائی

- اصول و مبانی حاکم بر مدیریت اجرایی

- ۱- سازماندهی فنی و حقوقی واحد مدیریت اجرایی طرح‌های عمرانی متناسب با حجم اعتبارات عمرانی و رشته عملیات اجرایی به منظور هر چه بالاتر بردن کیفیت فنی و اجرایی طرح‌ها.
- ۲- انجام مدیریت اجرایی طرح توسط مجری مربوط و رعایت مراتب مندرج در بند ۱ در صورت تفویض اختیار.
- ۳- اقدام تدریجی برای سازماندهی جدید و مستقل جهت تصدی مدیریت اجرایی طرح‌های عمرانی مربوط به دستگاه‌هایی که وظیفه اصلی آنان خدمات عمومی، رفاهی و بهره‌برداری و نگهداری است (نظیر دستگاه‌های قضایی، انتظامی، بهداشتی، آموزشی و...) و خودداری از ارجاع مدیریت اجرایی کارهای جدید به دستگاه‌های اخیرالذکر، و همچنین جمع‌آوری و انتقال افراد فنی این دستگاه‌ها به سازمان‌های جدید اجرایی و یا به دستگاه‌های اجرایی که وظیفه اصلی آنان مدیریت اجرایی طرح‌های عمرانی می‌باشد.
- ۴- اتخاذ تمهیداتی برای جذب و حفظ نیروهای فنی و مدیران اجرایی در دستگاه‌های اجرایی با رعایت اصل مزد در مقابل کار.

● - نظام فنی - اجرائی

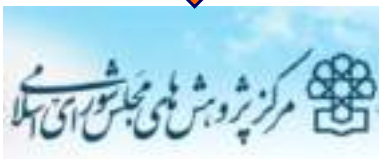
- اصول و مبانی حاکم بر مدیریت اجرایی

- ۵ - انجام مدیریت اجرایی طرحهای عمده و خاص توسط دستگاه اجرایی مرکزی و ایجاد زمینه مناسب در جهت رعایت اصل عدم تمرکز و استانی نمودن مدیریت اجرایی طرحها.
- ۶ - فراهم نمودن تدریجی زمینه لازم جهت مدیریت مردمی در پروژههای کوچکی که هزینه آن از محل خودیاری مرم تأمین می شود با هماهنگی لازم باشورای اسلامی محل مربوط.
- ۷ - به هنگام نمودن اطلاعات فنی و اجرایی مدیران از طریق آموزش.
- ۸ - تعیین ضوابط انتخاب میر اجراء با در نظر داشتن خصوصیات فنی و اجرایی طرحهای مختلف.
- ۹ - عدم شروع مراحل اجرای طرح بدون وجود گزارش توجیه فنی و اقتصادی برای آن.
- ۱۰ - انجام مراحل مختلف اجرای یک طرح از زمان شروع مرحله مطالعه و طراحی مقدماتی تا زمان بهره برداری با توجه به امکان تأمین منابع مالی و غیر مالی در قالب برنامه زمان بندی شده.

● - نظام فنی - اجرائی (اسناد نظام فنی و اجرائی)

- مطالعه و طراحی

□ تعریف



مطالعه و طراحی کلیه تحقیقات و مطالعات منطقه ای و جامع بخشی مورد لزوم برای تدوین و اصلاح برنامه و همچنین فعالیتهایی را که برای طراحی اجرایی و شروع و انجام مرحله ساخت و نیز آماده شدن برای بهره برداری یک پروژه لازم است، در بر می گیرد.

● - نظام فنی - اجرائی

- اصول و مبانی حاکم بر مطالعه و طراحی

- ۱- انجام مطالعه و طراحی در قالب مطالعات جامع بخشی و منطقه‌ای و برنامه‌های عمرانی.
- ۲- تعیین دستگاه بهره‌برداری در مرحله مطالعات شناسایی و انجام بررسیها و مطالعات مربوط به سازمان‌دهی و شیوه‌های بهره‌برداری و همچنین تهیه برنامه زمان‌بندی عملیات آماده‌سازی در مرحله مطالعه و طراحی.
- ۳- شروع هر یک از مراحل مطالعه و طراحی مقدماتی و طراحی تفصیلی و اجرایی با رعایت فاصله زمانی منطقی این مراحل با شروع عملیات ساخت.
- ۴- رعایت هماهنگی طرح با سایر طرحهای مربوط (اعم از طرحهایی که در منطقه طرح قرار دارد و غیر آن) و ملاحظه شرایط اقلیمی، استعدادها و امکانات بالقوه مناطق مختلف، حفاظت محیط‌زیست و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی مناطق.
- ۵- انجام خدمات مطالعه و طراحی توسط واحدهای ذیصلاحیت در چارچوب معیارها و ضوابط فنی و اجرایی.
- ۶- شناخت، انتخاب و به کارگیری تکنولوژی مناسب در طراحی، ساخت و بهره‌برداری و فراهم آوردن زمینه لازم برای آموزش، انتقال و ارتقاء سطح تکنولوژی.

● - نظام فنی - اجرائی

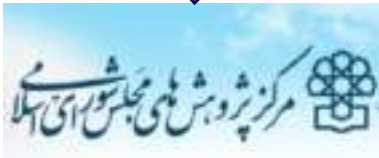
- اصول و مبانی حاکم بر مطالعه و طراحی (ادامه)

- ۷- بالا بردن کیفیت کارهای با رعایت اصل صرف، از طریق بکارگیری روش مسابقه بین واحدهای خدمات مشاوره در موارد ممکن.
- ۸- جلب مشارکت مردم و استفاده از نظرات آنان در طراحی بالاخص در طرحهای که مستقیماً در ارتباط با زندگی مردم می‌باشد.
- ۹- تصویب نتایج مطالعات و طراحی‌های انجام شده و انتخاب بهترین گزینه از نظر فنی و اقتصادی توسط دستگاه اجرایی با استفاده از هیأت‌های تخصصی ذیصلاحیت.
- ۱۰- رعایت تناسب در ایجاد ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی (در بخش‌های مختلف عمومی، دولتی و غیر دولتی) در ارتباط با نیازهای برنامه‌های عمرانی.
- ۱۱- ایجاد انگیزه و اتخاذ سیاستهای لازم برای استانی نمودن واحدهای خدمات مشاوره
- ۱۲- حداکثر استفاده از منابع و امکانات داخلی در طراحی.

● - نظام فنی - اجرائی (اسناد نظام فنی و اجرائی)

- نظارت بر ساخت

□ تعریف



نظارت فنی بر ساخت مشتمل است بر فعالیتهایی که به جهت کنترل کمی و کیفی عملیات ساخت طرحهای عمرانی، از طریق اعمال نظارت عالیه و یانظارت مستقیم بر کارها صورت میگیرد و هدف آن تطبیق کمی و کیفی عملیات ساخت با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی و برنامه زمانی اجرای کار می‌باشد. اصول و مبانی حاکم بر نظارت بر عملیات ساخت

● - نظام فنی - اجرائی

- اصول و مبانی حاکم بر نظارت بر عملیات ساخت

- ۱ - الزامی بودن اعمال نظارت بر ساخت در کلیه پروژه‌ها و مستقل بودن قسمت نظارت از واحد ساخت.
- ۲ - مسئول بودن دستگاه نظارت نسبت به کنترل صحت اجرای عملیات توسط واحد ساخت به منظور اجرای صحیح کار بر طبق معیارها و ضوابط فنی نقشه‌های اجرایی و سایر اسناد و شرایط کار.
- ۳ - مسئول بودن دستگاه نظارت نسبت به کنترل و صحت خدمات و عملیات آزمایشگاهی ساخت، در این زمینه دستگاه نظارت می‌تواند با تأیید کارفرما از خدمات واحدهای آزمایشگاهی ذیصلاحیت استفاده نماید و یا اینکه رأساً خدمات را انجام دهد.
- تبصره - در مورد کارهای بزرگ واحد ساخت نیز باید با دایر کردن آزمایشگاه از مرغوبیت و صحت و کیفیت مطلوب مصالح و عملیات خود اطمینان حاصل کند. در مواقعی که دستگاه نظارت لازم بداند آزمایشات واحد ساخت تحت نظر او انجام خواهد شد و به هر حال اقدام واحد ساخت خواه رأساً و خواه تحت نظارت دستگاه نظارت از مسئولیت دستگاه نظارت نسبت به کنترل و تأیید کیفیت و کمیت مطلوب کار نمی‌کاهد.

● - نظام فنی - اجرائی

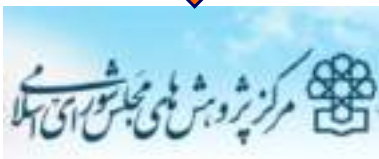
- اصول و مبانی حاکم بر نظارت بر عملیات ساخت (ادامه)

- ۴ - تهیه و استفاده از شرح خدمات تیپ نظارت و همچنین تعیین ترکیب استاندارد برای عوامل نظارت بر ساخت و مشخصات و وظایف آنها در رشته‌های مختلف.
- ۵ - تهیه ضوابط و دستورالعمل‌های فنی نحوه انجام نظارت بر ساخت به منظور استفاده از آن توسط دستگاه نظارت.
- ۶ - ایجاد انگیزه و پیش‌بینی تسهیلات رفاهی برای کارکنان نظارت کارگاهی به منظور جذب افراد کاردان در کادر نظارت.
- ۷ - استفاده از همان واحد خدمات مشاوره که خدمات مطالعه و طراحی تفصیلی طرح را انجام داده است برای خدمات نظارت در صورت امکان.
- ۸ - توجه به امر آموزش و تربیت کادر نظارت فنی به منظور بالا بردن سطح کیفی پروژه از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و تهیه و ارسال نشریات فنی.

● - نظام فنی - اجرائی (اسناد نظام فنی و اجرائی)

- آماده‌سازی برای بهره‌برداری

□ تعریف



آماده‌سازی برای بهره‌برداری مشتمل بر کلیه فعالیت‌هایی است که به منظور تهیه و تدارک مواد و مصالح و تجهیزات و قطعات یدکی، نیروی انسانی و همچنین تهیه دستورالعمل‌های بهره‌برداری به موازات سایر فعالیت‌های اجرایی طرح توسط واحد بهره‌بردار انجام می‌شود تا بهره‌برداری به موقع و با ظرفیت پیش‌بینی شده در طراحی ممکن گردد این فعالیت‌ها توسط مدیریت.

● - نظام فنی - اجرائی

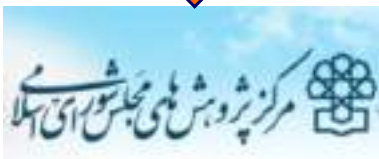
- اصول و مبانی حاکم بر آماده‌ساز برای بهره‌برداری

- ۱- تعیین واحد بهره‌بردار و انجام به موقع فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی اجرایی عملیات آماده سازی، سازماندهی و آموزش نیروی انسانی دوران بهره‌برداری و نیز سایر اقدامات لازم برای بهره‌برداری قبل از اتمام دوران ساخت. قبل از اتمام دوران ساخت.
- ۲- تهیه به موقع دستورالعمل‌های نگهداری و بهره‌برداری (فنی، مالی، اداری) به طور ساده و روشن.
- ۳- پیش‌بینی و تهیه و تدارک به موقع ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات و لوازم و مصالح مورد نیاز برای حداقل یک سال از مرحله بهره‌برداری.
- ۴- تأمین نیازهای تکنیکی و دانش فنی بهره‌برداری به نحوی که انتقال و بکارگیری تکنولوژی را در چهارچوب سیاست‌های تعیین شده به همراه داشته‌باشد.
- ۵- تنظیم روابط دستگاه بهره‌بردار و مدیریت اجرایی و فراهم نمودن امکان بهره‌برداری تدریجی از کار.

● - نظام فنی - اجرائی (اسناد نظام فنی و اجرائی)

- ارزشیابی

□ تعریف



ارزشیابی عبارتست از فعالیت‌هایی که به منظور سنجش عملکرد نظام فنی و اجرایی در جهت وصول به اهداف مصرح در نظام و نیز مقایسه این عملکرد با هدف‌های تعیین شده طی برنامه‌های عمرانی و تأثیر نتایج حاصله در فرآیند تهیه و تنظیم برنامه انجام می‌شود.

● - نظام فنی - اجرائی

- اصول و مبانی حاکم بر ارزشیابی

- ۱- ارزشیابی از جنبه فنی و اقتصادی و اجتماعی، مالی و نهادی بر مبنای شاخصها نرمها و استاندارد علمی و فنی.
- ۲- انتخاب معیارها و روشهای ارزشیابی به نحوی که نتایج حاصل از اطلاعات آن متضمن تقویت و اصلاح مکانیسم برنامه‌ریزی در سطوح مختلف کلان بخشی و طرح باشد.
- ۳- انتخاب زمان مناسب جهت ارزشیابی قبل از ورود زیان غیر قابل جبران به منظور چاره‌جویی و اعمال اصلاحات لازم.
- ۴- ارزشیابی منظم و زمان‌بندی شده از عملکرد ضوابط، معیارها و روشها، عوامل دست‌اندرکار.
- ۵- ارزشیابی منظم و زمان‌بندی شده از عملکرد طرحهای عمرانی در مراحل مختلف مطالعه و طراحی، ساخت و بهره‌برداری و انعکاس نتایج آن به منظور اصلاح نظام فنی و اجرایی.
- ۶- ارزشیابی از طریق ایجاد شناسنامه کاری برای عوامل، افراد فنی و متخصص و نیز شناسنامه برای هر یک از طرحهای عمرانی.
- ۷- ایجاد نظام اطلاعاتی و بروز نمودن اطلاعات در مراحل مختلف اجرای طرح جهت آگاهی از وضعیت و مشکلات واحدهای مدیریت اجرایی، واحدهای ساخت، واحد خدمات مشاوره و واحدهای بهره‌برداری از نظر کمی و کیفی.

● - نظام فنی - اجرائی

- مقایسه نظام فنی و اجرائی چند کشور با ایران



مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و

قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل دوم - پایان

مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....
تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالیپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل سوم - شروع

— سرفصل های مصوب درس —

ردیف	مباحث	نمادهای جداول
۱	پیشانی پروژه اقتصاد و مسائل، نگاه های اقتصادی، طرح های توسعه ای و خصوصیات آن، مراحل و فرآیندهای پدیدآوری طرح ها و پروژه ها، تعریف پروژه، انحصاری و قانونی، مراحل پروژه، ساختار و سازمان پروژه، جریان نقدینگی پروژه	
۲	نظام فنی-اجرایی، احکام بر طرح های عمرانی، ساختار نظام فنی-اجرایی، سامانه های نظام فنی-اجرایی، دامنه و کاربرد نظام فنی-اجرایی، اسناد نظام فنی-اجرایی، نظام های طرح های عمرانی و غیرعمرانی، نظام مدیریت طرح ها، نظام جامع کنترل کیفی، مقایسه تطبیقی نظام فنی-اجرایی چند کشور با ایران	
۳	مبانی حقوقی اجرای طرح های عمرانی (قوانین و مقررات احکام بر طرح های عمرانی): تعریف و دامنه قوانین بالادستی (قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون معاملات عمومی، قانون حفاظت از استفاده از توان مهندسی، تعریف و دامنه قوانین فراگیر و تمام شمول (قانون مدنی، قانون تجارت، تعریف و دامنه قوانین پایین دستی (اسناد پیمان، اسناد اخراج صلاحیت و رتبه بندی، اسناد ارجاع کار و واگذاری، اسناد فهرست بهاء، اسناد فنی، ساختار نظارت بر عملکرد طرح های عمرانی (نمودار مقیاس، نمودار سیر، نمودار سیر و نمودار سیر)	
۴	قوانین و مقررات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان و بررسی مباحث مختلف آن و تعریف جایگاه قانونی هر یک از قانون شهرداری ها، قوانین زمین اجتنابی، ایست و مقررات مربوطه، قوانین نظام مهندسی، قانون محیط زیست، یمنه در پیمان ها	گروه فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



— سرفصل های مصوب درس

ردیف	مباحث	تعداد جلسات
۵	ساختار پیمان: استراتژی انواع روش های ترسیم پروژه ها (PDS)، قراردادها (عمالی، متعارف، شبه عملی)، مدیریت طرح (چهار حاشی، DB, DBO, EPC, EP, P, C, PC, BOT, BOO, Buyback، تعریف پیمان، مبانی حقوقی پیمان، خصوصیات عمومی، شرح و تفسیر مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان، معیارهای تکمیل پیمان، ضمانت، ابروف، پیمان ضمانت بین المللی، پیمان ساخت و ساز، لیدینگ، پیمان طرح و ساخت، لیدینگ، پیمان کلید گردان، لیدینگ، نحوه برآورد و تنظیم اسناد پیمان، طرقین اصلی پیمان و سیستم نظارت، پیمانهای پیمانکاران، مشاوران و مدیریتی، شرایط پیمان و فهرست بها، نحوه ارائه پیشنهاد از سوی پیمانکاران و مشاوران، خدمات نامه های پیمان	
۶	مدیریت پیمان: ادعا و حل اختلاف، در پیمان ها، مستندسازی، در پیمان ها، تسهیم ریسک، در پیمان ها، مدیریت تغییرات، در پیمان ها، مدیریت انباری، پیمان ها، تعارض مصالح، در پیمان ها، مدیریت سبد پیمان، سیستم های اطلاعات مدیریت پیمان، روش های مشارکتی در پیمان ها (Consortium, Partnership, Joint Venture and Alliance)	
۷	مرور کلی درس و ذکر نکات مهم	
۸	امتحان نهایی	گروه های درسی



● — فصل سوم

مدیریت و مقررات پیمان



محیط حقوقی اجرای طرح های عمرانی (قوانین و مقررات حاکم بر طرح های عمرانی)

- تعریف دامنه قوانین بالادستی (قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون معاملات عمومی، قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی)
- تعریف و دامنه قوانین فراگیر و تمام شمول (قانون مدنی، قانون تجارت)
- تعریف و دامنه قوانین پائین دستی (اسناد پیمان، اسناد احراز صلاحیت و رتبه بندی، اسناد ارجاع کار و واگذاری، اسناد فهرست بها، اسناد فنی)
- ساختار نظارت بر عملکرد طرحهای عمرانی (قوه مقننه مجلس، قوه مجریه، و قوه قضائیه)
- جمع بندی و مطالب مهم و اضافی

● - قانون چیست

قانون چیست

بنا به نوشته ها و به روایت از برخی متون و نظرات اهل فن ، قانون
معرب کلمه یونانی canon است که از راه زبان سریانی وارد زبان
عربی گردیده است
در اصل به معنای « خط کش » به کار رفته است.
بعداً معنی قاعده به خود گرفته است.

قانون قواعد کلی است که بطور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشد و
عبارت است از احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری
دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.

● - قانون چیست

- طبقه بندی قوانین



- قوانین ماهوی شکلی،
- قوانین آمری و تفسیری،
- قانون عام و قانون خاص،
- قانون مجمل
- قانون مبین

- اعتبار قانون را میتوان به شرح زیر تقسیم کرد:

- ۱- قانون اساسی
- ۲- قانون عادی
- ۳- قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای مجلس
- ۴- عهدنامه های بین المللی
- ۵- مصوبات قوه مجریه

● - قانون اساسی جمهوری اسلامی



شامل

۱۴

فصل

۱۷۷

اصل

● - قانون اساسی جمهوری اسلامی



■ - مقدمه قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.

● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - حکومت اسلامی

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - قضا در قانون اساسی

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.

(و اذا حکمتهم بین الناس ان تحکمو بالعدل).



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - قوه مجریه

قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.





● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل اول : اصول کلی

- - اصل اول
- - اصل دوم
- - اصل سوم
- - اصل چهارم
- - اصل پنجم
- - اصل ششم
- - اصل هفتم
- - اصل هشتم
- - اصل نهم
- - اصل دهم
- - اصل یازدهم
- - اصل دوازدهم
- - اصل سیزدهم
- - اصل چهاردهم



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل دوم :

زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

- - اصل پانزدهم ←
- - اصل شانزدهم
- - اصل هفدهم ←
- - اصل هیجدهم

اصل ۱۵ - زبان و خط رسمی
اصل ۱۷ - تاریخ رسمی و تعطیلات جمعه

● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل سوم: حقوق ملت

- اصل نوزدهم
- اصل بیستم ←
- اصل بیست و یکم
- اصل بیست و دوم
- اصل بیست و سوم
- اصل بیست و چهارم
- اصل بیست و پنجم
- اصل بیست و شش الی سی و ششم ←
- اصل سی و هفتم
- اصل سی و هشتم
- اصل سی و نهم
- اصل چهل
- اصل چهل و یکم
- اصل چهل و دوم



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

- اصل چهل و سوم
- اصل چهل و چهارم (*****) ←
- اصل چهل و پنجم ←
- اصل چهل و ششم
- اصل چهل و هفتم
- اصل چهل و هشتم
- اصل چهل و نهم
- اصل پنجاهم ←
- اصل پنجاه و یکم
- اصل پنجاه و دوم
- اصل پنجاه و سوم
- اصل پنجاه و چهارم ←
- اصل پنجاه و پنجم ←





● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل پنجم:

حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

- - اصل پنجاه و ششم
- - اصل پنجاه و هفتم
- - اصل پنجاه و هشتم
- - اصل پنجاه و نهم
- - اصل شصتم
- - اصل شصت و یکم



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل ششم : قوه مقننه

- - اصل شصت و یکم
- - اصل شصت و دوم
- - اصل شصت و سوم
- - اصل شصت و چهارم
- - اصل شصت و پنجم
- - اصل شصت و ششم
- - اصل شصت و هفتم
- - اصل شصت و هشتم  الی نود و چهارم
- - اصل نود و پنجم
- - اصل نود و ششم
- - اصل نود و هفتم
- - اصل نود و هشتم
- - اصل نود و نهم

اصل ۹۰ - شکایت از دولت ، قوه قضائیه و....
اصل ۹۱ - شورای نگهبان

● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل هفتم: شوراها

- ← اصل یکصد و یکم
- ← اصل یکصد و یکم
- اصل یکصد و دوم
- ← اصل یکصد و سوم
- اصل یکصد و چهارم
- اصل یکصد و پنجم
- اصل یکصد و ششم

اصل ۱۰۰ - شوراهاى اسلامى
اصل ۱۰۱ - شورای عالی استانها
اصل ۱۰۳ - الزام استانداران و فرمانداران ..ملزم به
تبعیت از تصمیمات شوراها

● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

- اصل یکصد و هفتم
- اصل یکصد و هشتم
- اصل یکصد و نهم
- اصل یکصد و دهم
- اصل یکصد و یازدهم
- اصل یکصد و دوازدهم

● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل نهم : قوه مجریه

- - اصل یکصد و سیزدهم
- - اصل یکصد و چهاردهم
- - اصل یکصد و پانزدهم
- - اصل یکصد و شانزدهم
- - اصل یکصد و هفدهم
- - اصل یکصد و هیجدهم
- - اصل یکصد و نوزدهم
- - اصل ۱۲۰ الی ۱۴۵ ←
- - اصل یکصد و چهل و ششم
- - اصل یکصد و چهل و هفتم
- - اصل یکصد و چهل و هشتم
- - اصل یکصد و چهل و نهم
- - اصل یکصد و پنجاهم
- - اصل یکصد و پنجاه و یکم



اصل ۱۲۵ - امضای عهدنامه : قرارداد..... رئیس جمهور
اصل ۱۳۸ - امکان صدور بخشنامه از سوی وزرا

● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل دهم : سیاست خارجی

- - اصل یکصد و پنجاه و دوم
- - اصل یکصد و پنجاه و سوم
- - اصل یکصد و پنجاه و چهارم
- - اصل یکصد و پنجاه و پنجم



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل یازدهم: قوه قضائیه

- اصل یکصد و پنجاه و ششم
- اصل یکصد و پنجاه و هفتم
- اصل یکصد و پنجاه و هشتم
- اصل یکصد و پنجاه و نهم
- اصل یکصد و شصتم
- اصل یکصد و شصت و یکم ←
- اصل یکصد و شصت و دوم
- اصل ۱۶۳ الی ۱۶۸
- اصل یکصد و شصت و نهم
- اصل یکصد و هفتادم
- اصل یکصد و هفتاد و یکم
- اصل یکصد و هفتاد و دوم ←
- اصل یکصد و هفتاد و سوم ←
- اصل یکصد و هفتاد و چهارم ←



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی

■ - فصل دوازدهم: صدا و سیما

- اصل یکصد و هفتاد و پنجم

■ - فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

- اصل یکصد و هفتاد و ششم

■ - فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

- اصل یکصد و هفتاد و هفتم



● - قانون اساسی جمهوری اسلامی



■ - فصل سوم: حقوق ملت

✿ اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

✿ اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

- فصل اول - هدف

● ماده ۱ - هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:

■ الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

■ ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب باتوجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه.

■ ج - تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل دوم - وظایف و اختیارات

● ماده ۲ - حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.

■ تبصره - منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود می باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل دوم - وظایف و اختیارات

- ماده ۳ - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.
- ماده ۴ - رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
- ماده ۵ - بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
- ماده ۶ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی باتوجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
- ماده ۷ - رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون.
- ماده ۸ - تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل سوم - سازمان و تشکیلات

● ماده ۹ - دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن بپیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

● ماده ۱۰ - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

■ تبصره - برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل سوم - سازمان و تشکیلات

● ماده ۱۱ - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

● تبصره - برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

● ماده ۱۲ - دیوان محاسبات کشور دارای ۴ هیأت مستشاری و یک دادسرا در تهران و ۴ هیأت مستشاری و دادیار مقیم در ۴ منطقه کشور می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

■ تبصره - هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هیأت مستشاری در مرکز یکی از استانهای مربوط خواهد بود.

● ماده ۱۳ - دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل سوم - سازمان و تشکیلات

● ماده ۱۴ - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

● ماده ۱۵ - سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:

❖ الف - دو معاون.

❖ ب - تعداد مشاور لازم.

❖ ج - تعداد کافی حسابرس و ممیز حساب و کارشناس فنی.

❖ د - مستخدمین اداری.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل سوم - سازمان و تشکیلات

● ماده ۱۶ - انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید:
رئیس دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از دریافت حکم اسامی ۴۰ نفر از میان افراد واجد شرایط در ماده ۱۷ را به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور ۲۴ نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت‌های مستشاری و ۸ نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

● ماده ۱۷ - مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری از بین کارکنان امین و متدین و متخصص در امور دیوان محاسبات و یا افراد دیگر واجد شرایط مذکور در این ماده انتخاب می‌شوند.

● ماده ۱۸ - رئیس و دادستان و اعضای هیأت‌های مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضای جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل سوم - سازمان و تشکیلات

- ماده ۱۹ - جلسات هیأت‌های مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأت‌ها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
- ماده ۲۰ - اعضاء جانشین موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأت‌های مستشاری درخواست خواهند آمد:
 - ۱ - در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأت‌ها.
 - ۲ - در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از ۴ ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.
- تبصره - اعضاء جانشین قبل از این که به موجب این ماده به کار دعوت شوند و ظایفی را که از طرف دستگاه‌های مربوط به آنها ارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل سوم - سازمان و تشکیلات

- ماده ۲۱ - دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاه‌ها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
- ماده ۲۲ - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه فوق‌الذکر تابع قانون است خدام کشوری خواهد بود.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل چهارم - نحوه کار هیأت‌های مستشاری

● ماده ۲۳ - موارد ارجاعی که در هیأت‌های مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می‌گیرد علاوه بر موارد مذکور در این قانون عبارتند از:

- ❖ الف - عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمده و هزینه، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
- ❖ ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
- ❖ ج - عدم واریز به موقع درآمده‌سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.
- ❖ د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.
- ❖ ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل چهارم - نحوه کار هیأت‌های مستشاری

- ❖ ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.
- ❖ و - پرونده‌های کسری ابواب‌جمعی مسئولین مربوط.
- ❖ ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حساب‌برسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
- ❖ ح - پرداخت و دریافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
- ❖ ط - تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حساب‌رسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه.
- تبصره - این هیأت‌ها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولین ضمن اعلام رأی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل چهارم - نحوه کار هیأت‌های مستشاری

● ماده ۲۴ - هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأت‌های مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

● ماده ۲۵ - هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

● ماده ۲۶ - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلا اجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل چهارم - نحوه کار هیأت‌های مستشاری

● ماده ۲۷ - هیأت‌های مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می‌گذارد.

● ماده ۲۸ - آراء هیأت‌های مستشاری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رأی صادره هیأت‌های مستشاری مستند به قبول محکوم‌علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

■ تبصره ۱ - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند. محل تشکیل محکمه مذکور در تهران خواهد بود.

■ تبصره ۲ - در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأت‌ها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده ۲۸ دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و با اظهار نظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل چهارم - نحوه کار هیأت‌های مستشاری

● ماده ۲۹ - تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود:

- ❖ الف - در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
- ❖ ب - در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
- ❖ ج - هر گاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی به دست آید که محرر شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.
- ❖ د - هر گاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در م راجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.

■ تبصره ۱ - تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تأمین مقتضی.

■ تبصره ۲ - محکمه مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل چهارم - نحوه کار هیأت‌های مستشاری

- ماده ۳۰ - تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی هیأت‌های دیوان محاسبات کشور و دادگاه مربوطه به دادستان و یا نماینده او و مسئول یا مسئولین امر ابلاغ می‌شود. حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین امر مانع رسیدگی و صدور رأی و حکم نخواهد بود و هیأت و دادگاه پس از استماع نظر دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و حکم خواهد نمود.
- ماده ۳۱ - هر گاه یکی از هیأت‌های مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.
- ماده ۳۲ - تصحیح و رفع ابهام آراء هیأت‌های مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظر با هیأت‌ها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌باشد.
- ماده ۳۳ - مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل چهارم - نحوه کار هیأت‌های مستشاری

- ماده ۳۴ - رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدید نظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌رسان و محکومیت آنان به مجازات‌های اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
- ماده ۳۵ - در مورد کسر ابواب‌جمعی مسئولین مالی دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌توانند از مرجع تجدید نظر درخواست تأمین خواسته را بنمایند مرجع مربوط در صورتی که دلائل درخواست تأمین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجرا می‌باشد.
- ماده ۳۶ - هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل ۱۶ نفر اعضای اصلی هیأت‌های مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود:

- الف - ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأت‌های مستشاری.
- ب - اظهار نظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی.
- ج - اظهار نظر در آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور.
- د - سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل پنجم - مقررات متفرقه

- ماده ۳۷ - تخلفات اداری اعضای هیأت‌های مستشاری طبق دستور رئیس به وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیأتی مرکب از سه نفر از رؤسای هیأت‌های مستشاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مرجع تجدید نظر در این مورد هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور است.
- ماده ۳۸ - تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی در هیأت عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد. مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.
- ماده ۳۹ - دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل پنجم - مقررات متفرقه

- ماده ۴۰ - تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است.
- ماده ۴۱ - دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می‌شود رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
- ماده ۴۲ - دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
- ماده ۴۳ - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال ۱۳۵۹ به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیون مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و متعاقباً لایحه تفریغ بودجه این حسابها از سوی وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

● - قانون دیوان محاسبات کشور

فصل پنجم - مقررات متفرقه

- ماده ۴۴ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
- ماده ۴۵ - قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
- تبصره - تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آیین‌نامه‌های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.
- ماده ۴۶ - اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

● - قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور

● فصل اول - کلیات

● فصل دوم - اجرای بودجه

■ بخش ۱ - درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

■ بخش ۲ - هزینه ها و سایر پرداختها

■ بخش ۳ - معاملات دولتی

● فصل سوم - نظارت مالی

● فصل چهارم - تنظیم حساب و تفریغ بودجه

● فصل پنجم - اموال دولتی

● فصل ششم - مقررات متفرقه

● - قانون محاسبات عمومی کشور

فصل اول - کلیات

ماده ۱- بودجه کل کشور بر پایه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت شرح زیر تشکیل میشود :

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف- پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .

ب- پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مالی مربوطه انجام دهد .

۲- بودجه شرکتها دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار .

۳- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده ۲- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده ۳- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از شاوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده ۴- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتها دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

تبصره - شرکتهایی که از طریق مشاربه و مزارعه و اشغال اینها بمنظور بکار انداختن سربده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته میشوند .

● قانون محاسبات عمومی کشور

- ماده ۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.
- تبصره- فهرست این قبیل مؤسسات و نهادهای با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
- ماده ۶- سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود.
- ماده ۷- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
- ماده ۸- دیرین یا ملحق عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
- الف- احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
- ب- اتواع بدعی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های معاشرت، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد.
- ج- سایر بدهیهای که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیرین یا ملحق موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.
- ماده ۹- مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل، بودجه یا با قسمت، از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولت، مشخص میکند.

● قانون محاسبات عمومی کشور

- ماده ۱۰- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.
- ماده ۱۱- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به امضاء هدایای که برای مصارف خاصی اعطاء میگردد و مانند آنها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه تاری کل متمرکز شود.
- ماده ۱۲- سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و مأموریت درآمد ندارند.
- ماده ۱۳- وجوه عمومی عبارت است از تقذیه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و متعلق تحصیل آن متحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
- تبصره- وجوهی نظیر سپرده، وجه القسان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضای مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است ملایم که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا اجراء امری صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجه عمومی تلقی میگردد.
- ماده ۱۴- درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاصی در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.
- ماده ۱۵- درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبالت ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند علیه آن شرکتها میگردد.
- ماده ۱۶- سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کالشی سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند.

● قانون محاسبات عمومی کشور

- ماده ۶۷- تشخیص - عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای تیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است .
- ماده ۶۸- تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .
- ماده ۶۹- تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از :
- الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
- ب - اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
- ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .
- د - پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .
- ماده ۷۰- تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک الیهات کننده بدهی .
- ماده ۷۱- حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تدایه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیصلاح در وجه ذینفع صادر میشود .
- ماده ۷۲- درخواست وجه سدی است که ذیصلاح برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده ۷۱ این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکي پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر میکند .
- ماده ۷۳- هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور فعلی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا علوین مشابه یا رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .

● قانون محاسبات عمومی کشور

- ماده ۷۴- انتخاب گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد .
- تبصره - میزان انتخاب گردان خزانه حداکثر تا سه درصد ۳٪ بودجه عمومی دولت تعیین میگردد (۱)
- ماده ۷۵- انتخاب گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد .
- ماده ۷۶- انتخاب گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بخشی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیصلاح قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد .
- ماده ۷۷- انتخاب گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل انتخاب گردان حسابداری از طرف ذیصلاح با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آییننامه های اجرایی آن مجاز پذیراقت انتخاب گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .
- ماده ۷۸- پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادهای طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .
- ماده ۷۹- علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد یا رعایت مقررات صورت میگیرد .
- ماده ۸۰- سپرده از نظر این قانون عبارت است از :
- الف - وجهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

ب- وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کالا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .

ج- وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذیفغ پرداخت شود .

تبصره- وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق ، تلفن ، تلکس ، گاز و نظائی آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .

ماده ۳۱- ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .

۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .

۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور .

تبصره ۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میدهد .

تبصره ۲- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت مینارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۳۲- معاون ذیحساب مأموریت است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود .

ماده ۳۳- نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع بودجه استانی و ابلانغ اعتبار بودجه های استانی و اقتضای حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوطه زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد .

ماده ۳۴- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذربط به این سمت منصوب و مسؤولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت اموال محلی ، بعهده او واگذار میشود . آئیننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤولیتهای امین اموال در مورد اموال متغیر و غیر متغیر با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد ، ماده ۳۵- کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .

ماده ۳۶- عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسؤولیتهای موضوع ماده ۳۱ این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود . کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مانده که به اقتضای طرح و ماهیت وظایف قانونی خرید و یا مأموریتهای مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

بخش ۳- معاملات دولتی

- ماده ۴۹- معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :
- ۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .
 - ۲- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها یا نهادهای و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر :
 - الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد .
 - ب- شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند .
 - ج- شرکتهای و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند .
- که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .
- ۳- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر نمرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

- ۴- درمورد خرید یا استجاره اموال غیر متقبل که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها یا کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس غیره و متعهد رسته مربوطه انجام خواهد شد .
- ۵- در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موثرین اسلامی و منابع مستعاره و خدمات کارشناسی
- ۶- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی ترخیصی معینی تعیین و اعلام شده باشد .
- ۷- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد .
- ۸- درمورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .
- ۹- در مورد کرایه حمل و نقل هوایی- دریایی- هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
- ۱۰- در مورد تسعیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها .
- ۱۱- در مورد خرید قطعات یدکی برای تمویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین انواع و ایزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رسته مربوطه که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد . پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف .
- ۱۲- در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .
- ۱۳- در مورد چاپ و مطبوعات که بموجب آییننامه مجلسی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

۱۴- در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد .

تبصره-انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .

ماده ۸۰- معاملات دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود : الف-معاملات جزئی . معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند . ب- معاملات متوسط . معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید . ج-معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد .

تبصره ۱- مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره ۲- مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود .

ماده ۸۱- مناقصه در معاملات بطریق زیر انجام می پذیرد : الف-در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز . ب-در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها . ج-در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها .

ماده ۸۲- مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می پذیرد : الف-در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش . ب-در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۸۳-در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۸۲ این قانون میسر یا به صلاحیت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام و در این صورت هیأت مزبور یا رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود .

ماده ۸۴- ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده ۸۲ این قانون در مورد دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود :

الف-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، معین مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیصلاح مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط .

ب-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیصلاح مربوطه در مرکز استان .

ج-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمیشوند بجای نماینده شورای عالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود .

د-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی ، استانداری یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیصلاح مربوط .

ه-در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی ، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیصلاح مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

و-در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارگان مشابه میباشد ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه .

ز-در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز ، فرمانده نیروی مربوط و یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .

ح-در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .

ماده ۸۵- هیأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک یا مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .

ماده ۸۶- در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتیکه مبلغ معامله بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود :

الف-در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، وزیر مربوطه .

ب-در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

ج-در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزیر دفاع .

د- در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی ، شورای سرپرستی رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط .

ه-در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارگان مشابه میباشد ، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط .

ماده ۸۷- در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ۸۴ موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند های ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود .

ماده ۸۸- در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آئیننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او میباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد .

ماده ۸۹- نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده وسایر مقررات اجرایی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به تصوب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

فصل سوم - نظارت مالی

ماده ۹۰- اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از نظر انطباق برناتخها با مقررات این قانون و سایر قوانین ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادی و دارائی است .

تبصره- نظارت عملاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها اثر محل اعتبارات جاری و عمرانی در قانون بودجه کل کشور تأمین میشود ، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده برنامه و بودجه میباشد .

ماده ۹۱- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون ومقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند . مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید . ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از شمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید . وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص دلا مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داد .

ماده ۹۲- در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصویب دولت درآید ، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوطه میباشد . و در صورتی که رد عین آن مبسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود .

● - قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۹۳- در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .

ماده ۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید .

فصل -پنجم اموال دولتی

ماده ۱۰۶- مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد . در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طریق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود .

تبصره- اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد . فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزیران دفاع و سپاه و تصویب شورایی تعیین خواهد شد .

● قانون محاسبات عمومی کشور

فصل ششم - مقررات متفرقه

ماده ۱۲۲- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود نگهداری شود. خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید. سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید همین میشود.

ماده ۱۲۳- حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به سرشی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.

ماده ۱۲۴- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجه استفاده شده را مسترد نماید.

ماده ۱۲۵- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قضایی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست.

ماده ۱۲۶- کلیه لایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد. کاپه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کمپ شده باشد.

● قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۱۲۷- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترانزنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.

تبصره ۱- ترانزنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحها عمران) در صورت قابل طرح و تصویب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.

تبصره ۲- هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترانزنامه و حساب سود و زیان و ضامنه مربوط ر جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترانزنامه و حساب سود و زیان و ضامنه مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.

تبصره ۳- موعده مقرر برای تسلیم ترانزنامه و حساب سود و زیان و ضامنه مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.

ماده ۱۲۸- در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترانزنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد ، مجامع عمومی مکلفند هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب مجمع عمومی را برای تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان بدهند. در هر حال ترانزنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.

● قانون برنامه و بودجه



مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحیه‌های بعدی

فصل اول - تعاریف

ماده ۱ - تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:

بند ۱ - سازمان - منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.

بند ۲ - برنامه دراز مدت - منظور برنامه‌ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی‌تر بعنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنج ساله پیش بینی می‌شود.

بند ۳ - برنامه عمرانی پنجساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می‌گردد.

بند ۴ - برنامه سالانه - منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.

بند ۵ - بودجه عمومی دولت - منظور بودجه است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود.

● قانون برنامه و بودجه

بند ۶ - اعتبارات جاری - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می‌شود.

بند ۷ - اعتبارات عمرانی - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت) پیش بینی می‌شود.

بند ۸ - عملیات اجرایی - منظور فعالیتهای اجرایی و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.

بند ۹ - فعالیت جاری منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه ملی یک سال اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می‌گردد.

بند ۱۰ - طرح عمرانی - منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد:

الف - طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاك سرمایه سود مناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب - طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظائف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.

پ - طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی یا موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می‌گردد.

● — قانون برنامه و بودجه

بند ۱۱ - دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه باشد.

بند ۱۲ - دستگاه مسؤول بهره برداری - منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.

بند ۱۳ - اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم - شورای اقتصاد

ماده ۲ - به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورای مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می شود:

وزیر دارایی

وزیر اقتصاد

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر کشاورزی و منابع طبیعی

وزیر تعاون و امور روستاها

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر

در جلسات شورای برحسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد

● — قانون برنامه و بودجه

ماده ۳ - شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

۱ - تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

۲ - بررسی خط مشی ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران

۳ - اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیأت وزیران

۴ - تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

۵ - بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران

۶ - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسؤولان دستگاههای اجرایی بر زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح می نمایند

۷ - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان

۸ - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان

۹ - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد

۱۰ - بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران

۱۱ - وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود

نیز به وظایف دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود



● - قانون برنامه و بودجه

فصل سوم - سازمان برنامه و بودجه

ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره می شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را درخواهد بود.

ماده ۵ - وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:

۱ - انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی واجتماعی.

۲ - تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.

۳ - تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.

۴ - پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.

۵ - تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.

۶ - نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.

۷ - هم آهنگ نمودن روشها و برنامه های آماری کشور.

۸ - ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست وزیر.

۹ - بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

ماده ۶ - معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست وزیر به موجب فرمان همايوني منصوب می شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها می باشند.

● - قانون برنامه و بودجه

فصل چهارم - تهیه برنامه های پنجساله

ماده ۷ - سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیأت وزیران ارسال دارد.

ماده ۸ - دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.

ماده ۹ - برنامه های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.

ماده ۱۰ - به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان، کمیته هایی به نام کمیته های مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد داد.

فصل پنجم - بودجه کل کشور

ماده ۱۱ - بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می شود.

ماده ۱۲ - اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می گردد.

ماده ۱۳ - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده ۱۴ - بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هر یک از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

● قانون برنامه و بودجه

ماده ۱۵ - اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاصی منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.

تبصره ۱ - برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده ۷ این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نمایند.

تبصره ۲ - سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.

ماده ۱۶ - دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانیها و فرمانداری‌های کل می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.

ماده ۱۷ - به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه‌گذاری در بخش دولتی شرکت‌های دولتی که از محل منبغ داخلی خود اقدام به سرمایه‌گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه‌گذاری سالانه آنها از محل منبغ مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه‌گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.

برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تأیید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.

وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.

● قانون برنامه و بودجه

ماده ۱۸ - سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیت‌های جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.

ماده ۱۹ - بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساسی شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

ماده ۲۰ - در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یکسال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه لوایح مالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تأمین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح یا رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.

تبصره ۱ - روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲ - هرگاه در مورد برخی از طرح‌ها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین می‌رسد و تأمین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.

فصل ششم - اجرای طرحهای عمرانی

ماده ۲۱ - مسؤولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

تبصره - ملحق طبق تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۹

● قانون برنامه و بودجه

ماده ۲۲ - تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسين مشاور و پيمانکاران توسط سازمان بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.

ارجاع کار به مهندسين مشاور و پيمانکاران و روش تعيين برنهمناقصه بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه اجرائی انجام می گيرد.

تبصره - ارجاع کار از طرف دستگاه اجرائی به موسسات علمی و يا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تأييد سازمان خواهد بود.

ماده ۲۳ - سازمان برای تعيين معيارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آيين نامه ای تهیه و پس از تصويب هيأت وزيران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرائی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرائی موظف به رعایت آن می باشند.

فصل هفتم - منابع مالی

ماده ۲۴ - منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصويب خواهد رسید.

ماده ۲۵ - میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق ائتمنال اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل می شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عنوانین فوق علی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد می شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.

● قانون برنامه و بودجه

امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادهای موافقت نامه های مربوط را امضاء نماید.

وزارت دارایی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره ۱ - قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد می گردد پس از تصويب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲ - انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرائی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳ - میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.

مواد ۲۶ و ۲۷ و تبصره ماده ۲۶ - طبق تبصره ۴۴ - قانون بودجه سال ۱۳۵۹ لغو گردید.

فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری

ماده ۲۸ - تعهد و پرداخت هرگونه وجبی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار میلادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قراردادی قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند پنهانند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.

ماده ۲۹ - از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها

● - قانون برنامه و بودجه

و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته به عهده سازمان است. سازمان لازم برای پرداخت‌بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده ۴۰ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصصی داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده ۴۰ قانون برنامه و بودجه کشور

ماده ۳۱ - باز پرداخت القساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد سایر هزینه‌های بانکی و غیربانکی مربوط به وامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداختها نیز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.

سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده ۳۲ - وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.

دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقد با وزارت دارایی در سررسید مقرره خزانه بپردازد.

ماده ۳۳ - در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصادی تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنج درصد اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت پلاموسی اعطا شود.

● - قانون برنامه و بودجه

فصل نهم - نظارت

ماده ۳۴ - سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعملها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرحهای و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بررسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.

ماده ۳۵ - دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظمأ به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.

ماده ۳۶ - وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مالیاتی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.

ماده ۳۷ - سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید:

۱ - گزارش ششماه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.

● قانون برنامه و بودجه

۲ - گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد، گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی - وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست‌وزیر تسلیم شود.

۳ - گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به اضماع خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده‌ها کمتر تا ششماه پس از پایان هر دوره برنامه.

گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست‌وزیر به مجلسین تقدیم شود.

ماده ۳۸ - دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصویبات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم - مقررات مختلف

ماده ۳۹ - در اجرای ماده ۷۱ قانون مجلسین عمومی مصوب دی ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از ۲۰۰ میلیون باشد مکول به آنست که تصمیم هیأت ۳ نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده ۴۰ - کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه‌مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.

● قانون برنامه و بودجه

کلیه ابنیه تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است و حفظ و حرکت آنها یا دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.

هیأت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.

مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منتحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده ۴۱ - از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که بوسیله حساب‌رسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساننامه آن در تاریخ ۱۳۵۰/۹/۲۹ به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است ولیست به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بعنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هرگونه تغییر اصلاح دیگر در مواد اساننامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۲ - از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.

مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود.

● قانون برنامه و بودجه

اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

تبصره - بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه بر وظایف عقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام خواهد داد.

ماده ۴۳ - سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.

ماده ۴۴ - مرکز آمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین نماید.

ماده ۴۵ - کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۶ - کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و تصویبنامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیأت وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.

ماده ۴۷ - وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و بعهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد.

رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.

ماده ۴۸ - دولت می‌تواند تأسیسات انتظامی و تولیدی را که در الزام اجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تأسیسات به شرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش بپردازد.

● قانون برنامه و بودجه

ماده ۴۹ - کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد (به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) همچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم با هماهنگی خواهد شد.

اعتبار کمک‌های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به مصرف خواهد رسید.

ماده ۵۰ - هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعمالی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

۱ - هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأسمانی تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.

۲ - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور دادستان کل مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل یا توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیأت‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این هیأت‌ها قطعی است. در مورد املاک مزرعیه در استان مرکز و زیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداری‌های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

● - قانون برنامه و بودجه

۳ - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادلانه اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادلانه صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه سمر اعاشه ملک منحصر به در آمد همان ملک متصرفی باشد، پانزده درصد دیگر قیمت عادلانه از این بابت به او پرداخت خواهد شد.

۴ - در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.

در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک می تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.

۵ - در مورد املاک مزروعی یا توجه به قانون نحوه انتقال اراضی و آگاهی به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱/۹/۲۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادلانه معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوشنشینان و بزرگانی که محل سکونت خود را ترک می نمایند به نسبت تعدیل علته تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

۶ - در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین دینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادلانه ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

۷ - نسبت به املاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می شود.

● - قانون برنامه و بودجه

۸ - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأت های مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت نهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دانستن محل از طرف او سبب انتقال ملک مورد نظر را امضاء و طرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.

۹ - اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرتاریها باشد.

۱۰ - در صورتی که مستحقات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.

۱۱ - در مواردی که شهرتاریها مسؤولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون سازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۵۱ - هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی تاجر یا بازر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه ها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویب نامه هیأت وزیران و به صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت.

● قانون برنامه و بودجه

تبصره - در صورتی که اراضی و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد، بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.

ماده ۵۲ - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

تبصره ۱ - با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:

الف - مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می باشد بازنشسته می شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می شود.

ب - مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل می شوند.

ج - با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.

تبصره ۲ - آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب می شوند.

ماده ۵۳ - این قانون از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات فوقی تصویب نشده است آیین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.

● قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی،

صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات

به منظور صدور خدمات

مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی

به همراه

دستورالعملهای مربوطه

● - قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت، و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه‌های دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون در سازمان مزبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

● - قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی

قانون مزبور بلحاظ محتوا از سه بخش تشکیل می‌شود: بخش نخست به تشریح دامنه شمول، تعاریف و تمهیدات لازم برای سازماندهی و اطلاع‌رسانی مناسب اختصاص دارد. بخش دوم تکالیف دستگاه‌های بخش عمومی در استفاده از ظرفیتهای داخلی و استثنائات و سازوکارهای مربوط به آن را تشریح می‌کند و بخش سوم به تکالیف نظام بانکی، بیمه‌ای و گمرکی و نیز تمهیداتی در زمینه نیروی کار در جهت تسهیل فعالیت و رقابت پیمانکاران داخلی با رقبای خارجی و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌پردازد. بدین‌روی، قانون مزبور را باید قانونی چندانضباطی و جامع‌نگر نامید.

● - قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی

۱. معطوف نمودن تقاضای بخش عمومی در ارجاع پروژه‌ها بسوی ظرفیتهای اجرایی، طراحی و مهندسی، تدارک و مدیریت داخلی.
۲. ایجاد فرصت یادگیری و انتقال دانش فنی و سازمانی لازم برای ظرفیتهای پیمانکاری و پیمانکاری عمومی داخلی از طریق مشروط نمودن حضور طرفهای خارجی به مشارکت کاری و یا حقوقی با آنها با قید غلبه طرف ایرانی در مدیریت مشارکت داخلی - خارجی.

● - قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی

۳. شفاف‌سازی و بهبود جریان اطلاعات مربوط به پروژه‌های بخش عمومی.
۴. سازماندهی روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت (EPCM) در داخل کشور.
۵. طراحی و اجرای شیوه‌های چابک و کارآمد تامین مالی پیمانکاران داخلی برنده در مناقصات داخلی و بین‌المللی و پوششهای بیمه‌ای لازم و روانسازی مقررات برای تقویت بنیان توانمندیها و توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی و اجرایی کشور.

● - قانون مدنی ایران (سیر تحول)

قانون مدنی ایران نخستین قانون مدون ایران به سبک جدید است که در سال ۱۲۹۸ و در دوره احمد شاه توسط سید محمد فاطمی قمی در کمیونی به ریاست وی تدوین شد. اعضای این کمیون عبارت بودند از:

- سید نصرالله اخوی،
- سید محمد یزدی؛
- سید محمد رضا سادات افجه ای،
- سید حبیب‌الله،
- میرزا احمدخان رئیس اداره امور

به دلیل دوران فترت و مشکلات پیش آمده تصویب این قانون تا سال ۱۳۰۷ معطل می‌ماند.

● - قانون مدنی ایران (سیر تحول)

- در سال ۱۳۰۷ به همت علی اکبر داور (وزیر دادگستری وقت) و با تشکیل مجدد کمیونی تلاش برای تدوین و تصویب مجلد قانون مدنی آغاز می‌گردد.
- این قانون با کمک سید نصرالله اخوی، محسن صدر، سید محمد کاظم عصار، محمد رضا ایروانی بر پایه نوشتار سید محمد فاطمی قمی و ... در سال ۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران می‌رسد.
- برای تدوین مجله‌های دوم و سوم قانون مدنی کمیونی شامل حقوق دانان و فقها و قضات که عبارت بودن از: محسن صدر (صدرا لاشراف)، متین دفتری، جواد عامری، محمد بروجردی، اسدالله ممقانی، سید نصرالله تقوی، مصطفی عدل، سید محمد فاطمی قمی و سید محمد رضا افجه ای تشکیل شده و تدوین مجله‌های قانون اساسی و تصویب آن در مجالس شورای ملی تا سال ۱۳۲۳ به طول می‌انجامد.

● - قانون مدنی ایران (سیر تحول)

■ این قانون از یک مقدمه و سه جلد تشکیل و دارای ۱۳۳۵ ماده می باشد.

- - «مقدمه» به بررسی قواعد کلی انتشار قوانین می پردازد.
- - جلد اول به نام «در اموال» مقررات مربوط به اموال را در بر می گیرد.
- - جلد دوم به نام «در اشخاص» مقررات مربوط به خانواده و روابط انسانی اشخاص را وضع نموده است.
- - جلد سوم «در ادله اثبات دعوی» نیز روش های اثبات ادعا و مقررات مربوط ط به هریک را تبیین می نماید.

❖ - برای علاقمندان

مستند و دلیل شرعی هر یک از مواد قانون مدنی در کتاب مستند فقهی قانون مدنی توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران بیان شده است.



قانون شوراهای حل اختلاف

قانون آیین دادرسی کیفری

آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

قانون مجازات اسلامی

آیین نامه راهنمایی و رانندگی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون اجرای احکام مدنی

متشور حقوق شهروندی

● - قانون مدنی ایران (ماده ۱۰ و ۱۹۰)

■ ماده ۱۰ قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

■ ماده ۱۹۰ قانون مدنی

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

- ۱ - قصد طرفین و رضای آنها
- ۲ - اهلیت طرفین
- ۳ - موضوع معین که مورد معامله باشد
- ۴ - مشروعیت جهت معامله

مواد ۱۰ و ۱۹۰ موادی هستند که آزادی قراردادها را اعلام می‌کند در حقیقت این مواد به اراده طرفین قرارداد احترام می‌گذارد (آزادی قراردادی)، قراردادهای عادی بر مبنای ماده‌های ۱۰ و ۱۹۰ منعقد می‌شود.

● - قانون جزاء (کیفری) در ایران

● - جرم

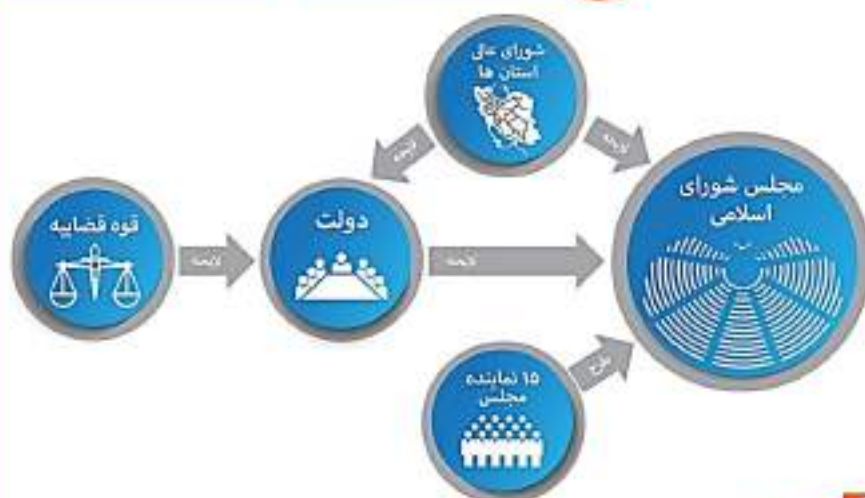
در حقوق کیفری ایران به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. جرم انگاری در هر جامعه‌ای باید با دقت تمام و طی یک روند قانونی انجام گیرد و قوانین مرتبط با این مسئله ازچنان قدرت بازدارنده‌ای برخوردار باشند که بتوانند امنیت اجتماعی را برقرار کنند.

● - قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی

جرم چه کیفری باشد، چه مدنی یا انتظامی باید با وضع ضمانت اجراهای خاص خود روندی رو به کاهش بگیرد. بر همین مبنا قانونگذار تلاش کرده تا با وضع قوانین متعدد کیفری و مشخص کردن اقسام جرائم و مجازات آنها به تفکیک، راه مجرمان را برای ارتکاب اعمال مجرمانه مسدود سازد و از طریق تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به تسریع و نظم بخشیدن به این مقصود اقدام نموده است.

روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

گام اول: تقدیم "لایحه" یا "طرح" به هیأت رئیسه مجلس



۱-۶



روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

گام دوم: اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون های تخصصی مجلس



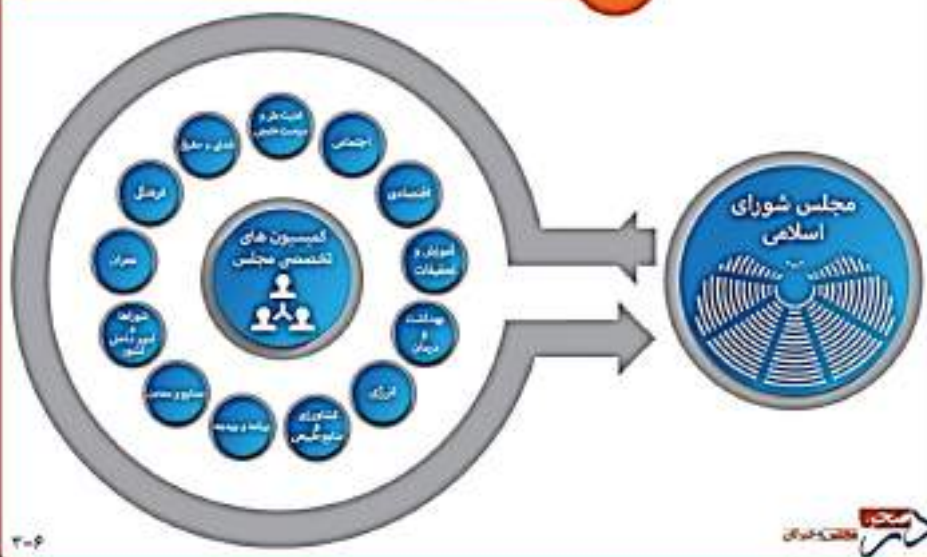
۲-۶



روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

گام سوم: بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیأت رئیسه مجلس

۳



روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

گام چهارم: بررسی و رای گیری در صحن مجلس

۴



روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

گام پنجم: اعلام نظر شورای نگهبان



۵-۶

روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

نقش و تأثیر رهبر ایران در پروسه قانونگذاری



۵-۶



● - انواع عقود

■ - عقود معین

بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه

■ - قراردادهای

برای بقیه موارد که عنوان خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد در نظر گرفته اند .

● - تعریف حقوق

● - حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود.

● - علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است.

■ خصوصی (حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است)

■ عمومی (حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد)

● علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه تقسیم می‌شود.

■ حقوق داخلی (مجموعه قواعدی که بر دولت معین حکومت می‌کند)

■ حقوق بین‌الملل (مجموع قواعد و اصولی که دولت‌ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند)

●- تعریف حقوق

- - حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود.
- - علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است.
- خصوصی (حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است)
- عمومی (حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد)
- علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه تقسیم می‌شود.
- حقوق داخلی (مجموعه قواعدی که بر دولت معین حکومت می‌کند)
- حقوق بین‌الملل (مجموع قواعد و اصولی که دولت‌ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند)

●- انواع حقوق اشخاص

- - طبق ماده ۱۰ قانون مدنی برای آنکه توافق و تراضی افراد در رابطه با یکدیگر معتبر و لازم‌الاتباع شناخته شود کافی است در قالب یکی از عقود اعم از عقود معین و حتی عقود نامعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی (قرارداد خصوصی) قرار گیرند.
- - حقوق اشخاص دو گونه است
- ◆ حقوق مالی (حق مالی داخل در دارایی فرد است)
- حقوق مالی عینی (اصلی و تبعی)
- حقوق مالی دینی یا حق شخصی، ذمی، طلب
- ◆ حقوق غیر مالی (حق غیر مالی خارج از دارایی فرد است)

● - انواع حقوق اشخاص

■ - حقوق عینی

- ◆ قابل اسقاط هستند
- ◆ قابل نقل و انتقال هستند
- ◆ قابل تبدیل به وجه نقد هستند
- ◆ حقوقی مطلق هستند
- ◆ قابل توقیف به وسیله طلبکار هستند
- ◆ متضمن حق تعقیب و تقدم‌اند.

■ چند تعریف

- - اسقاط حق مالی عینی را اعراض می‌گویند. (اعراض ایقاع یک طرفه است)
- - اسقاط حق مالی دینی را ابراء گویند. (ابراء ایقاعی دو طرفه است)
- - کامل‌ترین حق عینی اصلی، مالکیت می‌باشد و محتمل است بر عین یا منفعت باشد.

● - انواع حقوق اشخاص

■ - حقوق عینی

- ◆ قابل اسقاط هستند
- ◆ قابل نقل و انتقال هستند
- ◆ قابل تبدیل به وجه نقد هستند
- ◆ حقوقی مطلق هستند
- ◆ قابل توقیف به وسیله طلبکار هستند
- ◆ متضمن حق تعقیب و تقدم‌اند.

■ چند تعریف

- - اسقاط حق مالی عینی را اعراض می‌گویند. (اعراض ایقاع یک طرفه است)
- - اسقاط حق مالی دینی را ابراء گویند. (ابراء ایقاعی دو طرفه است)
- - کامل‌ترین حق عینی اصلی، مالکیت می‌باشد و محتمل است بر عین یا منفعت باشد.

● - انواع مسئولیت های حقوقی مهندسين

◆ - مسئولیت انتظامی

مترادف با مجازات های حرفه ای (مانند حرفه ای) است که مثلاً در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است.

◆ - مسئولیت مدنی

هر زمان که شخصی ناگزیر از جبران خسارت باشد در واقع دارای مسئولیت مدنی است. این مسئولیت از یک سو ناشی از عقد و قرارداد بوده و از سوی دیگر از سببی قانونی نشأت می گیرد. مانند مسئولیت مهندسی که سبب ورود خسارت به بهره بردار به دلیل عدم رعایت وظایف قانونی و یا مقررات ملی ساختمان می شود.

◆ - مسئولیت کیفری

التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزایی رفتار مجرمانه خود به عنوان مثالی از مسئولیت کیفری برای مهندسان ساختمان می توان به پرونده های ریزش گود مرگ خاموش و یا تایید استحکام بنای ساختمان و قصور مهندسان ناظر اشاره نمود.

● - قانون تجارت

- - قانون تجارت ، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است .
- - حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتي حاکم است .
- - بنابراین قانون تجارت مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است .
- این قانون بر اساس قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه ترجمه و تهیه شده است .
- - البته حقوقدانان زیادی معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت های سهامی ، دارای ابهام است و دارای نواقص زیادی است .

● - قانون تجارت

■ - قبل از اینکه قانون تجارت تصویب شود ، شرع به عنوان قانون بر روابط و مبادلات تجاری حاکم بود و اگر در موضوعات تجاری اختلافی پیش می آمد ، قانون حاکم ، شرع و همان قانون مدنی عمومی بود که در مجمعی از تجار حل می شد .

■ - قانون تجارت برای اولین بار در سال ۱۳۰۳ تصویب شد . این قانون شامل ۳۷۸ ماده بود که در سال ۱۳۱۱ منسوخ شد و قانون جدیدی جایگزین شد .

■ - در سال ۱۳۴۷ قانونی مشتمل بر ۳۰۰ ماده که مربوط به امور شرکت های سهامی بود تصویب شد . این ۳۰۰ ماده جایگزین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون سال ۱۳۱۱ شد .

● - قانون تجارت

■ قانون تجارت از ۱۶ باب و ۶۰۰ ماده تشکیل شده است .
■ تقسیم بندی مواد تجارت به صورت زیر است :

■ باب اول (- تجار و معاملات تجاری :
از ماده ۱ تا ماده ۵ قانون تجارت است که به تعریف تاجر و عمل تجاری پرداخته است .

■ باب دوم (- دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجاری :
از ماده ۶ تا ماده ۱۹ که به ذکر نکاتی درباره دفاتر تجاری و ثبت آنها پرداخته است .

● - قانون تجارت

باب سوم (- شرکت های تجاری :

این قسمت از ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون بوده است که بعدها در سال ۴۷ ، ۳۰۰ ماده درباره شرکتهای جایگزین آن شد .

سپس ماده ۲۱ تا ۹۳ تبدیل به ۳۰۰ ماده شده است که به موضوع شرکتهای سهامی ، ایجاد ، تغییر و انحلال در آنها پرداخته است .

از ماده ۳۰۰ به بعد که جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ شده است ، مواد قانونی از شماره ۹۴ دوباره از سر گرفته می شوند .

از ماده ۹۴ تا ۲۲۲ به سایر شرکت های تجاری از جمله مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی و ... پرداخته می شود

● - قانون تجارت

باب چهارم (- برات ، سفته طلب ، چک :

از ماده ۲۲۳ تا ماده ۳۱۹ به موضوع چک، سفته و برات پرداخته است .

برات البته این روزها کاربرد ندارد اما قواعد آن درباره انتقال ، وصول ، پشت نویسی و ... به چک و سفته نیز انتقال می یابد .

باب پنجم (- اسناد در وجه حامل :

که شامل ماده ۳۲۰ تا ماده ۳۳۴ است .

باب ششم (- دلالتی :

از ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۵۶ به کلیاتی درباره دلال ، اجرت دلال و مخارج او پرداخته شده است .

باب هفتم (- حق العمل کاری (کمیسیون) :

از ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶، موضوع حق العمل کاری بررسی شده است .

● - قانون تجارت

- باب هشتم (- قرارداد حمل و نقل :
- از ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴ به موضوع متصدی حمل و نقل ، قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل و نقل توجه شده است .
- باب نهم (- قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری :
- شامل ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۱ است .
- باب دهم (- ضمانت :
- از ماده ۴۰۲ تا ماده ۴۱۱ نکاتی در باب ضمانت و ضامن ذکر شده است .
- باب یازدهم (- در ورشکستگی :
- این باب از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۴۰ ، موضوعاتی درباره با ورشکستگی ، تعیین عضو ناظر ، تعیین مدیر تصفیه ، وظایف مدیر تصفیه ، توقیف اموال ورشکسته ، فروش اموال و وصول مطالبات ، تشخیص مطالبات طلبکاران ، قرارداد ارفاقی ، اقسام مختلف طلبکاران ، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را بیان کرده است .

● - قانون تجارت

- باب دوازدهم (- در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب :
- از ماده ۵۴۱ تا ۵۶۰ به دو نوع خاص از ورشکستگی یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب پرداخته شده است .
- باب سیزدهم (- در اعاده اعتبار :
- از ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۵ به موضوع اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد می پردازد .
- باب چهاردهم (- اسم تجاری :
- ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۲ قواعد حاکم بر اسم تجاری را مشخص کرده است .
- باب پانزدهم (- شخصیت حقوقی :
- در این باب از ماده ۵۸۳ تا ماده ۵۹۱ مقرراتی درباره اشخاص حقوقی ، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آنها وضع شده است .
- باب شانزدهم (- مقررات نهایی :
- از ماده ۵۹۲ تا ماده ۶۰۰ مقررات نهایی قانون تجارت بیان شده است .

●-تعریف و دامنه قوانین پائین دستی (اسناد پیمان)



- اسناد و مدارک پیمان:

- ۱- موافقتنامه
- ۲- شرایط عمومی
- ۳- شرایط خصوصی
- ۴- برنامه زمانی کلی
- ۵- فهرست بها و مقادیر کار
- ۶- مشخصات فنی
- ۷- نقشه ها

در صورت وجود دوگانگی در اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک، اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با: مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، می باشد. اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر سایر اسناد و مدارک پیمان، اولویت دارد.

●-تعریف و دامنه قوانین پائین دستی (اسناد احراز صلاحیت و رتبه بندی)

- تکمیل فرم ثبت نام شامل:
- مشخصات مدیر عامل (شامل نام و نام خانوادگی)
- مشخصات شرکت (شامل شناسه ملی شرکت، نام کامل ثبتی شرکت، شماره ثبت، نام اختصاری، محل ثبت، تاریخ تأسیس، کد اقتصادی و ...)
- مشخصات محل شرکت (شامل کشور، استان، شهر، آخرین آدرس ثبتی، دفتر مرکزی، کد پستی، تلفن همراه مدیر عامل، تمبر و ...)
- فایل اسکن شده صفحه اول اساسنامه شرکت
- تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت و مشغول نبودن ممنوعیت مقرر در اصل ۲۴۱ قانون اساسی و شاغل بودن کارکنان تمام وقت شرکت متقاضی گواهینامه در همان شرکت
- مشخصات سهامداران شرکت (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصیلی، سوابق کاری و ...)
- مشخصات اعضای هیئت مدیره (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، سمت، مدارج تحصیلی و سوابق کاری)
- اطلاعات مربوط به گواهینامه قبلی (شامل مدارک و اسناد) (شامل محل صدور گواهینامه قبلی، نام و نام خانوادگی مقام صادر کننده گواهینامه، تاریخ صدور و اعتبار گواهینامه قبلی، فرست رشته ها و ...)
- جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربزرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روبر باشد.
- مشخصات پرسنل اعتبارآور (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته، مدارج تحصیلی و سوابق کاری)
- اطلاعات مربوط به تجربه کاری پیمانکار (شامل پروژه های انجام شده (نوع پیمان، موضوع پیمان، شماره قرارداد، تاریخ انعقاد قرارداد، نام کارفرما و ...)، درصد رتبه های استناد شده در هر قرارداد، جمع حق بیمه ماهانه پرداختی (و یا رسید دریافت لیست تأمین اجتماعی) در ۳۶ ماه اخیر)
- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت (شامل موجودی نقدی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سفارشات و پیش پرداخت ها، دارایی های ثابت مشهود، درآمد ناخالص پیمانکاری، خالص گزینش مالی، خالص ترفیعی های جاری و ...)

● - رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

- معیاری برای اینکه یک شرکت در رقابت با شرکتهای دیگر خود را نشان داده و بتواند توان خود را در زمینه های مالی، اجرایی، علمی، و... به اثبات برساند رتبه بندی گفته می شود.
- با بالا رفتن رتبه یک شرکت، در حقیقت آن شرکت شناخته تر شده و می تواند نظر پروژه های اجرایی و سرمایه گذاری را به خود معطوف ساخته و در پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی مشارکت داشته باشد.
- شرکت های مرتبط با امور پیمانکاری در زمینه هایی مانند پروژه های عمرانی، ساخت و ساز و نظارت بر امور فنی مهندسی مرتبط با ساخت و ساز فعالیت می کنند. هم چنین برخی از این شرکت ها به عنوان واسط و ناظر بین امور پیمانکاران و کارفرمایان انجام وظیفه می کنند.

● - رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

- سازمان برنامه و بودجه برای شرکت های پیمان کاری یازده شاخه فرعی در نظر گرفته است.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ● - ساختمان و ابنیه | ● - صنعت و معدن |
| ● - راه و ترابری | ● - نیرو |
| ● - تاسیسات و تجهیزات | ● - نفت و گاز |
| ● - کشاورزی | ● - ارتباطات |
| ● - آب | ● - کاوش های زمینی |
| ● - مرمت آثار | |

رتبه قابل دریافت ۱ تا ۵

● - رتبه بندی پیمانکاران

مدارک لازم برای دریافت رتبه ۵

- مدارک ثبتی شرکت (کپی برابر اصل).
- مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص (اساسنامه، اظهارنامه، آگهی روزنامه رسمی، تأسیس و آخرین تغییرات شرکت).
- مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود (اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، درج آگهی در روزنامه رسمی، تأسیس و آخرین تغییرات شرکت).
- ارائه اصل اجاره نامه یا سند مالکیت شرکت.
- کپی شناسنامه تمامی سهامداران و اعضا.
- کپی برابر اصل مدارک افراد امتیاز آور شرکت.

● - رتبه بندی پیمانکاران

مدارک لازم برای دریافت رتبه ۱ تا ۴

- مدارک ثبتی شرکت (کپی برابر اصل).
- مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص (اساسنامه، اظهارنامه، آگهی روزنامه رسمی، تأسیس و آخرین تغییرات شرکت).
- مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود (اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، درج آگهی در روزنامه رسمی، تأسیس و آخرین تغییرات شرکت).
- کپی شناسنامه تمامی سهامداران و اعضا.
- کپی مدارک اعضای امتیاز آور شرکت.
- نسخه تمامی تصاویر موافقت نامه های شرکت.
- سه نسخه از سر برگ شرکت.

● - چگونه رتبه پیمانکاری بگیریم

ابتدا به سامانه ساجات به نشانی اینترنتی sajat.mporg.ir مراجعه کنید. با ایجاد نام کاربری یک رمز ورود به ایمیل شما ارسال می گردد. با مراجعه مجدد به سامانه می توانید وارد پنل کاربری خود شده و نسبت به ارائه اطلاعات و پر کردن فیلدهای درخواستی و هم پنین بارگزاری مدارک و مستندات لازم شروع به آغاز فرایند کنید. با مراجعه مجدد به سامانه می توانید روند کار خود را پیگیری نموده و در صورت وجود هرگونه مغایرت و یا نقص در پرونده نسبت به رفع نقایص اقدام نموده و مجددا منتظر پیام های سیستمی از طرف کارشناسان مربوطه باشید.



● - رتبه بندی مهندسين مشاور

■ طبق تقسیم بندی مصوب سازمان برنامه و بودجه، شرکت ها جهت اخذ رتبه به دو نوع رتبه بندی، رتبه بندی پیمانکار و رتبه بندی مشاور تقسیم بندی می شوند. با شرکت های پیمانکاری قبلا آشنا شدیم ، در اینجا شرکتهای مشاور تشریح می گردد.

■ منظور از رتبه بندی شرکتهای مشاور، تعداد مهندسين و متخصصين، مهارت های علمی و فنی، و سوابق کاری اعضای اصلی شرکتهای می باشند که با نام افراد امتیاز آور شناخته می شوند و برای تعیین صلاحیت و تشخیص، به دو نوع شخصیت تقسیم می شوند:

■ شخصیت حقیقی مشاور

■ شخصیت حقوقی مشاور

رتبه قابل دریافت ۱ تا ۳

● - رتبه بندی مهندسين مشاور

■ شخصيت حقيقي مشاور:

شخصيتي است كه براساس تحصيلات دانشگاهي و داشتن مدارك مرتبط، كارشناس خوانده مي شود و واجد شرايط بر طبق آئين نامه مي باشد.

■ شخصيت حقوقی مشاور:

شخصيتي است كه در بيش از ۵۰٪ مالکيت، حقوقي، حقيقي و يا ترکيبي از اين دو باشد. رشته هاي کليدي مشاوران شامل گروه هايي نظير گروههاي تخصصي انرژي، کشاورزي، پست و مخابرات، معدن، مهندسي آب، نفت و گاز، راه و ترابري و... مي باشد.

● - رتبه بندی مهندسين مشاور

■ به منظور سنجش ميزان اعتبار شرکت ها از نقطه نظرات مختلف مانند توان پولي اعتباري، سوابق کاري و توان فني و مهندسي و دانش شرکت ها، سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به تعيين آئين نامه هايي جهت رتبه بندی شرکت ها نموده است.

■ در واقع رتبه و يا گريد برای شرکت ها معيار توانمندی هاي آن ها در فيلد و زمينه کاري مرتبط است و از اين رو کارفرمايان جهت کسب اطمينان از توان فني مهندسي و مالي شرکت ها به رتبه و گريد آن شرکت توجه خاصي دارند به طوري که نهادهای دولتي در هنگام برگزاري مناقصات از ارزيابي شرکت هاي فاقد گواهي هاي رتبه بندی اجتناب مي کنند و جهت ورود به مناقصات دولتي داشتن گواهي رتبه بندی یک ضرورت به حساب مي آيد.

● - رتبه بندی مهندسين مشاور

شرایط اخذ رتبه مهندسين مشاور

- رزومه علمی و تخصصی قوی.
- دارا بودن امکانات نرم افزاری و فنی.
- ارائه گواهی اظهارنامه مالیاتی که در آن تراز مالی قید شده باشد.
- هر مدرک معتبری که بتواند در جهت افزایش میزان رتبه بندی مشاور مؤثر باشد مانند، گواهی کتبی رضایتنامه از کارفرمایان پروژه های انجام شده، امتیازات فنی و مهندسی مشاور و غیره.

قطعا اخذ رتبه ی مشاورنشانه ی توانایی و صلاحیت یک شرکت در انجام حرفه ای پروژه هاست و هر چقدر رتبه ی مشاور بالاتر باشد نشان دهنده ی قابل اطمینان بودن و مهارت وی در امر مشاوره است. اما وجهه ی عمومی تنها دستاورد اخذ رتبه ی مشاور نیست بلکه اگر شرکتی رتبه اخذ کرده باشد میتواند با نهادها و سازمان های دولتی قرار داد ببندد

● - رتبه بندی مهندسين مشاور

عوامل کسب رتبه مشاور

- تجارب کاری و سوابق مدیریتی.
- داشتن گواهی گذراندن دوره های تخصصی و فنی.
- کارهای پژوهشی و مقالات مرتبط با ارائه گواهی و مستندات آن.
- دارا بودن رتبه های برتر در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری.
- حضور فعال در مجامع علمی و کنفرانس های تخصصی.
- سوابق کاری مهندسی مشاور در پروژه های اجرایی.
- نمرات کسب شده در آزمونهای دوره ای.
- مشارکت فعال و مؤثر در برنامه های عمرانی.

●-تعريف و دامنه قوانين پائين دستی (اسناد ارجاع کار و واگذاری)

ردیف	معیارهای ارجاع کار	ساختن	آب	حمل و نقل	صنعت	تجارت	کمیته های منطقه	تولید	خدمات	کشوری	خدمات
۱	مدفوعه ایوانی کاربرنده و زمینه کار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲	داشتن کپی های و ماشین آلات آماده دیگر و پیکر دسترس	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	حیوان کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴	کلیات کارهای و خدمات کارهای از نظر نقش و تکرار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

●-تعريف و دامنه قوانين پائين دستی (اسناد ارجاع کار و واگذاری)

ردیف	معیارهای ارجاع کار	ساختن	آب	حمل و نقل	صنعت	تجارت	کمیته های منطقه	تولید	خدمات	کشوری	خدمات
۱	مدفوعه ایوانی کاربرنده و زمینه کار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲	داشتن کپی های و ماشین آلات آماده دیگر و پیکر دسترس	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	حیوان کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴	کلیات کارهای و خدمات کارهای از نظر نقش و تکرار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

●-تعریف و دامنه قوانین پائین دستی (اسناد فهرست بها)

۵	قوت مالی و توانایی	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۴	علم کلی تمام کار	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
۷	وسی بودن پیشنهاد و نقل تجربه از محل اجرای پروژه	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۸	حسن سابقه کارهای فنی و فنان موسسه بهره ای	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹	خلاقیت ها و نوآوری ها در کارهای مشابه	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵

●-تعریف و دامنه قوانین پائین دستی (اسناد فنی)

- ۱- نام و نشانی مناقصه گزار.
- ۲- نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
- ۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
- ۴- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
- ۵- مدت اعتبار پیشنهادها.
- ۶- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
- ۷- برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
- ۸- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.
- ۹- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
- ۱۰- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمیمه آن.
- ۱۱- صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (۱۷).
- ۱۲- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.



اطلاعه
با وجود آنکه نام مناقصه گران دریافت کننده اسناد در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به صورت الکترونیکی ثبت می شود، لکن این ثبت الکترونیکی برای مناقصه گران فاقد وجاهت حقوقی بوده و معیار قبول یا رد اعلام آمادگی یا پیشنهادهایی که بصورت مکتوب و رسمی از سوی مناقصه گران در مهلت تعیین شده کارفرما به مناقصه گران ارسال می شود، نیست.

توجه
طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مناقصات، موارد ترک تسهیلات و عدم الزام برگزاری مناقصه (شامل فراجوان، اسناد و صورتجلسات یا تعیین برنده و انعقاد قرارداد) را برای عموم از طریق این پایگاه اطلاع رسانی نمایند.
علاقتمندان جهت دریافت اطلاعات یادشده از طریق گزینه **فراخوان ها** می توانند اطلاعات جاری و بانگانی را جستجو و مشاهده نمایند لیکن برای دریافت اسناد و صورتجلسات، **نسیام** در پایگاه فراهمی است.
لازم به یادآوری است این پایگاه به منظور اطلاع رسانی مناقصات کشور برای عموم مردم از طریق دولت راه اندازی گردیده و دریافت تمامی اطلاعات فوق کاملاً **رایگان** بوده و هیچ فرد و گروهی مجاز به اخذ هزینه جهت ارائه خدمات فوق نمی باشد.

در صورت عدم مشاهده مناقصات دستگاه های مسئول، به دستگاه مربوط مراجعه شود.
به استناد بند "ن" ماده (26) آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی قانون برگزاری مناقصات، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که **قصد شرکت در انواع مناقصه، موارد ترک تسهیلات و عدم الزام برگزاری مناقصه** را دارند، باید پس از تکمیل **فرم ثبت نام**، **کد کاربری** خود را به دستگاه مناقصه گران **اعلام نمایند**.

فرم ثبت نام

- 1- انتخاب گزینه **نسیام** و تعریف **نسیام**، رمز عبور و **ایمیل معتبر** 2- دریافت **ایمیل فعال سازی** 3- کلیک روی **لینک فعال سازی** در **ایمیل**
- 4- ورود به پایگاه 5- انتخاب گزینه **نظمات کاربری** و **ریجنس اصلاح مشخصات حقیقی و حقوقی** و تکمیل **فرم دو ریجنس**

منوی اصلی

- ثبت نام
- فراخوان ها
- راهنمای پایگاه
- ارتباط با ما
- دستگاه های مرکزی
- درباره پایگاه
- فواصل و مهلات مربوط
- فهرست بلند مناقصات
- نمایه و ریزچه کشور





ثبت نام معاضات مرجع قیمت گیری

برای معرفی خود به عنوان یک مرجع قیمت در سامانه باغات، بر روی لینک فوق کلیک نمایید و مراحل ثبت نام را با توجه به راهنمایی های زیر تکمیل نمایید.

ارسال مجدد لینک فعال سازی / کلمه عبور

در صورتی که قبلاً ثبت نام کرده اید، برای دریافت مجدد لینک فعال سازی یا کلمه عبور، همراه نام کاربری و کلمه عبور بر روی لینک فوق کلیک نمایید.

بررسی و پاسخ های مطرح

در صورتی که در رابطه با سامانه باغات پرسشی دارید، میتوانید با کلیک بر روی لینک فوق بررسی خود را جستجو نمایید.

ورود به سامانه

نام کاربری/پست الکترونیک *

کلمه عبور *

☐ بخاطر بسیار

[ورود](#)

[معماری سامانه](#) | [تماس با ما](#) | [سودهای مرتبط](#)



محدود کاربری باغات 30 نفر

[رجیستری](#)

به منظور صحت سنجی وضعیت معاد گواهینامه و کنترل ظرفیت شرکتهای مهندسی مشاور، پیمانکار و انفورمانتی در سامانه ساجار جدید، لازم است شرکتهای دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها از تاریخ این اطلاع به مدت یک ماه به سامانه ساجار sajar.mporg.ir مراجعه و از طریق دسترسی مرتبط، به سامانه جدید مراجعه و نسبت به ثبت اشکالات احتمالی، مغایرت میان وضعیت آخرین گواهینامه صادره با اطلاعات مورد نمایش در خصوص شرکت خود اقدام نمایند.

تاکید می شود اطلاعات نمایش داده شده در بازه زمانی فوق الذکر تنها و صرفاً به منظور صحت سنجی کارکرد سامانه جدید ساجار (سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی) بوده و هیچ گونه ارزش قانونی به منظور استناد اطلاعات آن در فرایند مناقصات نخواهد داشت. بدیهی است پس از پایان فرایند صحت سنجی به منظور استفاده دستگاههای اجرایی و عمومی، سامانه جدید جایگزین سامانه قدیم اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی خواهد شد. **سامانه جدید نسخه آزمایشی**

جستجوی ساده - راهنما

نام شرکت:

شماره ملی شرکت:

برای مشاهده ریزه فیلتر شرکت ها (اول از سامانه ساجار) اینجا را کلیک کنید.

[جستجوی پیشرفته - راهنما](#)

[جستجو با چند نوع گواهی نامه - راهنما](#)

مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و

قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل سوم - پایان

مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالیپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل چهارم - شروع

— سرفصل های مصوب درس —

ردیف	مباحث	نمادهای جداول
۱	پیشانی پروژه اقتصاد و مسائل، نگاه های اقتصادی، طرح های توسعه ای و خصوصیات آن، مراحل و فرآیندهای پدیدآوری طرح ها و پروژه ها، تعریف پروژه، انحصاری و قانونی، مراحل پروژه، ساختار و سازمان پروژه، جریان نقدینگی پروژه	
۲	نظام فنی-اجرایی، احکام بر طرح های عمرانی، ساختار نظام فنی-اجرایی، سامانه های نظام فنی-اجرایی، دامنه و کاربرد نظام فنی-اجرایی، اسناد نظام فنی-اجرایی، نظام های طرح های عمرانی و غیرعمرانی، نظام مدیریت طرح ها، نظام جامع کنترل کیفی، مقایسه تطبیقی نظام فنی-اجرایی چند کشور با ایران	
۳	محیط حقوقی اجرای طرح های عمرانی (قوانین و مقررات احکام بر طرح های عمرانی): تعریف و دامنه قوانین بالادستی (قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون معاملات عمومی، قانون حفاظت از حقوق مهندسی، تعریف و دامنه قوانین فراگیر و تمام شمول (قانون مدنی، قانون تجارت، تعریف و دامنه قوانین پایین دستی (اسناد پیمان، اسناد اخراج صلاحیت و رتبه بندی، اسناد ارجاع کار و واگذاری، اسناد فهرست بها، اسناد فنی، ساختار نظارت بر عملکرد طرح های عمرانی (قوه مقننه مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه)	
۴	قوانین و مقررات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان و بررسی مباحث مختلف آن و تعریف جایگاه قانونی هر یک از قانون شهرداری ها، قوانین زمین اجتنابی، ایست و مقررات مربوطه، قوانین نظام مهندسی، قانون محیط زیست، یمنه در پیمان ها	گروه فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



– سرفصل های مصوب درس

مدیریت و مقررات پیمان



قوانین و مقررات ساخت و ساز

قوانین و مقررات ساخت و ساز

- 2

● - سازمانهای متولی پروژه های عمرانی

شرح وظایف و محدوده دخالت	سازمانها و نهادهای مرتبط با پروژه های عمرانی
تصویب بودجه و قوانین مربوط به ساخت و ساز و کنترل و...	مجلس شورای اسلامی
تخصیص بودجه، نظارت، کنترل بر پروژه های ملی و استانی، معرفی و رتبه بندی شرکتهای مشاور و پیمانکار برای اجرای پروژه های ملی و استانی	سازمان برنامه و بودجه
نظارت، کنترل، اعمال قانون بر تمامی پروژه ها (مقررات ملی ..)	وزارت راه و شهرسازی
صدور مجوز، کنترل و نظارت و صدور پایانکار برای پروژه های واقع در محدوده قانونی و حریم شهر ها و اعمال قانون ماده ۱۰۰ در موارد لازم	شهرداری ها
مانند شهرداریها ولی در محدود خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و خارج از بافت روستاها و اعمال ماده ۹۹ در موارد لازم	بخشداریها و دهرداری ها
مانند بخشداریها ولی در محدود قانونی و بافت روستاه و اعمال ماده ۹۹ در موارد لازم	مرکز تحقیقات راه و شهرسازی
اعلام استانداردهای مصالح و منصوبات در بنا و اعمال قانون در مواقع لازم	سازمان ملی استاندارد
سازمان متبوع بر قانون در جهت اعمال مجموعه مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازها که حسب قانون متولی آن سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سرار کشور می باشند	سازمان نظام مهندسی ساختمان
کارفرمایان، مشاورین، پیمانکاران، مهندسین حقیقی، شرکتهای حقوقی و...	افراد حقیقی/حقوقی مرتبط با امور عمرانی
رسیدگی به اختلافات بین پیمانکاران، مشاوران، کارفرمایان و ...	مرکز کارشناسان رسمی، کانون کارشناسان
.....	سایر

● - مقررات ملی ساختمان



● - تاریخچه مقررات ملی ساختمان



در بررسی تاریخچه تدوین مقررات ملی ساختمان می‌توان به مراحل زیر اشاره کرد:

- - مرحله اول ۱۳۶۵ - ۱۳۵۲ (تدوین قانون و مطالعات مقدماتی)
- - مرحله دوم ۱۳۷۴ - ۱۳۶۶ (آغاز تدوین مقررات)
- - مرحله سوم ۱۳۸۴ - ۱۳۷۵ (تشکیل شورای تدوین)
- - مرحله چهارم ۱۳۸۷ - ۱۳۸۴ (واگذاری مسئولیت تدوین برخی از مباحث به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)
- - مرحله پنجم ۱۳۸۹ - ۱۳۸۸ (واگذاری مسئولیت تدوین تمام مباحث به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)
- - مرحله ششم ۱۳۹۲ - ۱۳۸۹ (واگذاری مسئولیت تدوین مباحث به دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی)
- - مرحله هفتم ۱۳۹۲ - کنون (تشکیل دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

● - نحوه تدوین مقررات ملی ساختمان

به منظور تدوین مقررات ملی ساختمان موضوع ماده ۳۳ «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» شامل اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان و نظایر آن با هدف تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شده است. اعضای «شورای تدوین» به تعداد ۲۴ تا ۲۶ نفر کارشناس و مدیرمجبرب و برجسته و صاحب‌نظر از بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای حرفه‌ای با تخصصهای گوناگون مرتبط با رشته ساختمان که با مقتضیات کشور از نظر علمی، فنی و اجرایی آشنایی کامل دارند و یا دارای سابقه تدوین مطالب فنی و تألیفات واجد ارزش علمی در زمینه تخصصی رشته خود باشند، توسط رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دعوت می‌گردند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در زمره اعضای شورای تدوین می‌باشند. اعضا و رئیس شورای تدوین با معرفی رئیس مرکز و با حکم وزیر راه و شهرسازی، برای مدت ۲ سال منصوب می‌گردند.

— نحوه تدوین مقررات ملی ساختمان



ردیف	عنوان	نسخه ۱ ^{ام}	نسخه ۲ ^{ام}	نسخه ۳ ^{ام}	نسخه ۴ ^{ام}	نسخه ۵ ^{ام}
ردیف	عنوان	نسخه ۱ ^{ام}	نسخه ۲ ^{ام}	نسخه ۳ ^{ام}	نسخه ۴ ^{ام}	نسخه ۵ ^{ام}
1	مبانی	1392				
2	نقشه های معماری	1394				
3	مهندسی ساختمانها در مقابل سونامی	1393	1392	1395		
4	الزامات عمومی ساختمانها	1397	1392	1396		
5	انواع و کاربردهای مصالح ساختمانی	1397	1392	1398	1396	
6	نمایه های کاربر ساختمانها	1399	1395	1392	1398	
7	بررسی و روش های	1399	1399	1398	1392	
8	طرح و اجرای ساختمانها هاک با مصالح بتانی	1394	1392	1398		
9	طرح و اجرای ساختمانهای بتن پرمه	1398	1395	1398	1392	
10	طرح و اجرای ساختمانهای فولادی	1398	1394	1397	1392	
11	طرح و اجرای صنعتی ساختمانها	1393	1392			
12	ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا	1392	1390	1385	1392	
13	طرح و اجرای تأسیسات رفاهی ساختمانها	1392	1392	1395		
14	تأسیسات مکانیکی	1399	1391	1396		
15	آسانسورها و پلکان برقی	1393	1397	1392		
16	تأسیسات بهداشتی	1392	1392	1391	1389	
17	نورپردازی داخلی	1391	1397	1395		
18	عایق بندی و نظایر صدا	1399	1390	1396		
19	مهندسی در معماری داخلی	1392	1391	1395		
20	علامه و نشانه ها	1394	1396			
21	نقشه های شماتیک	1391	1395			
22	بررسی و نگهداری	1392				

● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱ - تعاریف

● مبحث اول مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان بمنظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و بخشی از محتوی مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و اصطلاحات عمومی که در مباحث مذکور مورد استفاده قرار گرفته است، برای اولین بار در کشور تدوین شده است.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲ - نظامات اداری

● این آیین نامه در ۱۱ فصل تدوین شده است، که در آن وظایف تمامی سازمانها، نهادها و مراجع عهده دار کنترل مقررات ملی ساختمان در کشور تعیین و ترتیبات اجرایی آن موکول به شیوه نامه هایی گردیده است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب رسیده است. مجموعه باهمکاری نزدیک سازمان نظام مهندسی ساختمان و برخی فرهیختگان دانشگاهی و حرفه ای جامعه مهندسی کشور تدوین گردیده است.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۳ - حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ●
اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه های انرژی، برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. این آئین نامه برای کاهش خطرات در ساختمانها در همین زمینه ها تدوین شده است.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ - الزامات عمومی ساختمان ●
مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، الزامات عمومی ساختمان است. هدف از این مبحث تعیین کننده شکل، حجم و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز آن و مقررات مربوط به حداقل های الزامی فضاها و تأمین نور و تعویض هوای آن ها و همچنین ضوابط اختصاصی برخی تصرف های متداول است. تأمین ایمنی، آسایش، بهر داشت، بهره دهی مناسب و .. ، اهداف مقررات ملی محسوب می شود.



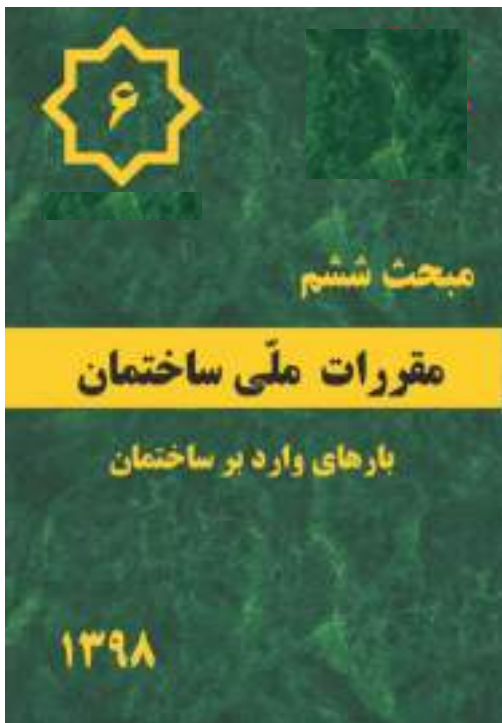
● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۵ - مصالح و فرآورده های ساختمانی
● مجموعه پیشرو ویرایش چهارم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی بوده وهدف از تدوین آن ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است. که با توجه به اهمیت مواد و مصالح و فرآورده های ساختمانی در صنعت ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۶ - بارهای وارد بر ساختمان
● این مبحث که مربوط به "بارهای وارد بر ساختمان" است ابتدا در سال ۱۳۸۰ منتشر و دو آییننامه موجود در کشور را تحت عنوانین: آییننامه حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنیه فنی، استاندارد شماره ۵۱۹ سال ۱۳۷۹، و "آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله" استاندارد شماره ۲۸۰۰ سال ۱۳۷۸ را دربرگرفت. ویرایش دوم این مبحث نیز در سال ۱۳۸۴ و در پی تغییرات گسترده در ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ انتشار یافت.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۷- پی و پی سازی

● حرفه مهندسی ژئوتکنیک به علت آنکه تکیه بر آزمایشهای متعدد دارد و تغییرات قابل ملاحظه‌ای در خصوصیات خاکها وجود دارد فضای حاکم بر مبحث این تخصص از سایر مباحث مقررات ملی ساختمان کمی متفاوت باشد. در این مبحث به قضاوت مهندسی از تفسیر مشاهدات و نتایج آزمایشات تکیه بیشتری میشود و در این ارتباط هم تجربه مهندسی نقش اساسیتری به عهده میگیرد و هم مسئولیت مهندس افزایش مییابد.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۸- طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی

● استفاده از مصالح بنایی در ساختمانها از دیرباز در ایران رواج داشته است. اکثر ساختمانهای موجود در کشور خصوصاً در شهرهای کوچک، بخشها، روستاها و همچنین در بافت های فرسوده و قدیمی کلان شهرها از نوع مصالح بنایی است. آسیب پذیری قابل توجه این ساختمانها در زمین لرزه های گذشته با عنایت به عدم رعایت صحیح ضوابط فنی، اهمیت تدوین این مبحث از مقررات ملی ساختمان را آشکار م‌یسازد.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۹- طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه ●
توسعه مداوم طرحهای عمرانی و حجم بزرگ سرمایه های دولتی و خصوصی که هر ساله در کشور صرف انجام عملیات ساختمانی میشود اهمیت تدوین، بروز رسانی و ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار میسازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان با توجه به کاربرد بسیار زیاد سازه های بتن آرمه در کشور و برای یکپارچه سازی روش طرح و کنترل اینگونه سازه ها اقدام به تدوین این مبحث نموده است.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۰- ح و اجرای ساختمانهای فولادی ●
مبحث، طرح و اجرای ساختمان های فولادی با هدف ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایداری سازه موضوع این مبحث فراهم شده و با افزودن الزامات طراحی لرزه ای برای کاربرد گسترده تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن و نیز صرفه اقتصادی در طراحی و اجرای ساختمان های فولادی بوده است.



●- مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۱- طرح و اجرای صنعتی ساختمانها ●
باگسترش سیستمهای ساختمانی صنعتی در کشور و توسعه ساخت و ساز با فن آوریهای نوین نیاز به مبحث به "طرح و اجرای صنعتی ساختمان"، ساختمانهای بتنی نیز در کنار ساختمانهای فولادی ضروری بود. این مبحث در بر گیرنده ضوابط کلیات، مصالح، نقشهها و مدار ک فنی، شالوده، ملاحظات معماری، ملاحظات طراحی، ملاحظات اجرایی و رواداریهای هر یک از سیستمهای سازهایی صنعتی ساختمان میباشد.



●- مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۲- ایمنی و حفاظت کاردر حین اجرا ●
در چند دهه اخیر در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته و یا در حال توسعه، ضوابط و مقرراتی کارساز برای کاهش خطرات ناشی از اجرای عملیات ساختمانی تدوین شده است. ●
در کشور ما نیز در سال ۱۳۷۲ ویرایش اول و در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ ویرایش دوم و سوم مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان "ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا" تدوین و ابلاغ گردیده است.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۳- طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها
● ارتقای کیفیت ساختمان هاپس از تدوین مقررات ملی ساختمان کاملاً مشهود بوده است.

● مبحث سیزدهم از مقررات ملی ساختمان مربوط به برق ساختمان است که یکی از مهم ترین مباحث در جهت تامین جان و مال افراد محسوب می شود. پایبندی به مقررات ملی ساختمان نه تنها باعث حفظ امنیت و آرامش افراد می شود، بلکه صرفه جویی اقتصادی و افزایش بهره وری نیز به همراه دارد.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۴- تأسیسات مکانیکی

● مبحث چهاردهم تأسیسات مکانیکی ساختمان الزامات حداقل را که رعایت آنها الزام قانونی دارد، در مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری، تغییرات و بازرسی تأسیسات گرمائی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و نیز تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی در داخل ساختمان، مقرر میدارد. احکام این مبحث از مقررات ملی ساختمان، اهداف ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی کنترل می کند.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۵ - آسانسورها و پلکان برقی

● احداث ساختمانهای بلند مرتبه و برجها، افزایش میانگین سنی افراد جامعه و نیاز جمعیت میانسال و کهنسال کشور به استفاده از سامانههای مکانیزه حمل و نقل داخل ساختمان، لزوم تعبیه سامانههایی چون آسانسور و پلهبرقی را بیش از پیش روشن ساخته است. به همین منظور و برای طراحی، اجرا و بهره برداری صحیح و قانونمند این تجهیزات مبحث آسانسورها و پلکان برقی تدوین شده است.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۶ - تأسیسات بهداشتی

● مبحث شانزدهم "تأسیسات بهداشتی" الزامات حداقل راه، که رعایت آن ها مشمول الزامات قانونی در تأسیسات مکانیکی که به منظورهای مختلف در داخل ساختمان نصب می شود، را بیان می کند.

● طراحی، نظارت، انتخاب مصالح و دستگاه ها، اجرای کار، تعمیر، تغییر و نگهداری و بهره برداری تأسیساتی باید طبق الزامات مندرج در این مبحث انجام شود.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۷ - لوله کشی گاز طبیعی

● مقررات مبحث هفدهم با هدف طراحی، اجرای لوله کشی، نصب و نگهداری وسایل گازسوز در ساختمانها و محوطه ها در جهت ایمنی اشخاص و اموال، بهداشت، رفاه ساکنین و کاربران، حفظ محیط زیست، مصرف بهینه گاز و مصالح لوله کشی و حفظ زیبایی ساختمان و محوطه تدوین گردیده و باید در طرح، اجرا و بهره برداری رعایت گردد. این مبحث از مباحث مهم در مقررات ملی ساختمان بشمار می رود.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۸ - عایق بندی و تنظیم صدا

● هدف از تدوین این مقررات مربوط به عایق بندی و تنظیم صدا، تعیین حداکثر مجاز صدای ناخواسته و زمان واکنش بهینه در راستای فراهم آوردن صدا رسانی مطلوب در ساختمانها است تا سلامت و آسایش و شرایط مناسب شنیداری برای ساکنان تامین شود. آلودگی های صوتی ناشی از ترافیک و انواع صداهای ناهنجار و لزوم آسایش روانی در زندگی این مبحث دارای جایگاه ویژه ای است



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۹ - صرفه جویی در مصرف انرژی

● صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از چالش های مهم امروز است . امروزه، افزایش نگرانی ها در خصوص تبعات زیست محیطی مصرف انرژی و گرم شدن کره زمین، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده و سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشور قابل توجه است و به همین دلیل، اکثر، اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، را پیاده سازی کرده و این مبحث در راستای تحقق همین سیاستها تهیه شده است



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲۰ - علائم و تابلوها

● پیام رسانی محیطی دارای اهمیتی در تأمین سلامت، ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه، است. همه دست اندرکاران صنعت ساختمان در تمام مراحل اجرای کار ملزم هستند تا پیام رسانی در درون و اطراف محیط کار را به نحو موثر و مطلوب انجام دهند. تابلوها و علائم از موثرترین ابزارهای پیام رسانی محیطی محسوب می گردند و این مبحث ضوابط مربوطه را تعیین کرده است.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲۱ - پدافند غیر عامل

● مبحث بیست و یک شامل اصول و قواعدی است که در صورت به کارگیری آنها میتوان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیتهای ضروری و تسهیل مدیریت بحران نایل گردید. در این مبحث ضمن ارائه تعریف و مفهوم پدافند غیرعامل دامنه کاربرد مبحث و همچنین به کارکرد پدافند غیر عامل در معماری، سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی نیز پرداخته شده است.



● - مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲۲ - مراقبت و نگهداری از ساختمانها

● هدف این مبحث «مراقبت و نگهداری از ساختمانها» تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از آن جهت تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه، باید رعایت شوند. برای این منظور باید بازدیدهای ادواری مورد نیاز در کلیه بخشهای معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان به عمل آید.



● - سازمان نظام مهندسی ساختمان

قانون نظام مهندسی ساختمان

ماده ۱- به منظور تنسيق امور مربوط به حرفه‌های مهندسی معماری، ساختمان، شهرسازی، تأسیسات و سایر رشته‌های مرتبط که در این قانون اختصاراً "مهندسی ساختمان" نامیده می‌شود موارد ذیل مقرر می‌گردد.

هدف از وضع این مقررات تأمین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرف مهندسی ساختمان و ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده از همکاری مهندسین می‌باشد.

تبصره - انطباق عناوین ارزشنامه‌های تحصیلی مختلف با چهار رشته مذکور و تعیین رشته‌های مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است.

ماده ۲- در مرکز هر استان یک سازمان به نام "سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" که از این پس در این قانون "سازمان استان" نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

● - آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان

ماده ۱۲

به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسیم میشود.

تبصره ۱- برای تعیین فعالیت‌های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم میشوند:

- گروه "الف" با مقیاس کاربری محله (۱) تا (۲) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (۶۰۰) مترمربع.
- گروه "ب" با مقیاس کاربری ناحیه (۳) تا (۵) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (۲۰۰۰) مترمربع.
- گروه "ج" با مقیاس کاربری منطقه (۶) تا (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (۵۰۰۰) مترمربع.
- گروه "د" با مقیاس کاربری شهر بیش از (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (۵۰۰۰) مترمربع.

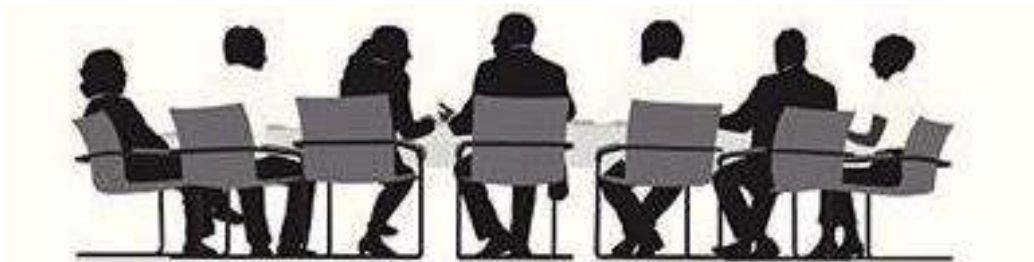
تبصره ۲- تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره (۱) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده میباشد

ماده - ۱۳ - به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسیم می‌شود. تبصره ۲- تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه‌های ساختمانی مندرج در تبصره (۱) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می‌باشد:

نظارت بر اجرای سازه توسط:	نظارت بر طرح معماری توسط:	انجام محاسبات سازه توسط:	تهیه طرح معماری توسط:	صلاحیت گروه ساختمانها
مهندس عمران یا معمار پایه ۳ یا بالاتر	مهندس معمار یا عمران پایه ۳ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۳ تا بالاتر	مهندس معمار پایه ۳ یا بالاتر	گروه «الف»
مهندس عمران پایه ۳ یا بالاتر	مهندس معمار پایه ۳ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۲ یا بالاتر	مهندس معمار پایه ۲ یا بالاتر	گروه «ب»
مهندس عمران پایه ۲ یا بالاتر	مهندس معمار پایه ۲ یا بالاتر	مهندس عمران پایه ۱ یا بالاتر	مهندس معمار پایه ۱ تا بالاتر	گروه «ج»
مهندس عمران پایه ۱ یا بالاتر	مهندس معمار پایه ۱ یا بالاتر	مهندس عمران ارشد	مهندس معمار ارشد	گروه «د»

● - ترکیب شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

گروه	رشته	تعداد حداقل عضو هر رشته	تعداد اعضای اصیل هر گروه	تعداد اعضای علی‌البدل
عمران	عمران	۱	۱۳	۱
	نقشه‌برداری	۱		۱
	تراکم	۱		۱
انجمنیات	انجمنیات برق	۱	۴	۱
	انجمنیات مکانیک	۱		۱
معماری و شهرسازی	معماری	۲	۷	۱
	شهرسازی	۱		۱
تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل «شورای مرکزی»			۲۵	۸



● - ترکیب هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در استانها

تعداد اعضای «نظام مهندسی استان»		۱		۲		۳		۴		۵		۶	
۷۵ نفر		۵۰ نفر		۳۰ نفر		۲۵ نفر		۲۰ نفر		۱۵ نفر		۱۰ نفر	
۷۵ عضو		۵۰ عضو		۳۰ عضو		۲۵ عضو		۲۰ عضو		۱۵ عضو		۱۰ عضو	
حداقل ۷۵ عضو		حداقل ۵۰ عضو		حداقل ۳۰ عضو		حداقل ۲۵ عضو		حداقل ۲۰ عضو		حداقل ۱۵ عضو		حداقل ۱۰ عضو	
۱		۲		۳		۴		۵		۶		۷	
گروه عمران		گروه عمران		گروه عمران		گروه عمران		گروه عمران		گروه عمران		گروه عمران	
۱		۱		۱		۱		۱		۱		۱	
۲		۲		۲		۲		۲		۲		۲	
۳		۳		۳		۳		۳		۳		۳	
۴		۴		۴		۴		۴		۴		۴	
۵		۵		۵		۵		۵		۵		۵	
۶		۶		۶		۶		۶		۶		۶	
۷		۷		۷		۷		۷		۷		۷	
۸		۸		۸		۸		۸		۸		۸	
۹		۹		۹		۹		۹		۹		۹	
۱۰		۱۰		۱۰		۱۰		۱۰		۱۰		۱۰	
۱۱		۱۱		۱۱		۱۱		۱۱		۱۱		۱۱	
۱۲		۱۲		۱۲		۱۲		۱۲		۱۲		۱۲	
۱۳		۱۳		۱۳		۱۳		۱۳		۱۳		۱۳	
۱۴		۱۴		۱۴		۱۴		۱۴		۱۴		۱۴	
۱۵		۱۵		۱۵		۱۵		۱۵		۱۵		۱۵	
۱۶		۱۶		۱۶		۱۶		۱۶		۱۶		۱۶	
۱۷		۱۷		۱۷		۱۷		۱۷		۱۷		۱۷	
۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۱۹		۱۹		۱۹		۱۹		۱۹		۱۹		۱۹	
۲۰		۲۰		۲۰		۲۰		۲۰		۲۰		۲۰	
۲۱		۲۱		۲۱		۲۱		۲۱		۲۱		۲۱	
۲۲		۲۲		۲۲		۲۲		۲۲		۲۲		۲۲	
۲۳		۲۳		۲۳		۲۳		۲۳		۲۳		۲۳	
۲۴		۲۴		۲۴		۲۴		۲۴		۲۴		۲۴	
۲۵		۲۵		۲۵		۲۵		۲۵		۲۵		۲۵	
۲۶		۲۶		۲۶		۲۶		۲۶		۲۶		۲۶	
۲۷		۲۷		۲۷		۲۷		۲۷		۲۷		۲۷	
۲۸		۲۸		۲۸		۲۸		۲۸		۲۸		۲۸	
۲۹		۲۹		۲۹		۲۹		۲۹		۲۹		۲۹	
۳۰		۳۰		۳۰		۳۰		۳۰		۳۰		۳۰	
۳۱		۳۱		۳۱		۳۱		۳۱		۳۱		۳۱	
۳۲		۳۲		۳۲		۳۲		۳۲		۳۲		۳۲	
۳۳		۳۳		۳۳		۳۳		۳۳		۳۳		۳۳	
۳۴		۳۴		۳۴		۳۴		۳۴		۳۴		۳۴	
۳۵		۳۵		۳۵		۳۵		۳۵		۳۵		۳۵	
۳۶		۳۶		۳۶		۳۶		۳۶		۳۶		۳۶	
۳۷		۳۷		۳۷		۳۷		۳۷		۳۷		۳۷	
۳۸		۳۸		۳۸		۳۸		۳۸		۳۸		۳۸	
۳۹		۳۹		۳۹		۳۹		۳۹		۳۹		۳۹	
۴۰		۴۰		۴۰		۴۰		۴۰		۴۰		۴۰	
۴۱		۴۱		۴۱		۴۱		۴۱		۴۱		۴۱	
۴۲		۴۲		۴۲		۴۲		۴۲		۴۲		۴۲	
۴۳		۴۳		۴۳		۴۳		۴۳		۴۳		۴۳	
۴۴		۴۴		۴۴		۴۴		۴۴		۴۴		۴۴	
۴۵		۴۵		۴۵		۴۵		۴۵		۴۵		۴۵	
۴۶		۴۶		۴۶		۴۶		۴۶		۴۶		۴۶	
۴۷		۴۷		۴۷		۴۷		۴۷		۴۷		۴۷	
۴۸		۴۸		۴۸		۴۸		۴۸		۴۸		۴۸	
۴۹		۴۹		۴۹		۴۹		۴۹		۴۹		۴۹	
۵۰		۵۰		۵۰		۵۰		۵۰		۵۰		۵۰	
۵۱		۵۱		۵۱		۵۱		۵۱		۵۱		۵۱	
۵۲		۵۲		۵۲		۵۲		۵۲		۵۲		۵۲	
۵۳		۵۳		۵۳		۵۳		۵۳		۵۳		۵۳	
۵۴		۵۴		۵۴		۵۴		۵۴		۵۴		۵۴	
۵۵		۵۵		۵۵		۵۵		۵۵		۵۵		۵۵	
۵۶		۵۶		۵۶		۵۶		۵۶		۵۶		۵۶	
۵۷		۵۷		۵۷		۵۷		۵۷		۵۷		۵۷	
۵۸		۵۸		۵۸		۵۸		۵۸		۵۸		۵۸	
۵۹		۵۹		۵۹		۵۹		۵۹		۵۹		۵۹	
۶۰		۶۰		۶۰		۶۰		۶۰		۶۰		۶۰	
۶۱		۶۱		۶۱		۶۱		۶۱		۶۱		۶۱	
۶۲		۶۲		۶۲		۶۲		۶۲		۶۲		۶۲	
۶۳		۶۳		۶۳		۶۳		۶۳		۶۳		۶۳	
۶۴		۶۴		۶۴		۶۴		۶۴		۶۴		۶۴	
۶۵		۶۵		۶۵		۶۵		۶۵		۶۵		۶۵	
۶۶		۶۶		۶۶		۶۶		۶۶		۶۶		۶۶	
۶۷		۶۷		۶۷		۶۷		۶۷		۶۷		۶۷	
۶۸		۶۸		۶۸		۶۸		۶۸		۶۸		۶۸	
۶۹		۶۹		۶۹		۶۹		۶۹		۶۹		۶۹	
۷۰		۷۰		۷۰		۷۰		۷۰		۷۰		۷۰	
۷۱		۷۱		۷۱		۷۱		۷۱		۷۱		۷۱	
۷۲		۷۲		۷۲		۷۲		۷۲		۷۲		۷۲	
۷۳		۷۳		۷۳		۷۳		۷۳		۷۳		۷۳	
۷۴		۷۴		۷۴		۷۴		۷۴		۷۴		۷۴	
۷۵		۷۵		۷۵		۷۵		۷۵		۷۵		۷۵	
۷۶		۷۶		۷۶		۷۶		۷۶		۷۶		۷۶	
۷۷		۷۷		۷۷		۷۷		۷۷		۷۷		۷۷	
۷۸		۷۸		۷۸		۷۸		۷۸		۷۸		۷۸	
۷۹		۷۹		۷۹		۷۹		۷۹		۷۹		۷۹	
۸۰		۸۰		۸۰		۸۰		۸۰		۸۰		۸۰	
۸۱		۸۱		۸۱		۸۱		۸۱		۸۱		۸۱	
۸۲		۸۲		۸۲		۸۲		۸۲		۸۲		۸۲	
۸۳		۸۳		۸۳		۸۳		۸۳		۸۳		۸۳	
۸۴		۸۴		۸۴		۸۴		۸۴		۸۴		۸۴	
۸۵		۸۵		۸۵		۸۵		۸۵		۸۵		۸۵	
۸۶		۸۶		۸۶		۸۶		۸۶		۸۶		۸۶	
۸۷		۸۷		۸۷		۸۷		۸۷		۸۷		۸۷	
۸۸		۸۸		۸۸		۸۸		۸۸		۸۸		۸۸	
۸۹		۸۹		۸۹		۸۹		۸۹		۸۹		۸۹	
۹۰		۹۰		۹۰		۹۰		۹۰		۹۰		۹۰	
۹۱		۹۱		۹۱		۹۱		۹۱		۹۱		۹۱	
۹۲		۹۲		۹۲		۹۲		۹۲		۹۲		۹۲	
۹۳		۹۳		۹۳		۹۳		۹۳		۹۳		۹۳	
۹۴		۹۴		۹۴		۹۴		۹۴		۹۴		۹۴	
۹۵		۹۵		۹۵		۹۵		۹۵		۹۵		۹۵	
۹۶		۹۶		۹۶		۹۶		۹۶		۹۶		۹۶	
۹۷		۹۷		۹۷		۹۷		۹۷		۹۷		۹۷	
۹۸		۹۸		۹۸		۹۸		۹۸		۹۸		۹۸	
۹۹		۹۹		۹۹		۹۹		۹۹		۹۹		۹۹	
۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰	
۱۰۱		۱۰۱		۱۰۱		۱۰۱		۱۰۱		۱۰۱		۱۰۱	
۱۰۲		۱۰۲		۱۰۲		۱۰۲		۱۰۲		۱۰۲		۱۰۲	
۱۰۳		۱۰۳		۱۰۳		۱۰۳		۱۰۳		۱۰۳		۱۰۳	
۱۰۴		۱۰۴		۱۰۴		۱۰۴		۱۰۴		۱۰۴		۱۰۴	
۱۰۵		۱۰۵		۱۰۵		۱۰۵		۱۰۵		۱۰۵		۱۰۵	
۱۰۶		۱۰۶		۱۰۶		۱۰۶		۱۰۶		۱۰۶		۱۰۶	
۱۰۷		۱۰۷		۱۰۷		۱۰۷		۱۰۷		۱۰۷		۱۰۷	
۱۰۸		۱۰۸		۱۰۸		۱۰۸		۱۰۸		۱۰۸		۱۰۸	
۱۰۹		۱۰۹		۱۰۹		۱۰۹		۱۰۹		۱۰۹		۱۰۹	
۱۱۰		۱۱۰		۱۱۰		۱۱۰		۱۱۰		۱۱۰		۱۱۰	
۱۱۱		۱۱۱		۱۱۱		۱۱۱		۱۱۱		۱۱۱		۱۱۱	
۱۱۲		۱۱۲		۱۱۲		۱۱۲		۱۱۲		۱۱۲		۱۱۲	
۱۱۳		۱۱۳		۱۱۳		۱۱۳		۱۱۳		۱۱۳		۱۱۳	
۱۱۴		۱۱۴		۱۱۴		۱۱۴		۱۱۴		۱۱۴		۱۱۴	
۱۱۵		۱۱۵		۱۱۵		۱۱۵		۱۱۵		۱۱۵		۱۱۵	
۱۱۶		۱۱۶		۱۱۶		۱۱۶		۱۱۶		۱۱۶		۱۱۶	
۱۱۷		۱۱۷		۱۱۷		۱۱۷		۱۱۷		۱۱۷		۱۱۷	
۱۱۸		۱۱۸		۱۱۸		۱۱۸		۱۱۸		۱۱۸		۱۱۸	
۱۱۹		۱۱۹		۱۱۹		۱۱۹		۱۱۹		۱۱۹		۱۱۹	
۱۲۰		۱۲۰		۱۲۰		۱۲۰		۱۲۰		۱۲۰		۱۲۰	
۱۲۱		۱۲۱		۱۲۱		۱۲۱		۱۲۱		۱۲۱		۱۲۱	
۱۲۲		۱۲۲		۱۲۲		۱۲۲		۱۲۲		۱۲۲		۱۲۲	
۱۲۳		۱۲۳		۱۲۳		۱۲۳		۱۲۳		۱۲۳		۱۲۳	
۱۲۴		۱۲۴		۱۲۴		۱۲۴		۱۲۴		۱۲۴		۱۲۴	
۱۲۵		۱۲۵		۱۲۵		۱۲۵		۱۲۵		۱۲۵		۱۲۵	
۱۲۶		۱۲۶		۱۲۶		۱۲۶		۱۲۶		۱۲۶		۱۲۶	
۱۲۷		۱۲۷		۱۲۷		۱۲۷		۱۲۷		۱۲۷		۱۲۷	
۱۲۸		۱۲۸		۱۲۸		۱۲۸		۱۲۸		۱۲۸		۱۲۸	
۱۲۹		۱۲۹		۱۲۹		۱۲۹		۱۲۹		۱۲۹		۱۲۹	
۱۳۰		۱۳۰		۱۳۰		۱۳۰		۱۳۰		۱۳۰		۱۳۰	
۱۳۱		۱۳۱		۱۳۱		۱۳۱		۱۳۱		۱۳۱			

● - وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در استانها

ماده ۷۳ - ادامه - اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

- ۸- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌ای «مهندس ساختمان» و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش «مهندسی ساختمان» در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
- ۹- کمک به ترویج اصول صحیح «مهندسی ساختمان» و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
- ۱۰- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراها تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای «نظام مهندسی استان».
- ۱۱- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داورى در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
- ۱۲- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
- ۱۳- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه «نظام مهندسی استان» و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۱۴- معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء «نظام مهندسی استان».

● - وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در استانها

ماده ۷۳ - ادامه - اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

- ۱۵- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.
- ۱۶- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای «نظام مهندسی استان» به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.
- ۱۷- انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به «شورای مرکزی» جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده ۱۷ «قانون» و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.
- ۱۸- تهیه و تصویب نظام‌نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی «نظام مهندسی استان».
- ۱۹- تنظیم امور اداری و مالی «نظام مهندسی استان» طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مربوط.
- ۲۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۲۱- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
- ۲۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان «نظام مهندسی استان» و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
- ۲۳- افتتاح حساب بانکی، بنام «نظام مهندسی استان» نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور «نظام مهندسی استان» و پرداخت هزینه‌ها.

● - وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در استانها

ماده ۷۳ - ادامه - اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

- ۲۴- تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی، امضای قراردادهای، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.
- ۲۵- تعیین فهرست کارشناسان خبره و واحد شرایط به تفکیک «رشته‌های اصلی» از بین اعضای «نظام مهندسی استان» با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.
- ۲۶- اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معری کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت‌های تعیین شده، موضوع ماده ۱۷ «قانون».
- ۲۷- همکاری در برگزاری آزمون‌های موضوع «قانون» و آئین‌نامه اجرایی آن.
- ۲۸- تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در «نظام مهندسی استان» و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استانها موضوع ماده ۸۶ این آئین‌نامه.
- ۲۹- تشکیل هیأت مشورتی «نظام مهندسی استان» و تعیین وظایف و نحوه همکاری.
- ۳۰- تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام‌نامه مربوط شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.
- ۳۱- تهیه نظام‌نامه مربوط به کمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشکیل شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.

● - وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در استانها

ماده ۷۳ - ادامه - اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

- ۳۲- ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ‌التحصیلان «رشته‌های اصلی» و «رشته‌های مرتبط» و در «مهندسی ساختمان»
- ۳۳- تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع‌رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی «نظام مهندسی استان» و مراجع ذیربط در مورد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.
- ۳۴- انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم‌افزارهای غیره.
- ۳۵- تشکیل نمایشگاههای تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
- ۳۶- پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس ماده ۳۳ «قانون».
- ۳۷- مشورت با گروههای تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.
- ۳۸- هر نوع وظیفه دیگری که به موجب «قانون» و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می‌باشد.

● - شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در استانها



ماده ۸۳

هر یک از نظام مهندسی استانها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (۱۰۰۰) نفر باشد از سه عضو و بیش از (۱۰۰۰) نفر از پنج عضو تشکیل میشود.

- ◆ یک عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان
- ◆ بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره

برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی میشوند.

● - قانون شهرداریها - شهرداری

■ - شهرداری (Municipality)

■ در ایران، به نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی گفته می شود که زیر نظر شهردار (و تحت نظارت شورای اسلامی شهر) اداره شده که وظیفه آن :



- جمع‌آوری و حمل زباله شهری،
- صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری،
- پیش گیری از جرم و جنایت،
- خدمات آتش نشانی پاکیزه نگاهداشتن شهر،
- دریافت عوارض شهری از شهروندان،
- برقراری نظم در شهر
- نظارت بر نیروهای راهنمایی و رانندگی می باشد.

● - تاریخچه شهرداری در ایران

- - در گذشته « شهرداری » را « بلديه » می نامیدند.
- - در سال ۱۳۰۰ قمری، ناصرالدین شاه به دنبال اصلاح امور داخلی، تصمیم گرفت که در تهران بلديه را تأسیس نماید، اما موفق به این امر نشد.
- در سال ۱۲۸۳ هجری شمسی، قانون بلديه در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید .
- قبل از تأسیس بلديه، مردم و ساکنین هر شهر، بر طبق آداب و اعتقادات شخصی و دینی، خدمات شهری را انجام می دادند.
- اما پس از پیروزی مشروطه، مشکلات فراوانی در اداره شهرها و از جمله امور بهداشت شهری و آب رسانی پدید آمد.
- در حال حاضر مدیریت شهری (شهردار) با انتخاب شورای اسلامی شهر و با نظارت شورای اسلامی شهر ، انجام می شود

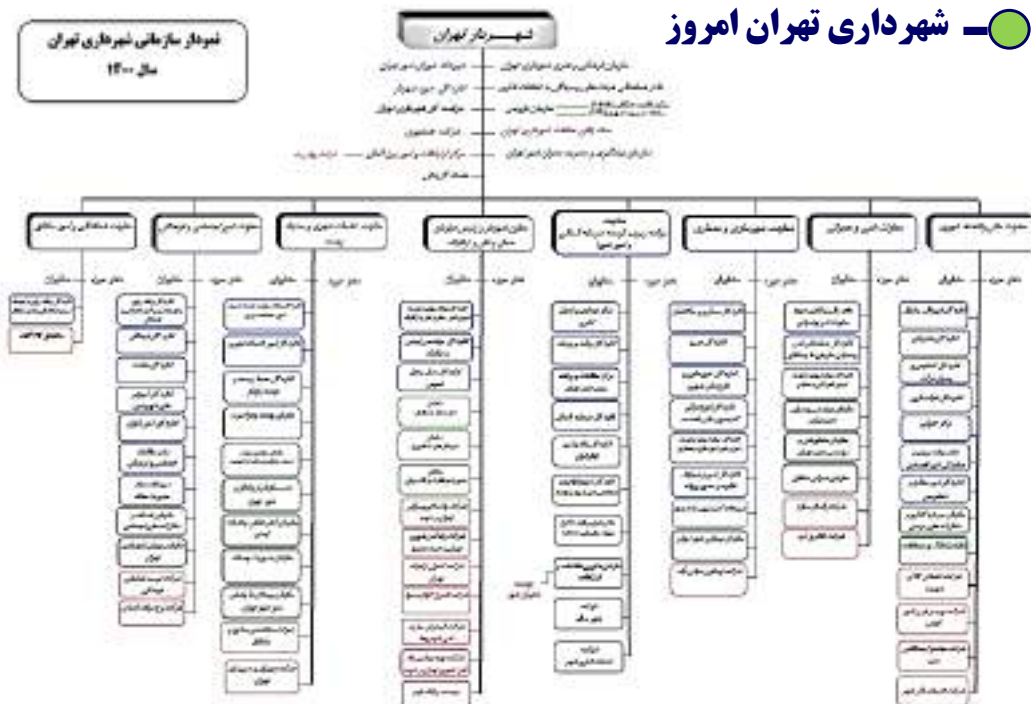
● - تاریخچه شهرداری تهران و دیگر شهرداری های قدیمی

- - نخستین بلديه ایران، شهرداری تهران سال ۱۲۸۳ تأسیس شد.
- - در ۱۹ خرداد سال ۱۲۸۶ شمسی، اولین قانون شهرداریها ، تحت عنوان « قانون بلديه » تصویب شود.
- - پس از آن بلديه در شهرهای

● شیراز و همدان	در سال ۱۲۹۰
● در تبریز	در سال ۱۲۹۶
● مشهد و آستارا	در سال ۱۲۹۷
● دزفول	در سال ۱۲۹۹
● مراغه، کرمان و ماکو	در سال ۱۳۰۰

تأسیس گردید.

عموددار ساز مانی شهر داری تهرانی
ساز ۱۵۰۰



وقایف شهر داری به شرح زیر است:

- ۱- ایجاد خیابانها و کوچه ها و میداتها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
۲- نظریات و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و قاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

توضیح: ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱/۱۲۷) - سند معایر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معایر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معایر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سند معایر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تیسرہ ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شہرہا تا موقعی کہ وزارت آب و برق، نیروی آن را تائید نکرده است یا موافقت قبلی وزارت آب و برق بہ عہدہ شہرداری است.



● ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظایف شهرداریها

تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.

محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

رانندگان وسایل نقلیه اعم از خودرو و یا موتورسیکلت آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بخداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

● ماده ۵۵ قانون شهرداریها – وظایف شهرداریها

۳ - تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسائل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معیوم نمودن آنها .

۴ - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازهها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی .

۵ - جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگهداری اطفال سر راهی
۶ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار.

شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزهها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است.

● ماده ۵۵ قانون شهرداریها - وظایف شهرداریها

- تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
- ۷ - حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری ،
- ۸ - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
- ۹ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
- تبصره ۱ - در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است؛
- تبصره ۲ - در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
- تبصره ۳ - شهرداری میتواند کارهایی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
- ۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مبالغ و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
- ۱۱ - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها
- ۱۲ - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

● ماده ۵۵ قانون شهرداریها - وظایف شهرداریها

- ۱۳ - ایجاد غسلخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
- ۱۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ - شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاقهای ساختمانهای مجاور و معابر عمومی که اقتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب نلودانهائی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
- تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های متدرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات متصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا یا مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدى پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
- مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین - قهوه خانه ها کافه رستوران ها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
- ۱۵ - جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
- ۱۶ - تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
- ۱۷ - تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.

● ماده ۵۵ قانون شهرداریها - وظایف شهرداریها

- ۱۸ - ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه
- ۱۹ - تنظیم و اجراء مقررات و آئین نامه های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
- ۲۰ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها - کارگاه ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
- تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
- هرگاه رای کمیسیون مثبت بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در مواقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

● ماده ۵۵ قانون شهرداریها - وظایف شهرداریها

- ۲۱ - احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحتی و قنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
- ۲۲ - تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره.
- ۲۳ - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی صاحب و سرراهی.
- ۲۴ - صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر میشود .
- تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف سترجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
- این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که علاناً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنجهای از شش ماه تا دو سال و جرای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
- دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.

● ماده ۵۵ قانون شهرداریها - وظایف شهرداریها

- ۲۵ - ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و اتهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
- تبصره - به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ منسوخ شده است.
- ۲۶ - پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور.
- تبصره ۱- به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
- تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری‌های عرض راه معاف میباشد.
- تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.
- تبصره ۴- آیین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن یا موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود.
- ۲۷ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصلح اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.

● ماده ۵۵ قانون شهرداریها - وظایف شهرداریها

- ۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
- تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.

ماده ۸۵ قانون شهرداری

شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌هایی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداشتی هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

ماده ۱۰۳ قانون شهرداری

(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه لنگن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را نمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زبانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را یا ۱۰٪ (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

● وظایف شهرداریها (ادامه)، ماده ۱۱۰



ماده ۱۱۰ قانون شهرداری

(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب یا وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافعی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا مستضی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بذواً به مالک ابلاغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مألرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ لرجاع خواهد شد.

صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجراء بوده و اجرا تحت تکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجراییه صادر و بمورد اجراء بگذارند.

● شفاف سازی عملیات شهرداری ها



ماده ۷۱ قانون شهرداری

شهرداری تکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار تکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.

ماده ۷۳ قانون شهرداری

کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرأ به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها میباشد.

● - کمیسیون ماده ۷۷



ماده ۷۷ قانون شهرداری

(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدین هالی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

● - کمیسیون ماده ۹۹



ماده ۹۹ قانون شهرداری

(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است.

۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفظ بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار، و بخشهای تابعه ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید.

● — کمیسیون ماده ۹۹

هزینه‌های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.

نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحقاقی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه گماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشرداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

همه ساله لا اقل معادل ۸۰٪ وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد یا رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.

● — کمیسیون ماده ۱۰۰



ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تملیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

● - کمیسیون ماده ۱۰۰

در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتي و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

● - کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازا «هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرفقلى ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرفقلى داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام توسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت بره های اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.

● - کمیسیون ماده ۱۰۰

تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جرمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت نقصان برآیند قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری خود داری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب نقصانی شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتیکه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

● - کمیسیون ماده ۱۰۰

تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - دقائر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از بد مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع میباشد.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع میباشد.

تبصره ۹ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف میشوند.

تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشد که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.

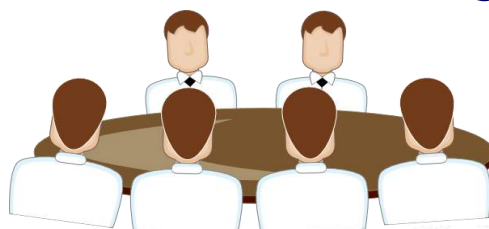
تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - آئیننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب اتخمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

● - کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

- ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد.
- کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
- الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
- ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
- این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.



● - ماده ۱۰۱ - تفکیک و افراز اراضی



ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

- (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
- بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرنه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
- کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید.

● ماده ۱۰۱ - تفکیک و افراز اراضی

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

- مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
 - قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
 - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
 - قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب قنی - اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
 - ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
- تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵٪) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی یا توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

● ماده ۱۰۱ - تفکیک و افراز اراضی

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبایل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.



● - کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی

■ - ماده واحده - ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و تبصره اصلاحی آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۲۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

■ ماده ۵ - بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (درغیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.

■ تبصره ۱- بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد.

● - کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی

■ تبصره ۲- دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.

■ تبصره ۳- در مورد شهر تهران معاونین ذی‌ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می‌باشند.

■ محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.

■ تبصره ۴- در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلام ی شهر در کمیسیون ذی‌ربط شرکت خواهد نمود.

قانون تامین اجتماعی

و آیین نامه های آن



سازمان تامین اجتماعی
معاونت حقوقی و امور مجلس
(دفتر قوانین و مقررات)

قانون تامین اجتماعی

• تعاریف - کلیات

ماده ۱- به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه ای تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که در این قانون تسازمان ت نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده ۲- تعاریف :

۱- بیمه شده شخصی است که راسات مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

۲- نجاتوده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.

۳- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.

● - قانون تامین اجتماعی

- ۴- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.
- ۵- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
- ۶- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.
- ۷- بیماری، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.
- ۸- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا انفعال ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.
- ۹- غرامت دستمزد بوجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.

● - قانون تامین اجتماعی

- ۹- غرامت دستمزد بوجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.
- ۱۰- وسایل کمکی پزشکی (پروتزواتر) وسایل هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند.
- ۱۱- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می گردد.
- ۱۲- کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود.
- ۱۳- از کارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (۳)٪ از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
- ۱۴- از کارافتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
- ۱۵- بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

● - قانون تامین اجتماعی

- ۱۶- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.
- ۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود.
- ۱۸- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد.

ماده ۳- تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد:

- الف - حوادث و بیماریها.
- ب - بارداری .
- ج - طرأت دستمزد.
- د - ازکارافتادگی .
- ه - بازنشستگی .
- و - مرگ .
- تبصره - مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۴- مشمولین این قانون عبارتند از:

- الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
- ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
- ج - دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت .

تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحا از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افراد مندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افراد مندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

● - قانون تامین اجتماعی

تبصره ۳- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می رسد.

تبصره ۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینات به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است.

ماده ۵- اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مفاد این ماده و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاصی مقرر گردیده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۶- اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدرات سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.

ماده ۷- افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

الف - موارد مذکور در بندهای (ج - د - ه - و) ماده ۱۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد، و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹٪ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال کارفرما ۱۳٪ و بیمه شده ۴٪ و دولت ۲٪ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴٪ و بیمه شده ۵٪ و دولت ۲٪ می پردازند.

ب - موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول

● - قانون تامین اجتماعی

مقررات این قانون می شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می شود.

ماده ۸- بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت .

تبصره - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده ۹- انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تامین خدمات درمانی می باشد.

ماده ۱۰- از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان در سازمان تامین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق

● - قانون تامین اجتماعی

و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده ۱۴ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می گردند.

ماده ۱۱- تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تامین شده است با حفظ مالکیت در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار می گیرد.

تبصره - کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.

• فصل دوم - ارکان و تشکیلات

ماده ۱۲- سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و امور مالی آن منحصرات طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۳- آیین نامه های مالی و معاملاتی که وسیله وزارتخانه های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و آیین نامه های استخدامی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آیین نامه های فعلی قابل اجرا است. امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تامین خدمات درمانی تابع آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آیین نامه استخدامی سازمان کارکنان تامین خدمات درمانی تابع آیین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه های اجتماعی خواهند بود.

ماده ۱۴- سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهایی خواهد بود.

ماده ۱۵- ارکان سازمان عبارتند از:

شورای عالی .

هیأت مدیره .

حسابرس (بازرس)

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۶- اعضا شورای عالی عبارتند از:

وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت .

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.

وزیر بهداشت یا معاون او.

وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.

وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.

رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او.

رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او.

دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.

مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او.

مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او.

دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اقله های اصناف کشور.

سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی .

● - قانون تامین اجتماعی

- ماده ۱۷- نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای عالی انتخاب می شوند، تغییر آنها در مدت عضویت شورای عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
- ماده ۱۸- آیین نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- ماده ۱۹- وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:
- الف - تصویب آیین نامه های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است.
- ب - اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تامین اجتماعی به پیشنهاد هیات مدیره.
- ج - رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.
- د - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخالی شورای عالی.
- ه - تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول.
- و - اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایی که بدهی آنها از بیست هزار ریال کمتر بوده و به تشخیص هیات مدیره قادر به پرداخت آن نمی باشند. کارفرمایی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورای عالی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تسطی بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.

● - قانون تامین اجتماعی

ز - اتخاذ تصمیم در سایر اموری که رییس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی لازم تشخیص دهد.

تبصره ۱- وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت عینت به شورای عالی تامین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می شود.

تبصره ۲- هر گاه هر یک از اعضا شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از ۳ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است.

ماده ۲۰- هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می باشد.

معاون تامین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان است، دو نفر عضو هیات مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران.

● - قانون تامین اجتماعی

تبصره - مدت عضویت اعضا هیات مدیره سه سال می باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضا موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفا هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضا هیات مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیات مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

۱- پیشنهاد سیاست کلی و حفظ مشی و برنامه های اجرایی تامین اجتماعی به شورای عالی ،
۲- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل در حدود مقررات مربوط.

۳- تایید آیین نامه های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت .

۴- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی .

۵- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی .

۶- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۵ میلیون ریال باشد.

ماده ۲۲- تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۲۳- حسابرس (بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می شود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می تواند نظرات خود را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است .

ماده ۲۴- وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس) می تواند با اطلاع رییس هیات مدیره و مدیر عامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ماده ۲۵- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صوت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیات مدیره تسلیم کند.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۲۶- وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به شرح زیر است :

- ۱- اجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی هیات مدیره .
- ۲- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیات مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی .
- ۳- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیات مدیره .
- ۴- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال .

ماده ۲۷- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیات مدیره می باشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین نامه های آن دارای اختیارات کامل می باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می تواند این حق را شخصات یا به وسیله وکلا و نمایندگی که تعیین می کند اعمال نماید.

● - قانون تامین اجتماعی

تبصره - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضا هیات مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید. در صورتی که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از اعضا هیات مدیره به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود. در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل با حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت خواهد کرد.

• فصل سوم - منابع درآمد - باخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده ۲۸- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

- ۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.
- ۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان .

● - قانون تامین اجتماعی

۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون ،

۴- کمکها و هدایا.

تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.

تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

ماده ۲۹- نه درصد از مایه محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت ، تبصره - فراتر دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۰- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

تبصره - ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی - پوشاک - و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.

ماده ۳۱- در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعات به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مایه دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت .

ماده ۳۲- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه مایه کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۳ - حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده ۳۴ - در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده ۳۵ - سازمان می تواند در موارد لزوم یا تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماحد درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده ۳۶ - کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که

● - قانون تامین اجتماعی

کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصات مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره - بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

ماده ۳۷ - هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده

● - قانون تامین اجتماعی

برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب با هر نوع فعالیت دیگر مقاصحاسب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مقاصحاسب پرداخت حق بیمه می باشد.

تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مقاصحاسب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده ۳۸- در مواردی که انجام کار به طور مقطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مقاصحاسب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقطعه کار را بدون مطالبه

● - قانون تامین اجتماعی

مقاصحاسب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی - همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.

ماده ۳۹- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف با مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسات تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده ۴۰- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را راسات تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۴۱- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده ۴۲- در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۴۳- هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند:

- ۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت ،
- ۲- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
- ۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی .

● - قانون تامین اجتماعی

۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی ، آرا هیاتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی تقاضای تجدید نظر خواهند داشت .

ماده ۴۴- هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:

- ۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت .
- ۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری .
- ۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی .
- ۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان .
- ۵- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آرا هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .

● - قانون تامین اجتماعی



ماده ۴۷- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.



ماده ۴۹ - مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد.

● - قانون تامین اجتماعی



• فصل پنجم - حوادث و بیماریها و بارداری

ماده ۵۴- بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی - بیمارستانی - تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد.

ماده ۵۵- خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد:

الف - روش مستقیم برای بیمه شدگانی که از پزشک - درمانگاه - بیمارستانها و سایر امکانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده می نمایند.

ب - روش غیر مستقیم برای بیمه شدگانی که در انتخاب پزشک درمانگاه - بیمارستان آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود را از طریق خرید خدمات درمانی انجام می دهد.

تبصره - ضوابط استفاده از روشهای فوق طبق آیین نامه ای که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می گردد.

● - قانون تامین اجتماعی



ماده ۵۸- افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می کنند عبارتند از:

۱- همسر بیمه شده ،

۲- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده شناخته شود،

۳- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف - کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرات طبق گواهی یکی از موسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند،

ب- در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشند،

۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت نمایند.

● - قانون تامین اجتماعی



ماده ۶۰- حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

ماده ۶۱- بیماریهای حرفه ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین می گردد. مدت مسئولیت سازمان تامین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود.

● - قانون تامین اجتماعی



ماده ۶۵- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان تامین خدمات درمانی هزینه ای مربوط را خواهد پرداخت.



ماده ۶۶- در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرم یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

● - قانون تامین اجتماعی

• فصل ششم - از کار افتادگی

ماده ۷۰- بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلات یا بعضیات از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:

- الف - هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود.
- ب - چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود.
- ج - اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

● - قانون تامین اجتماعی

• فصل هفتم - بازنشستگی

ماده ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت -

۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند،

۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

تبصره - در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و یا آنکه به کارهای سخت و مضر سلامتی (زیان آور) اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، کسانی که سی سال تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. مناطق بد آب و هوا و کارهای زیان آور به موجب آیین نامه مربوط مصوب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

● - قانون تامین اجتماعی

• فصل هشتم - مرگ

ماده ۸۰- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت :

۱- در صورت فوت بیمه شده بازنشته ،

۲- در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده مستمری بگیر.

۳- در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد.

۴- در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای فوت نماید.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۸۲- بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.

- ۱- شوهر مشروط بر اینکه اولاد تحت تکفل زن بوده ثانیات سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافزاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
- ۲- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:

- الف - پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
 - ب - سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
- ۳- پدر و مادر در صورتی که اولاد تحت تکفل او بوده ثانیات سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافزاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۸۳- سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می باشد:

- ۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
 - ۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
 - ۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده باشد.
- مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

● - قانون تامین اجتماعی

• فصل نهم - ازدواج و عائله مندی

ماده ۸۵- به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت می شود.

۱- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.

۲- ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.

۳- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۱- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به ماحل آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر ۲۴.

تبصره ۲- در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۸۶- کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آن که :

۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.

۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد.

ماده ۸۷- پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.

● - قانون تامین اجتماعی

• فصل دهم - مقررات کلی راجع به کمیته‌ها

ماده ۸۸- انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تامین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

ماده ۸۹- افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کارافتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تامین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تامین خواهد شد.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۹۰- افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالتبعه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

ماده ۹۱- برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای بر اساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می رسد.

● - قانون تامین اجتماعی

• فصل یازدهم - تخلفات - مقررات کیفری

ماده ۹۷- هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس چنانچه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۹۸- کارفرمایی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننماید علاوه بر تادیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تاخیر بابت خسارت تاخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

● - قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۰۰- کارفرمایی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق اجراییه وصول خواهد شد.

ماده ۱۰۱- سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.

● - قانون تامین اجتماعی

• فصل دوازدهم - مقررات مختلف

ماده ۱۱۰- سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از توسازی و غیره و پرداخت هزینه تعبیر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلاًت مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است معاف خواهند بود.

ماده ۱۱۱- مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

ماده ۱۱۲- بیمه شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند.

● - قانون حفاظت از محیط زیست



سازمان حفاظت محیط زیست
Department Of Environment



خانه

سازمان

معاونت ها و دفاتر مستقل

اسناد ها

رسانه

پول خدمات الکترونیک

توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس

مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

اداره آبی هوامانی و آبپسابی

دفتر حقوقی و امور مجلس

آموزش و مشارکت های مردمی

مرکز آموزش محیط زیست و ترویج محیط زیست

مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست

دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی

محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش

دفتر زیستگاهها و امور مناطق

دفتر پروژه ملی ترویج طبیعی و ذخایر ژنتیکی

محیط زیست انسانی

دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی

دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی

دفاتر مستقل

خوزه ریاست

یگان حفاظت محیط زیست

● - قانون حفاظت از محیط زیست

- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

■ ماده ۱ - حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود وابسته به نخست وزیر و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.

تبصره ۱ - شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

● - قانون حفاظت از محیط زیست

■ ماده ۷ - هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم نخست وزیر عمل خواهد شد.

■ ماده ۹ - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به طور زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولیدر صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر به بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

● - قانون حفاظت از محیط زیست

■ ماده ۱۱ - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم می‌نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره - رییس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.

● - قانون حفاظت از محیط زیست

■ ماده ۱۲ - صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.

■ در صورت تخلف به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد.

■ ماده ۱۳ - کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

● - قانون حفاظت از محیط زیست

■ ماده ۱۶ - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرا ر خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالابها (به استثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یا سازمانهای مربوط می‌باشد ولی حق واگذا ری عین آنها را ندارد.

تبصره ۱ - در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود.
تبصره ۲ - نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

■ ماده ۱۷ - در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.

● - قانون حفاظت از محیط زیست

■ ماده ۱۶ - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرا ر خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالابها (به استثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یا سازمانهای مربوط می‌باشد ولی حق واگذا ری عین آنها را ندارد.

تبصره ۱ - در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود.
تبصره ۲ - نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

■ ماده ۱۷ - در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.

● بیمه و تاریخچه بیمه

– بیمه ؟



■ بیمه یک قرارداد و پیمان است بین دو نفر که بر اساس آن بیمه گر (شرکت) در برابر مبلغی که از بیمه گذار دریافت می‌کند تعهد مینماید ضرر و زیانی که به طور ناگهانی به وی وارد شده است را جبران کند. مبلغی که دریافت می‌شود حق بیمه نامیده می‌شود و آن چیزی هم که مورد قرارداد است موضوع بیمه نام دارد.

● بیمه و تاریخچه بیمه

– تاریخچه بیمه در ایران

- تا قبل از سال ۱۳۱۰ هیچ شعبه یا نمایندگی بیمه، در ایران وجود نداشت. بعد از اینکه قانون ثبت شرکت‌ها به تصویب رسید شرکت‌های انگلیسی، اتریشی، آلمانی و سوئیسی در ایران اقدام به ثبت نمایندگی کردند.
- یکی از معایبی که این نمایندگی‌ها داشتند حق بیمه بالایی بود که دریافت می‌کردند بنابراین ایران در سال ۱۳۱۴ متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه کاملاً ایرانی شد. از آن پس روند کنترل و نظارت دولت بر شرکت‌های خارجی بیمه، افزایش یافت و خود در زمینه خدمات بیمه‌ای به خود کفایی رسید.
- شرکت “سهامی بیمه ایران” اولین بیمه دولتی ایران محسوب می‌شود که با سرمایه کاملاً دولتی فعالیت خودش را آغاز کرد.
- در سال ۱۳۲۹ نیز اولین شرکت خصوصی با عنوان “بیمه شرق” تأسیس شد و تا سال ۱۳۴۷ هفت شرکت خصوصی دیگر به این مجموعه اضافه شد.

● بیمه و نقش آن در پیمانها

حق بیمه‌های حقوق و دستمزد

حق بیمه یکی از کسور قانونی حقوق و دستمزد است. پرداخت کنندگان حقوق مکلف هستند در زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد یا در نظر گرفتن نوع بیمه تحت پوشش و قوانین و مقررات مربوطه، حق بیمه سهم کارکنان را محاسبه نموده و در موعد مقرر به همراه حق بیمه سهم خود به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی یا اداره بیمه خدمات درمانی واریز نمایند.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق بیمه قرار می‌گیرد.

وجوه مبنای کسر حق بیمه نباید از حداقل مزد که همه‌ساله از طرف شورای عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه (۷ برابر حداقل مزد) که توسط شورای عالی تأمین اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.

● بیمه و نقش آن در پیمانها

مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل ۳۰ درصد حقوق و دستمزد مشمول بیمه می‌باشد که ۷ درصد آن بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر و ۲۰ درصد بیمه اجتماعی سهم کارفرما و ۳ درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما است.

۷ درصد سهم کارگر به عنوان یکی از کسور حقوق و دستمزد از حقوق و دستمزد ناخالص کارگر کسر می‌گردد و ۲۳ درصد دیگر فقط بر مبنای حقوق و دستمزد ناخالص کارگر محاسبه می‌گردد و به عنوان یکی از هزینه‌های کارفرما شناسایی و در دفاتر ثبت می‌گردد.

۱ در مشاغل سخت و زیان‌آور، علاوه بر ۲۳ درصد حق بیمه، کارفرما مکلف به پرداخت ۴ درصد مستمري کارهای سخت و زیان‌آور است.

۲ حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

● بیمه و نقش آن در پیمانها

حقوق و مزایای مشمول و غیر مشمول حق بیمه

- کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می شود به استثنای وجوه پرداختی بابت موارد زیر مشمول کسر حق بیمه می باشند.
- بازخرید ایام مرخصی
- حق اولاد
- هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
- حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
- پاداش، پاداش افزایش تولید، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی
- کمک هزینه مسکن و بن کارگری در ایام بیماری
- حق شیر
- حق تضمین (کسر صندوق)
- خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
- حق الزحمه امام جماعت
- حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات هیئت مدیره

● بیمه و نقش آن در پیمانها

سایر معافیت های حق بیمه

- طبق قانون جانبازان شاغل از پرداخت ۷٪ حق بیمه سهم کارگر معاف هستند.
- به منظور حمایت از کارگاه های کوچکی که حداکثر ۵ نفر بیمه شده دارند سهم بیمه این کارگاه ها شامل ۷٪ بیمه سهم کارگر و ۳٪ بیمه بیکاری سهم کارفرما است. (کارفرما از ۲۰٪ بیمه اجتماعی معاف است).

توجه داشته باشید برخی معافیت ها نیز با توجه به شرایط اجتماعی در قانون برنامه توسعه در نظر گرفته می شود به طور نمونه طبق ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای مدت ۲ سال از تاریخ شروع به کار معاف هستند.

● بیمه و نقش آن در پیمانها

مدارک ارسالی و مهلت ارسال مدارک

کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی مکلف‌اند لیست حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند. پس از تکمیل لیست بیمه در ترم‌افزار بیمه و تهیه دیسکت بیمه (شامل فایل لیست ماهانه و فایل ریز کارکرد پرسنل)، به دو طریق می‌توان فایل‌های استخراج‌شده را به شعبه سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمود:

■ به صورت حضوری

در این حالت فایل‌های استخراج‌شده را بر روی CD ذخیره نموده و CD را به همراه روکش بیمه، به شعبه یا کارگزاری ارسال می‌کنیم و از شعبه رسید لیست و برگ پرداخت را دریافت می‌کنیم. به طور مثال روکش شرکت بوستان به قرار زیر است:

■ به صورت غیر حضوری (اینترنتی)

در این حالت فایل‌های استخراج‌شده را در سامانه سازمان تأمین اجتماعی بارگزاری می‌کنیم و رسید لیست و برگ پرداخت را دریافت می‌کنیم.

● بیمه و نقش آن در پیمانها

جرایم ناشی از عدم ارسال به موقع لیست حقوق و دستمزد

در صورتی که کارفرمایان از تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد خودداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰٪) مبلغ حق بیمه همان ماه خواهند بود.

جرایم ناشی از تأخیر پرداخت حق بیمه

کارفرمایانی که در موعد مقرر تمام یا قسمتی از حق بیمه مستند به لیست مربوط به هر ماه را پرداخت نمایند علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲٪) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت‌نشده به ازای هر ماه تأخیر می‌باشد.

● - بیمه و نقش آن در پیمانها

■ - مطابق ماده ۳۶ ، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار یکی از تکالیف کارفرما، تنظیم و ارسال لیست بیمه ، کارگران تحت امر و پرداخت حق بیمه آنان است. - کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی به

■ پیمانکاران و کارفرمایان دارای پرسنل

■ کارگاه ثابت

قابل تقسیم هستند. برای محاسبه میزان حق بیمه کارگران دوروش اصلی مرسوم است:

■ ۱ - پرداخت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حق بیمه بر اساس میزان مزد و حقوق و تعداد واقعی کارگران شاغل)

■ ۲ - پرداخت حق بیمه بر اساس ضریب یا درصدی از مبلغ پیمان. مورد دوم در خصوص قراردادهای پیمانکاری جریان دارد.

● - بیمه و نقش آن در پیمانها

- طرح های عمرانی (تملك دارائی سرمایه ای)

■ از سال ۱۳۸۲ ، طرح های عمرانی به طرح های تملك دارایی های سرمایه ای دولت تغییر نام یافت. این قراردادها حائز چند ویژگی هستند:

■ ۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه وبا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

■ ۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

■ ۳- در این نوع قراردادها، واگذارنده همیشه دولت است.

■ ۴ - این نوع طرح ها دارای شماره طرح است؛ به گونه ای که در صورت شک در عمرانی یا غیرعمرانی بودن قرارداد می توان موضوع را از طریق سازمان برناه و بودجه استعلام نمود.

● - بیمه و نقش آن در پیمانها

الف - نحوه محاسبه حق بیمه در پیمان های عمرانی

نرخ حق بیمه این نوع قراردادها بر اساس بند ب بخش اول از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۵/۶ ۱۳۸۰ محاسبه می شود. مآخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی بر اساس مصوبات شماره ۱۲۹ و ۱۴۲ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ به عد به صورت زیر است:

■ ۱ - حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای

■ ۲ - حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

● - بیمه و نقش آن در پیمانها

۱- حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای

■ قراردادهای عمرانی مشاوره ای قراردادهایی اند که عموماً نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است. نمونه این قبیله قراردادهای قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه ای خاص یا قرارداد بهسازی لرزه ای ساختمان یا ساختمان هایی معین است. این قراردادهای خود به دو نوع قراردادهای سازه ای و عملیاتی تقسیم می گردند

■ حق بیمه این نوع قراردادها مقطوعاً ۱۴٪ ناخالص کارکرد بعلاوه ۱/۶٪ به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/۶٪ ناخالص کارکرد است.

(۱۲٪ از محل پروژه و ۳/۶٪ از طرف پیمانکار تامین می گردد)

● - بیمه و نقش آن در پیمانها

۲ - حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی:

■ نمونه این دسته از پیمان ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می باشد. حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی ، مقطوعاً ۶٪ ناخالص کارکرد به علاوه ۰/۶٪ به عنوان بیمه بیکاری و جمعاً به میزان ۶/۶٪ ناخالص کارکرد می باشد.

۱/۶٪ سهم پیمانکار و ۵٪ سهم کارفرما از محل پروژه تامین می گردد)

■ نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می کند. مبنای این تکلیف دستگاه دولتی مصوبه ۱۳۶۴ هیات وزیران است..

● - بیمه و نقش آن در پیمانها

ب - حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی

■ اصل بر غیر عمرانی تلقی شدن همه قراردادهای پیمانکاری است ، مگر اینکه قراردادی دارای دو شرط پیش گفته باشد: یعنی تعیین قیمت یا ضوابط تعیین قیمت بر اساس ضوابط تعیینی دولت باشد و علاوه بر آن تمام یا قسمتی از منابع مالی لازم از طرف دولت تامین شده باشد.

■ قراردادهای غیرعمرانی به دو دسته تقسیم می شوند :

■ ۱ - قراردادهای با مصالح

حق بیمه برابر با هفت درصد به علاوه حق بیمه بیکاری

■ ۲ - قراردادهای بدون مصالح

حق بیمه پانزده درصد به اضافه حق بیمه بیکاری از مبلغ پیمان

مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و

قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل چهارم - پایان

مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالیپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل پنجم - شروع

— سرفصل های مصوب درس —

ردیف	مباحث	نمادهای جداول
۱	پیشانی پروژه اقتصاد و مسائل، نگاه های اقتصادی، طرح های توسعه ای و خصوصیات آن، مراحل و فرآیندهای پدیدآوری طرح ها و پروژه ها، تعریف پروژه، انحصاری و قانونی، مراحل پروژه، ساختار و سازمان پروژه، جریان نقدینگی پروژه	
۲	نظام فنی-اجرایی، احکام بر طرح های عمرانی، ساختار نظام فنی-اجرایی، سامانه های نظام فنی-اجرایی، دامنه و کاربرد نظام فنی-اجرایی، اسناد نظام فنی-اجرایی، نظام های طرح های عمرانی و غیرعمرانی، نظام مدیریت طرح ها، نظام جامع کنترل کیفی، مقایسه تطبیقی نظام فنی-اجرایی چند کشور با ایران	
۳	محیط حقوقی اجرای طرح های عمرانی (قوانین و مقررات احکام بر طرح های عمرانی): تعریف و دامنه قوانین بالادستی (قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون معاملات عمومی، قانون حفاظت از حقوق مهندسی، تعریف و دامنه قوانین فراگیر و تمام شمول (قانون مدنی، قانون تجارت، تعریف و دامنه قوانین پایین دستی (اسناد پیمان، اسناد اخراج صلاحیت و رتبه بندی، اسناد ارجاع کار و واگذاری، اسناد فهرست بها، اسناد فنی، ساختار نظارت بر عملکرد طرح های عمرانی (نمودار مقننه مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه)	
۴	قوانین و مقررات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان و بررسی مباحث مختلف آن و تعریف جایگاه قانونی هر یک از قانون شهرداری ها، قوانین زمین اجتنابی، ایست و مقررات مربوطه، قوانین نظام مهندسی، قانون محیط زیست و در پیمان ها	گروه فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



— سرفصل های مصوب درس

ردیف	مباحث	تعداد جلسات
۵	ساختار پیمان: استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها (PDS)، عرضه ای (امانی)، متعارف (سه عاملی)، مدیریت طرح (چهار عاملی)، DB، DBO، EPC، EP، P، C، PC، BOT، BOO، Buyback، خصوصی و عمومی، شرح و تفسیر مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان، معیارهای تدوین پیمان همسان، پیمان همسان ایران، پیمان همسان بین المللی، پیمان ساخت و ساز فیدبک، پیمان طرح و ساخت فیدبک، پیمان کلید گردان فیدبک، نحوه برآورد و تنظیم اسناد پیمان، طرفین اصلی پیمان و سیستم نظارت، پیمانهای پیمانکاران، مشاوران و مدیریتی، شرایط پیمان و فهرست بها، نحوه ارائه پیشنهاد از سوی پیمانکاران و مشاوران، خدمات نامه های پیمان	
۶	مدیریت پیمان: ادعا و حل اختلاف در پیمان ها، مستندسازی در پیمان ها، تسهیم ریسک در پیمان ها، مدیریت تغییرات در پیمان ها، مدیریت انباری پیمان ها، تعارض منافع در پیمان ها، مدیریت سبد پیمان، سیستم های اطلاعات مدیریت پیمان، روش های مشارکتی در پیمان ها (Consortium, Partnership, Joint Venture and Alliance)	
۷	مرور کلی درس و ذکر نکات مهم	
۸	آشنایی نهایی	



● — فصل پنجم

ساختار پیمان

مدیریت و مقررات پیمان



- استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها (PDS)
- تعریف پروژه های ، خود اجرا (امانی) ، متعارف سه عاملی)، مدیریت طرح (چهار عاملی)، Buyback، DB، DBO، EPC، EP، P، PC، BOT، BOO
- تعریف پیمان
- مبانی حقوقی پیمان خصوصی و عمومی
- شرح و تفسیر مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان
- معیارهای تدوین پیمان همسان
- پیمان همسان ایران ، پیمان همسان بین المللی
- پیمان ساخت و ساز فیدبک
- پیمان طرح و ساخت فیدبک

● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS

- استراتژی چیست

🌸 - تعریف استراتژی کار ساده ای نیست، چون علیرغم اینکه برخی از عناصر آن دارای قابلیت تعمیم می باشند و می توان از آنها در هر مؤسسه ای استفاده کرد، لیکن سایر عناصر نه تنها به ماهیت سازمان وابسته هستند، بلکه تحت تأثیر ذینفعان، ساختار، و فرهنگ سازمان نیز قرار دارند. برای رهایی از این معضل مفهوم استراتژی از فرآیند شکل گیری استراتژی تفکیک شده است.

🌸 منظور از مفهوم استراتژی، محتوا و ماهیت آن است. این موضوع در چند دهه گذشته توجه نویسندگان متعددی را به خود جلب کرده است. به نظر می رسد اکثر آنها فقط به یکی از ابعاد این مفهوم نسبتاً پیچیده پرداخته اند. بنابراین لازم است تعریفی ارائه شود که از جامعیت لازم برخوردار بوده، ابعاد مختلف مفهوم استراتژی را بپوشاند.

● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS

ابعاد متعدد مفهوم استراتژی

🌸 - استراتژی را می توان یک مفهوم چند بعدی دانست که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اساسی سازمان بوده، باعث ایجاد حس یکپارچگی، وحدت، همسوئی و موجودیت می شود، ایجاد تغییرات ضروری القائی از محیط را نیز تسهیل می کند.

🌸 - آشنایی با ابعاد اصلی زیر می تواند نیل به یک تعریف واحد از مفهوم استراتژی را تسهیل کند.

- ۱- استراتژی بعنوان وسیله ای برای بیان اراده و عزم سازمان در قالب عبارات اهداف بلند مدت، برنامه های اجرائی، و اولویت های تخصیص منابع.
- ۲- استراتژی بعنوان تبیین کننده منطقه رقابتی سازمان
- ۳- استراتژی بعنوان عکس العملی در برابر فرصتها و تهدیدات بیرونی و قوت ها و ضعف های درونی، به منظور کسب برتری رقابتی پایدار.

● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS

ابعاد متعدد مفهوم استراتژی

- ۴ - استراتژی بعنوان طریقی برای تبیین وظائف مدیریتی در سطوح سازمانی، رشته کاری و وظیفه ای
- ۵ - استراتژی بعنوان یک الگوی منسجم، پیوسته و یکپارچه تصمیمات
- ۶ - استراتژی بعنوان تبیین کننده کمک های اقتصادی و غیراقتصادی که سازمان در نظر دارد به ذینفعان خود ارائه دهد.
- ۷ - استراتژی بعنوان بیان کننده نیت استراتژیک: گستردن سازمان
- ۸ - استراتژی بعنوان وسیله ای برای توسعه شایستگی های محوری سازمان
- ۹ - استراتژی بعنوان وسیله ای برای سرمایه گذاری در منابع ملموس و غیر ملموس جهت توسعه قابلیت ها به منظور حصول اطمینان از وجود برتری مداوم.

● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS

- فرآیند تشکیل استراتژی

هیچگاه نمی توان ماهیت استراتژی را از فرآیند ایجاد استراتژی در عرصه واقعی سازمان جدا کرد. در حقیقت، مکتب فرآیند تحقیق به استراتژی بعنوان پی آمد سه فرآیند متفاوت در شکل دهی استراتژی می نگرد:

- ❖ فرآیندهای شناختی افراد که در آن درک عقلانی محیط خارجی و قابلیت های مؤسسه قرار دارد.
- ❖ فرآیندهای اجتماعی و سازمانی که به ارتباطات درونی و ایجاد اجماع در عقاید کمک می کند
- ❖ فرآیندهای سیاسی که به ایجاد، حفظ و انتقال قدرت در درون سازمان اشاره می کند.

از این منظر، وظیفه مدیریت سازمان را اداره این سه فرآیند می دانند. لازمه این امر ایجاد یک چشم انداز وسیع از آنچه می باید تحقق یابد و مدیریت شبکه سازمانی که به کشف، تکامل، و غنی شدن چشم انداز می انجامد خواهد بود.

● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS - تدوین استراتژی

گام اول: شناسایی	محل	در صورت	مراحل	گام دوم: تدوین
۱. منظور سازمان در قالب عبارات زیر تعریف می شود:				
				• اهداف بلند مدت
				• برنامه های اجرایی
				• اولویت های تخصیص منابع
۲. سازمان:				
				• رشته های کاری را به وضوح مشخص و از یکدیگر تفکیک کرده است.
				• به خوبی می داند وارد کدام رشته های کاری (Business) بشود و از کدام رشته ها خارج شود.
۳. سازمان:				
				• وقای اصلی خود را می شناسد.
				• تلاش می کند تحرکات هم شانده رقیب را پیش بینی کند.
				• از ظرفیت لازم برای تطبیق استراتژی خود با تغییرات محیطی برخوردار است.
				• نقاط قوت و ضعف خود را می شناسد.
				• تلاش می کند به یک برتری پایدار بلند مدت بر رقیب کلیدی خود در رشته های اصلی کاری باقی آید.

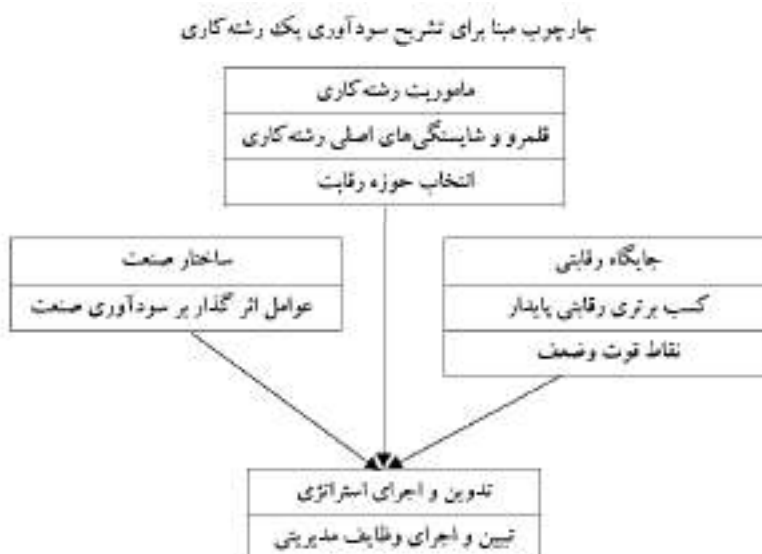
● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS - تدوین استراتژی

گام اول: شناسایی	محل	در صورت	مراحل	گام دوم: تدوین
۴. سازمان وظایف مدیریتی مختلف را در سطوح مختلف زیر می شناسد:				
				• سطح کلان
				• سطح رشته کاری (Business)
				• سطح وظیفه ای
				۵. تصمیمات سازمان به صورت یک الگوی مشخص، واحد و یک پارچه قرار دارد.
				۶. سازمان خدمات اقتصادی و غیر اقتصادی را که می خواهد به ذینفعان خود ارائه دهد تعیین می کند.
				۷. سازمان مقاصد استراتژیک خود را به وضوح بیان می کند.
				۸. سازمان قابلیت های معیوبی خود را می شناسد، توسعه می دهد و رشد می دهد.
				۹. سازمان به منظور ایجاد قابلیت های رقابتی پایدار به صورت گزینشی در منابع معیوبی و غیر معیوبی سرمایه گذاری می کند.

● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS

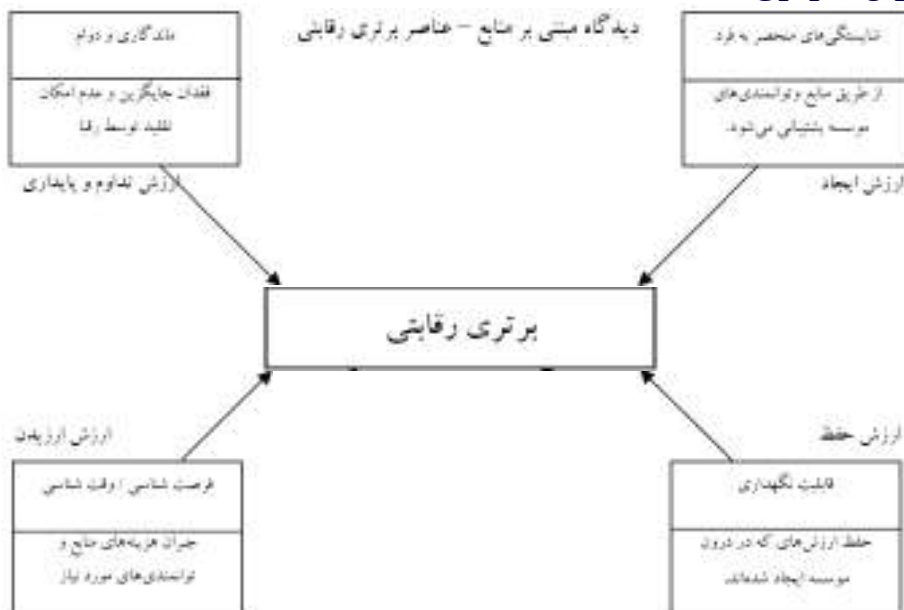
کتاب یا مستند	مستند	فرهنگ	موسیقی	کتاب یا مستند
				معماری و دربرگیرنده 1 استراژی به صورت آشکار و گسترده منتشر شده است: - در داخل ساختمان - برای همه ذینفعان مربوط در خارج سازمان 2 استراژی از طریق یک فرآیند مشارکت گسترده تدوین شده است 3 فرآیند استراژیک به شکل هدایت شده است که در طول راه کارهای مورد نظر یک اجتماع به وجود می آید. 4 فرآیند تحلیلی رسمی در برابر دیگر رفتارهایی بر قدرت 5 استراژی بر اساس یک فرآیند منظم و با هدف تعین استراژی های سطح کلان، سطح رشته کاری و سطح وظیفه ای تدوین شده است. 6 استراژی بر پایه یک فرآیند 7 گروهی اقدامات گذشته در برابر طرح ریزی آینده 8 استراژی از فناوری اقدامات ناشی از تصمیمات گذشته استخراج شده است 9 استراژی عمدتاً محلی تغییر می است که راه کارهای جدید را شکل می دهد. استراژی پیش تعیینی در برابر استراژی تطبیق استراژی عمدتاً از پیش تعیین شده است.

- استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS
- تدوین استراتژی



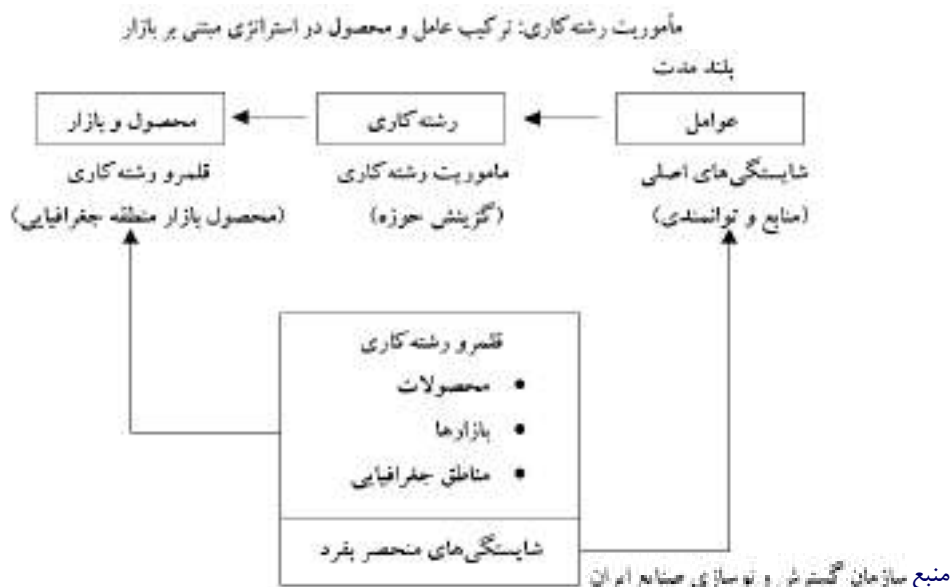
● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS

- تدوین استراتژی



● - استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها PDS

- تدوین استراتژی



● - تعریف انواع پروژه ها - ساختمان (بنا)

ساختمان سازه‌ای است که برای سکونت ، برای کار و یا برای انجام فعالیتی ویژه در آن و یا برای کاربری خاص و بهره‌گیری ویژه از آن ساخته می‌شود. که بر حسب :

- کاربری
- نوع احداث
- مصالح مصرفی
- طبقات
- مالکیت (خصوصی ، نیمه دولتی ، دولتی)
- و....

دسته بندی های مختلفی برای آنها در نظر می گیرند.

● - ساختمان (بنا)

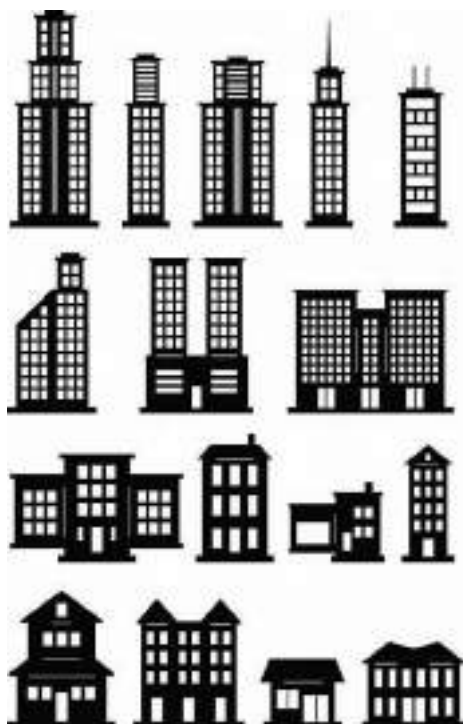
- انواع ساختمان از نظر کاربری



- - ساختمان های مسکونی
- - ساختمان های آموزشی
- - ساختمان های سازمانی
- - ساختمان های تجاری
- - ساختمان های اداری
- - ساختمان های صنعتی
- - ساختمان های با کاربری های مختلط
- - ساختمان های ویژه

● - ساختمان (بنا)

انواع ساختمان از نظر احداث و مصالح مصرفی



- ساختمان های خشتی و گلی
- ساختمانهای چوبی
- ساختمان ها با مصالح بنایی
- ساختمانهای فلزی
- ساختمانی بتنی
- ساختمانهای ترکیبی
- ساختمانهای ویژه و خاص
- و ...

● - ساختمان (بنا)

انواع ساختمان از نظر طبقات



- کوتاه
- متوسط
- بلند
- برج
- آسمانخراش
- و ...

● - فرآیند ساخت ساختمان (بنا) - پروژه های عمرانی



- پیمان

- فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور پیمان (قرارداد) را اینگونه تعریف می کند: عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد.

در ادامه تعاریف زیر در تعریف پیمان آورده است:

مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک که برای انجام کار یا خدمات بین دو طرف مبادله می گردد. در واقع منظور از پیمان عبارت از تعهداتی است که طرفین قرارداد طبق اسناد و مدارک پیمان، جهت اجرای وظایف، مسئولیت ها و تعهدات نسبت به یکدیگر به عهده می گیرند و این به مثابه موافقت نامه بین طرفین محسوب می شود.



– تعریف پیمان در شرایط عمومی پیمان



– ماده ۱ شرایط عمومی پیمان چنین تعریف می کند:
مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقت نامه پیمان درج شده است.

ماده ۲ شرایط عمومی پیمان:

موافقت نامه: سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است

– پیمان (عقد) در قانون مدنی

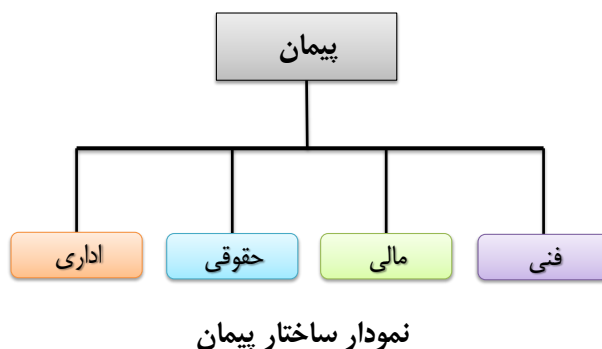
– بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی:

عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.



– ساختار پیمان

– هر قرارداد دارای چهار ساختار فنی، مالی، حقوقی و اداری می باشد و مجموعه ای از اسناد با خاصیت تفکیک ناپذیری را تشکیل می دهند که در کلیه امور فنی، حقوقی، مالی، اداری باید مجموعه آنها را با هم مورد بررسی قرار داد.



– ساختار پیمان

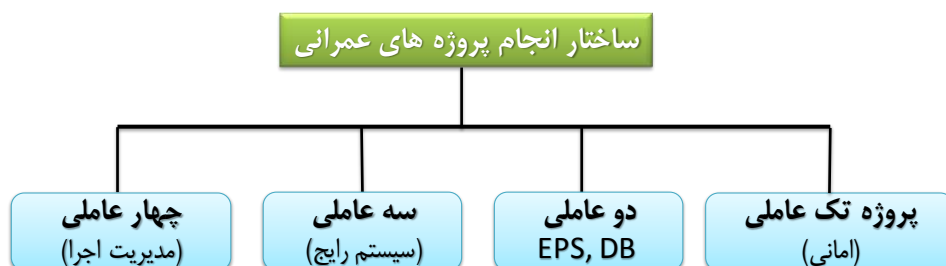
– اسناد قرارداد به شرح ذیل می باشد:



- – موافقت نامه،
- – شرایط عمومی پیمان،
- – شرایط خصوصی،
- – برنامه زمانی،
- – فهرست بهاء و مقادیر کار،
- – مشخصات فنی و عمومی،
- – مشخصات فنی خصوصی،
- – دستور العمل ها، استاندارد های فنی،
- – نقشه ها،
- – اسناد تکمیلی ابلاغ شده،
- – دستور کارها و صورت مجالس

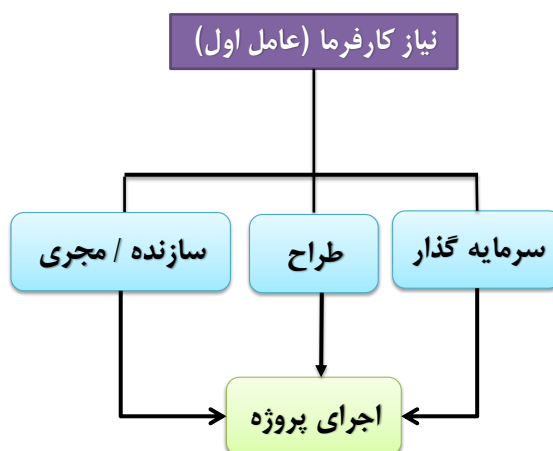
– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

– پروژه‌ها معمولاً بر اساس نیاز کارفرما به انجام پروژه تعریف گردیده و شکل می‌گیرد و پس از گذراندن مراحل اولیه چرخه حیات خود (امکان‌سنجی و مطالعات اولیه) با عقد قرارداد‌های بین‌عوامل پروژه آغاز می‌گردد. لکن قبل از شروع هر پروژه‌ای نکته اساسی، انتخاب PDS (ساختار انجام پروژه) صحیح پروژه می‌باشد که با توجه به ماهیت کار و تصمیم کارفرما در تقسیم‌ریسک‌های پروژه، کارفرما تصمیم می‌گیرد که به شرح ذیل آغاز به کار می‌نماید.



– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

ساختار انجام پروژه تک‌عاملی (امانی)



– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

مزایای روش تک عاملی (امانی)

۱. کارفرما قسمت قابل توجهی از عوامل اجرایی را به صورت موجود در دست دارد و در نتیجه برای به کارگیری و استفاده از آن‌ها این روش را انتخاب می‌نماید.
۲. کارفرما به دلایل دیگری تشخیص می‌دهد که اجرای امانی پروژه چه از نظر قیمت تمام شده و چه از نظر کیفیت کار به صرفه است.
۳. گاهی در بعضی از دستگاه‌های اجرایی به لحاظ نوع و ماهیت کار، تشکیلاتی برای اجرای امانی طرح‌ها به وجود می‌آید که تحت یک مدیریت مجزا و به صورت یک واحد مستقل لیکن زیر نظر مدیر مسئول دستگاه اجرایی نسبت به اجرای پروژه‌های محوله به صورت امانی اقدام می‌نماید.
۴. در بعضی موارد امکان دارد کارفرما از کارگران موقت یا ماشین‌آلات کرایه‌ای برای تأمین نیروی کار لازم و همچنین پیمان‌کاران جزء، جهت اجراء استفاده نماید.
۵. باتوجه به حجم منابع مورد نیاز جهت اجراء این روش در کارهایی که دارای ابعاد گسترده‌ای نیستند و جهت پروژه‌های کوچک و بیشتر در کارهای بهسازی و نگهداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

معایب روش تک عاملی (امانی)

۱. عدم وجود انگیزه در شرکت‌های دولتی و مجموعه کارفرما است که در کشور ما عمدتاً بدنه‌ی دولت می‌باشد و در نتیجه بر خلاف انتظار، قیمت تمام شده این پروژه‌ها عموماً کمتر از حالت‌های دیگر نمی‌شود.
۲. همچنین سرعت کار افت می‌کند و اطمینانی از کیفیت بهتر در مراحل مختلف پروژه وجود ندارد. اصولاً می‌بایست اجرای کار امانی بین ۱۳ تا ۱۵ درصد از لحاظ قیمت ارزان‌تر تمام شود.
۳. مبلغی که به عنوان سود پیمانکار در روش امانی در نظر گرفته می‌شود. اما تجربه نشان داده که به جز در مواردی اندک، کار امانی از کار پیمانی گران‌تر تمام می‌شود.
۴. از دیگر مشکلات این روش تراکم فعالیت‌های طراحی و اجرا و مدیریت مراحل مختلف در مجموعه کار فرماست. به همین دلیل این روش معمولاً در پروژه‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

معایب روش تک عاملی (امانی)

۵. نیازمند به یک گروه از مهندسان حرفه‌ای و با تجربه، کارگران فنی و ماشین‌آلات مناسب جهت اجراء می‌باشد که تبعاً عدم وجود این گروه روند زمانی و کیفی پروژه را مختل می‌نماید
۶. در مجموع هزینه تمام شده و بالاسری‌های این روش به دلیل کاستی‌های مدیریتی، تدارکات و غیره زیاد می‌باشد.
۷. در طول اجراء نیز مدیریت بسیار قوی جهت تأمین و رفع مسائل و هماهنگی‌های میان کارکنان و ماشین‌آلات مورد نیاز را طلب می‌نماید که عدم وجود آن، روند پروژه را به تنزل می‌کشاند.
۸. با توجه به توضیحات گفته شده درخصوص امکان استفاده کارفرما از پیمانکاران جزء باید توجه خاصی درخصوص بررسی صلاحیت فنی لازم جهت اجراء و نحوه عقد قراردادهای مربوطه و رسیدگی به دعاوی‌های احتمالی صورت پذیرد.



– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

ساختار انجام پروژه دو عاملی (طرح و ساخت)

نیاز کارفرما (عامل اول)



طراح – سازنده (عامل دوم)



اجرای پروژه

– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

مزایای روش دو عاملی:

۱. کارفرما تنها با یک واحد به نام پیمانکار سرو کار دارد.
۲. هزینه‌ها تا حدود زیادی از ابتدای شروع کار مشخص است.
۳. عدم درگیری زیاد کارفرما در مسائل و مشکلات کاری.
۴. صرفه جویی در زمان.
۵. کاهش ادعا یا کلیم.
۶. هماهنگی طراحی و اجرا.
۷. مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد به عهده پیمانکار است.
۸. کمترین ریسک متوجه کارفرما است.
۹. خریدهایی که مراحل و سفارش آن زمانبر می‌باشد می‌تواند قبل از شروع ساخت انجام شود.
۱۰. امکان بررسی مهندسی ارزش با یکپارچه شدن طراحی و ساخت افزایش می‌یابد.
۱۱. پیمانکار جهت انتخاب تجهیزات و تکنیکها از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.
۱۲. قبل از واگذاری کار، کارفرما امکان داشتن گزینه‌های مختلف طراحی را پیدا می‌کند.

– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

مزایای روش دو عاملی:

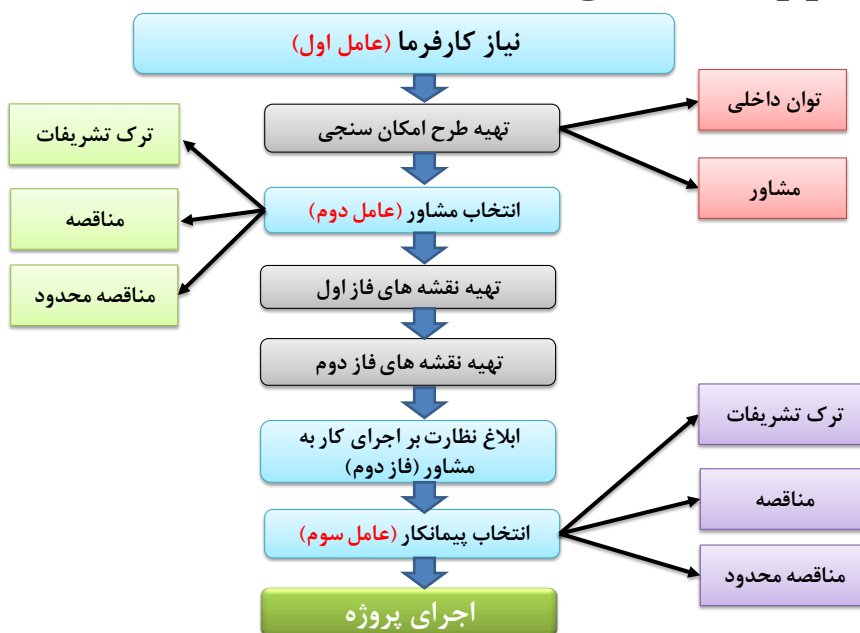
۱. کارفرما تنها با یک واحد به نام پیمانکار سرو کار دارد.
۲. هزینه‌ها تا حدود زیادی از ابتدای شروع کار مشخص است.
۳. عدم درگیری زیاد کارفرما در مسائل و مشکلات کاری.
۴. صرفه جویی در زمان.
۵. کاهش ادعا یا کلیم.
۶. هماهنگی طراحی و اجرا.
۷. مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد به عهده پیمانکار است.
۸. کمترین ریسک متوجه کارفرما است.
۹. خریدهایی که مراحل و سفارش آن زمانبر می‌باشد می‌تواند قبل از شروع ساخت انجام شود.
۱۰. امکان بررسی مهندسی ارزش با یکپارچه شدن طراحی و ساخت افزایش می‌یابد.
۱۱. پیمانکار جهت انتخاب تجهیزات و تکنیکها از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.
۱۲. قبل از واگذاری کار، کارفرما امکان داشتن گزینه‌های مختلف طراحی را پیدا می‌کند.

– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

معایب روش دو عاملی:

۱. طراحی در اختیار کارفرما نبوده و بیشتر از پیمانکار تبعیت دارد.
۲. کاهش کنترل کارفرما بر روی کار.
۳. با توجه به اینکه بیشترین ریسک بر عهده پیمانکار است، نیاز به دقت زیادی در انتخاب پیمانکار قوی و توانمند دارد.
۴. با توجه به زمان کم یا به عبارتی سرعت زیاد این روش، تأمین مالی از اهمیت زیادی برخوردار است.
۵. پیمانکار تمایل به استفاده از تجهیزات و شیوه‌ها و نیروهای با هزینه کمتر دارد که ممکن است باعث افت کیفی پروژه شود.
۶. عدم انتقال دانش فنی به کارفرما.
۷. فقدان پیمانکار طرح و ساخت توانمند در کشور.
۸. کم شدن انعطاف‌پذیری مهندس مشاور به دلیل اینکه زیر چتر پیمانکار (مجری) قرار می‌گیرد.

– قرارداد سه عاملی (پیمانی):



– فرایند شکل‌گیری و مشخصات پروژه‌ها

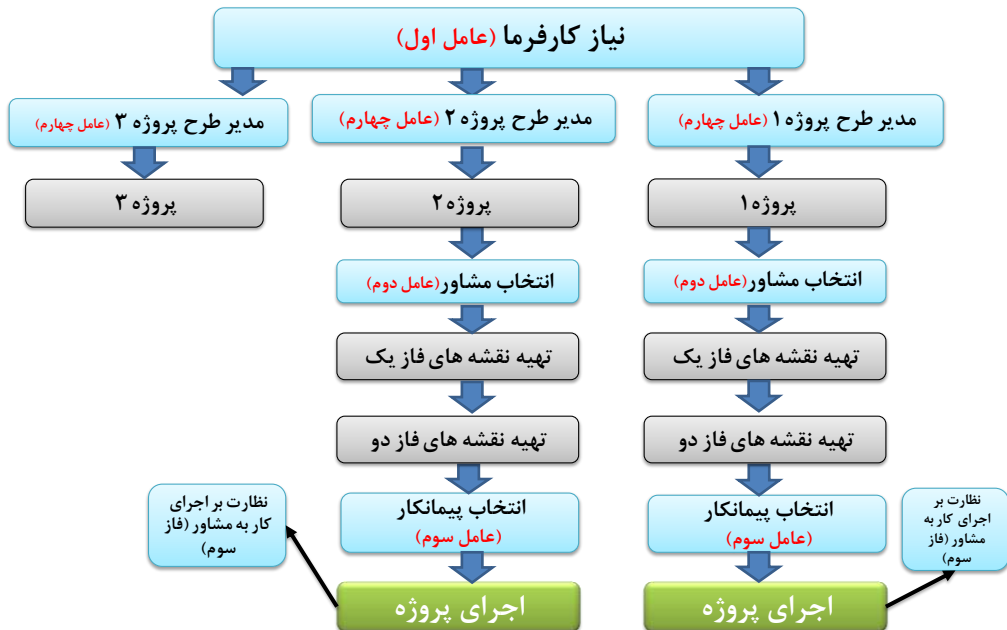
مزایای روش سه عاملی:

۱. پذیرش مسئولیت اجرا توسط واحد پیمانکاری یا به عبارتی انتقال ریسک اجرا به پیمانکار
۲. وجود تضمین لازم برای تحقق تعهدات اجرایی
۳. گزینش از طریق مناقصه و یا فضای رقابتی
۴. وجود برآورد از کل کار در ابتدا و در حقیقت شفاف بودن هزینه‌ها
۵. امکان مقایسه پیشرفت فیزیکی و مالی در هر مقطع از کار
۶. زمانبندی انجام پروژه کاملاً روشن و شفاف است.
۷. نیاز به درگیر شدن کارفرما در طی مراحل ساخت به حداقل می‌رسد.

معایب روش سه عاملی:

۱. هزینه‌های ساخت تا پایان طراحی مشخص نیست.
۲. عدم اطلاع مشاور در مرحله طراحی از دانش و توان اجرایی پیمانکار ساخت
۳. فرایند این روش نسبتاً طولانی است.
۴. تأخیر در هر مرحله باعث تأخیر در زمان کل می‌شود.
۵. عدم انگیزه مشاور جهت کاستن هزینه‌های اجرا
۶. رابطه خصمانه و عدم کار تیمی بین طراح و پیمانکار
۷. معمولاً برآوردهای اولیه مشاور قابل اطمینان نبوده و این امر منجر به بروز تأخیر و یا مشکلات بسیاری می‌شود.
۸. عوامل اصلی در این سیستم با توجه به داشتن اهداف متفاوت، رابطه حسنه‌ای با یکدیگر ندارند.
۹. اکثر مسائل اجرایی در طراحی دیده نشده که اصلاح و بازنگری آنها در زمان اجرا مستلزم صرف زمان و هزینه اضافی است.
۱۰. تغییرات با مقاومت پیمانکار مواجه می‌باشد.
۱۱. در این سیستم به مدیریت پروژه اهمیت داده نمی‌شود و در نتیجه هماهنگی و یکپارچگی لازم میان فازهای مختلف پروژه ضعیف است.
۱۲. درگیر نبودن مستقیم کارفرما در تصمیم‌گیری‌های اجرا و مراحل ساخت و عدم انتخاب پیمانکاران جزء شایسته باعث افت کیفی پروژه خواهد شد.
۱۳. پروسه انتخاب مشاوران و پیمانکاران به دلیل تعدد آنها، زمان زیادی را می‌طلبد.

– قرارداد چهار عاملی (مدیریت اجرا):



● – انواع قراردادها در پروژه های عمرانی

- (۱) قراردادهای کلید در دست یا کلیدگردان: (Turn-key Contracts)
واگذاری مسئولیت طرح و اجرا به پیمانکار تا مرحله بهره‌برداری بدون نهاد دستگاه نظارت با قیمتهای مشخص
- (۲) قراردادهای طرح و ساخت: (Design- Build Contracts)
واگذاری مسئولیت طرح و اجرا به پیمانکار با اختلاف اینکه طراحی اولیه توسط کارفرما صورت پذیرفته است.
- (۳) قراردادهای طراحی و مدیریت: DM (Design Management)
واگذاری مسئولیت مدیریت طرح و اجرا مشابه قراردادهای مدیریت طرح (عامل چهارم)
- (۴) قراردادهای پیمان مدیریت: MC (Management Contracting)
واگذاری کلیه اختیارات کارفرمایی به پیمانکار در حوزه طراحی، اجرا، مالی و فنی، با در نظر گرفتن حق الزحمه ثابت یا درصدی



۵) قراردادهای مدیریت اجرایی: CM (Construction Management)

واگذاری مسئولیت انجام امور اجرایی به پیمانکاران ساخت:

۶) قراردادهای با قیمت کلی: (Lump Sum Contracts)

عقد قراردادهای اجرایی با قیمت ثابت بر اساس مشخصات فنی تعریف شده از قبل

۷) قراردادهای فهرست بهایی: (Contracts unit Price)

عقد قراردادهای اجرایی بر اساس فهرست بهای مشخص

۸) قراردادهای با حق الزحمه مقطوع: (Cost Plus Contracts)

عقد قراردادهای انجام کار با حق الزحمه درصد روی هزینه‌های تمام شده کار به

صورت:

- هزینه به علاوه درصد ثابت برای حق الزحمه (Cost Plus Fixed Percentage)

- هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت (مقطوع) (Fee Cost Plus Fixed)

- هزینه به علاوه حق الزحمه درصدی متغیر (Variable Percentage Cost Plus)

- هزینه بر اساس برآورد مطلوب (Target Estimate)

برگرفته از کتاب «متن کامل قرارداد». مهندس محمد علی فرشادفر



۹) قراردادهای اجرایی با قیمت تضمین شده: (Guaranteed Maximum Price)

عقد قراردادهای سقف مشخص و کنترل شده هزینه علی‌رغم تعریف مشخصات

۱۰) قراردادهای مهندسی، تدارک و اجرا (EPC (Engineering Procurement Construction)

عقد قراردادهای انجام مراحل مختلف پروژه اعم از طراحی و مهندسی، تدارک و

تأمین کالا، تجهیزات و مصالح، انجام عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی به صورت

تأمین و با شرایط خاص که می‌تواند به روش‌های زیر هم صورت گیرد:

مهندسی، تدارک کالا و تجهیزات EP (Eng. Procurement)

مهندسی، تدارک، مدیریت اجراء EPCM (E. P. Const. manag)

مهندسی، تدارک و مشاوره اجراء EPAC (E. P. Assis. Const)

مهندسی، تدارک، اجرا و نصب EPCI (E. P. Cins. Install)

مهندسی، تدارک و نظارت اجراء EPCS (E. P. Cons. Supervi)

مهندسی، تدارک و برنامه‌ریزی ساخت EPMS (E. P. Manufa. Sched)

مهندسی، تدارک و برنامه‌ریزی تولید EPPS (E. P. Production. Sch)



(Buy- Back Contracts)

۱۱) قراردادهای بیع متقابل:

عقد قرارداد با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار خارجی و مفاصاحساب سرمایه سرمایه‌گذار از طریق کالا و خدمات تولیدی پروژه مطرح.

Bot (Build Operate Transfer)

۱۲) قراردادهای واگذاری امتیاز:

واگذاری امتیاز سرمایه‌گذاری، طراحی، اجراء، بهره‌برداری، فروش محصولات و بازپرداخت هزینه‌ها و نهایتاً واگذاری پروژه در شرایط مطلوب به طرف، به صورت‌های:

(BOT)

ساخت، بهره‌برداری و واگذاری

(BOOT)

ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و واگذاری

(DBO)

طراحی، ساخت، بهره‌برداری

(DBOT)

طراحی، ساخت، بهره‌برداری، واگذاری

(BOO)

ساخت، مالکیت، بهره‌برداری

(BTO)

ساخت، واگذاری، بهره‌برداری

(DBFO)

طراحی، ساخت، تأمین منابع، بهره‌برداری

B=Build O=Operate T=Transfer O=Own D=Design F=Finance



پارتعلی		 دولت اسلامی ایران وزارت نیرو و منابع آبی دفتر تهران
شماره: ۱۴۰۰/۲۲۰۶۲۲	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران	
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳		
موضوع: بازنگری ضوابط ایلامی نحوه استفاده از «سایع مشروط» موضوع ماده (۵۴) شرایط عمومی ۱- پیمان‌های EPC، ۲- پیمان‌های PC و ۳- پیمان‌های EPC، در کارهای صنعتی		
به استناد آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۲۵۲۵۴/ت ۵۷۶۹۷ هـ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۸) و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، این بخشنامه به منظور بازنگری ماده (۵۴) شرایط عمومی پیمان‌های مندرج در بخش «الف» این بخشنامه از نوع گروه اول (لزم الاجراء) ابلاغ می‌گردد تا در شرایط عمومی پیمان‌های منعقد که تا این تاریخ تحویل موقت نشده یا خاتمه یا فیخ آن ابلاغ نگردیده و همچنین پیمان‌های منعقد آنی- اعمال گردد. الف- این بخشنامه شامل پیمان‌های زیر می‌باشد: ۱- ماده (۵۴) شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC) برای کارهای صنعتی به شماره ۵۴/۷۱۰۵-۱۰۵/۱۸۹۲۹-۱۰۵/۱۸۹۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴. ۲- ماده (۵۴) شرایط عمومی پیمان‌های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (PC) برای کارهای صنعتی به شماره ۱۰۱/۱۸۲۴۰۶-۱۰۱/۱۸۲۴۰۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵. ۳- ماده (۵۴) شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، به صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی به شماره ۱۰۱/۶۲۷۰۳-۱۰۱/۶۲۷۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴.		

ب- در پیمان‌های مشمول بند «الف» که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منعقد گردیده است، تعیین قیمت کارهای مشروط برای کارکردهای پس از ابلاغ این بخشنامه، برای مبالغ مشروط تا ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان منوط به تأیید کارفرما و برای مبالغ مشروط بیشتر، نیاز به تأیید کل مبلغ مشروط توسط وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما (برای کارفرماهایی که تابع هیچ‌یک از وزراتخانه‌ها نیستند) می‌باشد.

ج- مبالغ مشروط در شرایط عمومی پیمان‌های مشمول این بخشنامه، برای انعقاد پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارائه قیمت پس از تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ باشد، حداکثر تا سقف ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان مجاز می‌باشد.

د- متن زیر جایگزین ماده (۵۴) شرایط عمومی پیمان‌های بند «الف» می‌گردد.

ماده ۵۴- مبالغ مشروط (PROVISIONAL SUM)

۵۴-۱- در صورتی که در بند ۲-۳-۹ موافقتنامه، مبلغی به عنوان مبلغ مشروط، پیش‌بینی شده باشد، این مبلغ برای انجام کارها، خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات، به شرح پیوست ۱۷ می‌باشد که در صورت دستور کارفرما، به کارهای مربوط که به وسیله پیمانکار انجام می‌شود، پرداخت می‌گردد.

۵۴-۲- هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب کارها، خدمات یا تأمین مصالح و تجهیزاتی صورت می‌گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد. درج مبلغ مشروط در پیمان، هیچ‌گونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار در این خصوص، ایجاد نمی‌کند.

شماره: ۲۲۰۶۲۲



شماره: ۲۲۰۶۲۲	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۸۰/۰۵/۱۳	
موضوع: بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از «مبالغ مشروط» موضوع ماده (۵۴) شرایط عمومی ۱- پیمان‌های EPC، ۲- پیمان‌های FC و ۳- پیمان‌های EP، در کارهای صنعتی	

۵۴-۲- در محاسبه مبالغ مشروط، بهای انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسیله پیمانکار است به یکی از روش‌های زیر تعیین می‌شود:

- در مواردی که فهرست‌بها طبق یکی از پیوست‌های ۲ (برای بخشی از پیمان که بر اساس فهرست‌بها محاسبه می‌شود) و یا پیوست ۳ (فهرست‌بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی)، ضمیمه پیمان باشد و بهای کارهای مربوط به مبالغ مشروط در آنها موجود باشد، بر حسب مورد، از قیمت فهرست‌های یاد شده استفاده می‌شود.
- در مواردی که فهرست‌های مترج در پیوست ۲ یا ۳ ضمیمه پیمان نباشند و یا بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها موجود نباشد، قیمت کارهای مربوط به مبالغ مشروط بر حسب مورد بر اساس تجزیه بها و نرخ عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات) درج شده در بندهای ۲-۲ پیوست ۲ و ۲-۲ پیوست ۳ پیمان و مدارک مشتمل خرید مصالح و تجهیزات پس از منظور کردن هزینه‌های بالاسری (شامل سود پیمانکار) محاسبه می‌شود.

تبصره: در صورت عدم وجود نرخ عوامل در پیوستهای فوق، نرخ مذکور توسط پیمانکار همراه با مستندات ارائه شده و پس از تأیید مشاور کارفرما مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۴-۵۴- پیمانکار قیمت کارهای مشروط را مطابق ماده ۳-۵۴ محاسبه و تسلیم مشاور کارفرما می‌کند. تعیین قیمت کارهای مشروط منوط به ارائه تجزیه‌ها، قیمت واحد و یا اسناد مشتمل بر تمام کار به مشاور کارفرما می‌باشد. قیمتی که با توافق پیمانکار و مشاور کارفرما تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد ملاک پرداخت است. قیمت‌هایی که به این صورت تعیین می‌شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد.

۵-۵۴- مبالغ مشروط حداکثر تا سقف ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان می‌باشد.

تبصره: اگر نرخهای پیمان، مشمول تعدیل باشند، ابتدا قیمت‌های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل شده و سپس ملاک پرداخت و رعایت سقف متدرج در این ماده قرار می‌گیرند.
تبصره: مبالغ مشروط، مشمول پرداخت مبلغ بیش پرداخت نمی‌گردد.

محمد باقر توپخت

● - قراردادهای تامین مالی

● - ساخت، بهره‌برداری و انتقال. (B.O.T (Build, Operation, Transfer

- تحت یک قرارداد BOT یک نهاد دولتی به یک یا چند شرکت خصوصی امتیاز تامین مالی، ساخت و اجرای یک پروژه را می‌دهد. شرکت خصوصی به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال از پروژه به منظور بازپرداخت میزان سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری خواهد کرد و پس از آن کنترل پروژه را به آن نهاد دولتی انتقال می‌دهد.
- به طور کلی پیمانکاران BOT شرکت‌های خصوصی هستند که به منظور اجرای پروژه‌های خاصی شکل گرفته‌اند.
- در طول اجرای پروژه (زمانی که پیمانکاران در حال بهره‌برداری از پروژه می‌باشند) درآمد آن از یک منبع واحد که معمولاً دولت و یا شرکت‌های دولتی هستند تامین می‌شود.

● - قراردادهای تامین مالی

● - قراردادهای ساخت، تملک، بهره برداری و انتقال (B.O.O.T (Build, Own, Operate, Transfer)

- مالکیت کامل پروژه در طول مدت بهره برداری امکاناتی از قبیل واگذاری مالکیت به ثالث، امکان جانشینی، ایجاد و تنظیم تعرفه افزایش قیمت و ... را برای سرمایه گذار فراهم می کند.
- تعهد به انتقال پروژه در پایان زمان مقرر به دولت، جزئی لاینفک از قرارداد است.

● - قراردادهای تامین مالی

● - قراردادهای ساخت، تملک و بهره برداری. (B.O.O (Build, Own, Operate)

- در این نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی اقدام به ساخت، تملک و بهره برداری پروژه بدون محدودیت زمانی می کند و مجبور نیست پروژه ساخته شده را به دولت و یا بخش دولتی واگذار نماید.
- در این نوع قرارداد، سرمایه گذار از طریق عوارض اجاره ها، سایر مخارج و درآمدها ی ناشی از اجرای پروژه اقدام به بازگرداندن سرمایه و جمع آوری سود حاصله می کند.

● - قراردادهای تامین مالی

● - قراردادهای ساخت، تملک، بهره‌برداری و فروش. (B.O.O.S) Build, Own, Operate, Sell

- چنانچه در پروژه‌های ساخت، تملک و بهره‌برداری (B.O.O) کنسرسیوم متعهد شود پس از انقضای مدت معینی پروژه را در قبال دریافت مبلغی به دولت مزبور بفروشد از عنوان B.O.O.S استفاده می‌شود.

● - قراردادهای تامین مالی

● - قراردادهای ساخت، اجاره، انتقال. (B.L.T/B.R.T)

- در این روش سرمایه‌گذار بخش خصوصی نسبت به ساخت پروژه اقدام کرده و بخش دولتی هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی (اصل و فرع سرمایه) را از طریق اجاره دادن پروژه برای مدت معینی به سرمایه‌گذار پرداخت می‌کند.
- پس از سپری شدن این مدت پروژه مذکور به صورت رایگان به تملک بخش خصوصی درخواهد آمد.

● - قراردادهای تامین مالی

● - قراردادهای ساخت، انتقال و بهره‌برداری (B.T.O)

- اگر در یک قرارداد (B.O.T) طرفین بخواهند تأکید کنند که مالکیت پروژه و تأسیسات آن به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد و سپس دولت امتیاز استفاده انحصاری از پروژه را برای مدت مشخصی به کنسرسیوم اعطا کند از اصطلاح ساخت، انتقال و بهره‌برداری استفاده می‌نمایند.

● - قراردادهای تامین مالی

● - قراردادهای بازسازی، بهره‌برداری و انتقال. (R.O.T)

- چنانچه پروژه و تأسیساتی که هم‌اکنون موجود است به بخش خصوصی واگذار گردد تا توسط آن‌ها بازسازی شده و متقابلاً برای مدتی مورد بهره‌برداری بخش خصوصی قرار گیرد.
- سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازی، بهره‌برداری و انتقال استفاده می‌شود.

● - قراردادهای تامین مالی

● - قراردادهای مدرنیزه کردن، بهره‌برداری و انتقال (M.O.T)

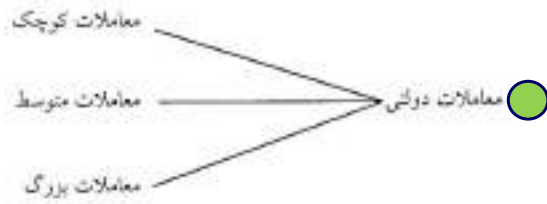
- چنانچه پروژه زیربنایی موجود به بخش خصوصی واگذار شود تا آن را به یک پروژه مدرن تبدیل کرده و در عوض برای مدتی مورد بهره‌برداری قرار دهد،
- سپس آن را به طور رایگان به دولت انتقال دهد،
- از اصطلاح مدرنیزه کردن، بهره‌برداری و انتقال استفاده می‌شود.

● - قراردادهای تامین مالی

● - طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری. (D.B.F.O (Design Build Finance Operate)

- در این قرارداد پیمانکاران در کنار تامین مالی اقدام به طراحی، ساخت، مدیریت امکانات و تجهیزات می‌کنند
- پس از آن طی دوره مشخص شده در قرارداد اقدام به بهره‌برداری از آن می‌کند.

● - انواع و طبقه بندی معاملات دولتی در ایران



● معاملات کوچک:

معاملاتی که کمتر از چهل و چهار میلیون ریال می باشد.

● معاملات متوسط:

معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از چهارصد و چهل میلیون ریال تجاوز نکند.

● معاملات بزرگ:

معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها از چهارصد و چهل میلیون ریال بیشتر باشد.

● - مناقصه و مزایده

● - تعریف مناقصه:

مناقصه به معنی واگذاری پروژه، خرید کالا و یا خدمات مورد نیاز به شرکت یا شخص مناقصه گری است که کمترین میزان قیمت را پیشنهاد کرده باشد. مناقصه در واقع رقابتی بین شرکت های تامین کننده خدمات برای پیشنهاد و اعلام مناسب ترین قیمت ها به سازمان های درخواست دهنده است.

● - تعریف مزایده:

مزایده در واقع روشی رقابتی برای فروشندگان کالا یا خدمات است که بتوانند خدمات و محصولات خود را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند. بدین ترتیب چنانچه سازمان یا شرکتی قصد ارائه خدمات و یا کالایی داشته باشد می تواند از طریق آگهی های منتشرشده ی مزایده درخواست داده و با شرکت یا سازمانی که بالاترین میزان قیمت را پیشنهاد داده قرارداد ببندد.

● - انواع مناقصه (از نظر مراحل بررسی)



● مناقصه یک مرحله‌ای:

مناقصه‌ای است که در آن نوبتی به ارزیابی فنی بازگانی پیشنهادها نباشد، در این مناقصه پانتهای پیشنهاد مناقصه‌گران (پیمانکاران) در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.

● مناقصه دو مرحله‌ای:

مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار (کارفرما)، بررسی فنی بازگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه‌گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات برنده مناقصه تعیین می‌شود.



● - انواع مناقصه (از نظر دعوت از پیمانکاران)



● مناقصه عمومی:

مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع همه گران می‌رسد.

● مناقصه محدود:

مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، فرما، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از یک ارسال دعوت‌نامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.



● - روشهای انجام مناقصه (در معاملات دولتی)

الف) در معاملات کوچک: کاربرد از یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور بها را مشخص کرده و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب) در معاملات متوسط: کاربرد از یا مأمور خرید باید با توجه کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل ۳ فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد یا تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.

● - روشهای انجام مناقصه (در معاملات دولتی)

تبصره: چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کاربرد از واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کاربرد از باشد می‌توان وظایف متدرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

ج) در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:

۱. برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار
۲. برگزاری مناقصه محدود.

- ترک تشریفات

این امر در شرایطی رخ می‌دهد که به دلایل موجهی امکان برگزاری مناقصه فراهم نباشد، لذا در قانون برگزاری مناقصات، این امکان پیش بینی شده که چنانچه بر اساس گزارش توجیه دستگاه مناقصه گزار، به تشخیص یک هیئت ۳ نفره از مقامات مسئول در ماده ۲۸ این قانون، امکان برگزاری مناقصه وجود نداشته باشد می‌توان با روش های غیر رقابتی از جمله "ترک تشریفات مناقصه" و یا "عدم الزام به برگزاری مناقصه" نیز به نتیجه رسید.

● - معیارهای ارزیابی



ردیف	معیارهای ارزیابی پیمانکاران	ضریب معیار (0 تا 100)	نام پیمانکاران				
			رتبه و پایه				
			رتبه و پایه				
			رتبه و پایه				
			رتبه و پایه				
امتیاز هر معیار				(این صفر تا صد) = 100			
1	تجربه (سابقه اجرایی)	15					
2	راه‌پن‌ری و حسن سابقه در کارهای قبلی	35					
3	توان مالی	15					
4	توان تخصصی	10					
5	توان فنی و برنامه‌ریزی	10					
6	لیست کارکنان کلیدی و سازمانی اجرایی پیمانکار	15					
امتیاز کل با میانگین وزنی: $\sum_{i=1}^n W_i \times R_i$							



سازمان برنامه و بودجه کشور

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۰۰۰۰
پخش: ۰۲۱-۸۴۰۰۰۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۴۰۰۰۰۰۰

برستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها (۳۱ استان)
مدیران عامل شرکت‌های پیمانکاری

بسم الله الرحمن الرحیم

پرو پخشنامه شماره ۹۵۵۲۶۷۵۶ مورخ ۹۵/۳/۱۳ و به استناد پخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۴۰۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۴/۲۸ رییس محترم سازمان، ضریب متوسط افزایش وزنی در پخشنامه مذکور ۲۱۹۸ اعلام می‌گردد.
این ضریب برای امتیاز کارهای انجام شده، کار شخصی و توان مالی، در سال جاری از تاریخ ۱۴۰۰/۱۹/۱۱ اعمال خواهد شد و شامل تمامی شرکت‌های پیمانکاری که فرایند تشخیص صلاحیت آنها قبل از تأیید سوم باشند، خواهد بود.

تاریخ اعمال ضریب یاد شده برای طرفیت شرکت‌های پیمانکاری در سال جاری از تاریخ ۱۴۰۰/۱۵/۲۱ است.
همچنین در صورتی که پس از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ پرونده‌ای از تأیید سوم به مراحل پایین‌تر عودت شود، بررسی کارشناسی مطابق ضریب یاد شده انجام خواهد شد.

شایان ذکر است نظر به اینکه به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۹ اشخاص حقوقی تا پایان مردادماه تمدید شده، لذا پس از تاریخ مذکور الزاماً در محاسبه امتیاز توان مالی اظهارنامه سال ۱۳۹۹ نیز اعمال خواهد شد.

سیدجلال‌الدین حسینی
رئیس امور نظام کسب اجراییین صلاحیت
و پیمانکاران

●- معیارهای ارزیابی

شرح امتیازدهی تجربه (سابقه اجرایی) (ضرب وزنی ۱۵)

شرح	امتیاز	۱ پ	۲ پ	۳ پ	۴ پ	۵ پ	۶ پ	۷ پ	۸ پ
اجرای ساختمانهای فلزی	۲۰								
اجرای ساختمانهای تلفیقی (از دو یا چند نوع سازه)	۲۰								
اجرای ساختمانهای بتن آرمه	۲۰								
اجرای پروژه محوطه‌سازی و آماده‌سازی	۱۰								
اجرای پروژه تعمیراتی و ساختمانهای بتایی	۱۰								
اجرای کارهای مشابه فلزی و بتنی در سایر رشته‌های مرتبط	۲۰								
جمع	۱۰۰								

●- معیارهای ارزیابی

شرح امتیازدهی به حسن سابقه در کارهای قبلی (ضرب وزنی ۳۵) پروژه

شرح	امتیاز	۱ پ	۲ پ	۳ پ	۴ پ	۵ پ	۶ پ	۷ پ	۸ پ
صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی	۴۰								
رضایت‌نامه تقدیر و تشویق‌نامه	۳۰								
شاخص ارزشیابی (تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار)	۳۰								
جمع	۱۰۰								

شرح امتیازدهی لیست کارکنان کلیدی و سازمان اجرایی پیمانکار (ضرب وزنی ۱۵)

شرح	امتیاز	۱ پ	۲ پ	۳ پ	۴ پ	۵ پ	۶ پ	۷ پ	۸ پ
لیسانس بالای ۱۲ سال دو نفر	۳۰								
لیسانس تا ۷ سال دو نفر	۲۰								
فوق‌دیپلم بالای ۱۲ سال دو نفر	۳۰								
فوق‌دیپلم تا ۷ سال دو نفر	۲۰								
جمع	۱۰۰								

● - اقدامات قبل از برگزاری مناقصه

۱. تهیه اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
 - الف) آلبوم نقشه‌های اجرایی
 - ب) کتابچه متره و برآورد پروژه
 - ج) دعوتنامه‌های شرکت در مناقصه و سایر فرمهای مربوطه از قبیل فرمهای ضمانتنامه و...
۲. آگهی برگزاری مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار (حداقل در دو نوبت)
۳. تکثیر اسناد مناقصه به تعداد مورد نیاز جهت فروش.
۴. فروش اسناد مناقصه در تاریخهای ذکر شده در آگهی روزنامه.
۵. دعوت از اعضاء کمیسیون مناقصه اصلی و فرعی جهت شرکت در روز بازگشایی پاکتهای مناقصه به صورت مکتوب یا ارسال دعوتنامه، جهت نماینده سازمان بازرسی دعوتنامه مستقل «۱ روز قبل از بازگشایی پاکات ارسال گردد.

● - اقدامات قبل از برگزاری مناقصه

- ۶ دریافت پاکات الف و ب و ج شرکت کنندگان در مناقصه در تاریخهای قید شده در آگهی روزنامه و یا دعوتنامه شرکت در مناقصه.
- اعضاء اصلی کمیسیون مناقصه عبارت‌اند از ذیحساب یا نماینده وی، رئیس سازمان یا نماینده وی مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار.
- اعضاء فرعی کمیسیون مناقصه عبارت‌اند از نماینده حقوقی دستگاه، نماینده حراست، دبیر کمیسیون و یا هر شخص ذیصلاح دیگری که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار حضور او در کمیسیون لازم باشد.
- نکته (۱) : پیشنهاد می‌گردد؛ مسئول بخش برگزاری مناقصه در قالب فرمهایی لیست کلیه شرکت کنندگان در مناقصه را در هنگام خرید اسناد مناقصه و عودت پاکتهای الف و ب و ج صورت‌برداری و از نمایندگان آنها امضا اخذ نمایند نمونه این فرمها در پیوستها آمده است.
- نکته (۲) : پیشنهاد می‌گردد به جهت جلوگیری از قیروش نامتعارف تعداد اسناد

● - اقدامات قبل از برگزاری مناقسه

مناقسه که بعضاً بدلیل عدم دریافت وجهی از شرکت کنندگان در مناقسه صورت می پذیرد مبلغی جهت فروش آلبوم نقشه ها و اسناد مناقسه از مناقسه گران دریافت گردد انجام این عمل تأثیر بسزایی در کاهش تکثیر اسناد مناقسه و آلبوم نقشه های اجرایی دارد اخذوجه یا عدم اخذوجه از اختیارات دستگاه مناقسه گزار می باشد. قبضهای واریز وجوه مربوطه طی نامه ای تحویل ذیحسابی و یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقسه گزار می گردد.

نکته (۳) : پاکتهای مناقسه گران پس از صورت برداری توسط بخش قراردادها و دستور ثبت مدیر مربوطه در دبیرخانه دستگاه مناقسه گزار تا تاریخ و ساعت بازگشایی پاکتها ضبط و نگهداری می گردد.

نکته (۴) : رعایت سقف «۱ روز جهت بررسی و ارائه پیشنهاد قیمت توسط مناقسه گران الزامی می باشد.

● - اقدامات پیمانکار در مناقسه یک مرحله ای

۱. خرید اسناد مناقسه از کارفرما بعد از بررسی مدارک مورد نیاز کارفرما:

این مدارک عمدتاً عبارتند از:

الف) فیش واریزی وجه مورد نیاز جهت خرید اسناد که معمولاً مبلغ و شماره حساب مربوطه در روزنامه آگهی می شود.

ب) ارائه کپی و اصل کارت شناسایی معتبر نماینده مناقسه گر در هنگام خرید اسناد

ج) ارائه معرفی نامه مناقسه گر جهت معرفی نماینده مربوطه جهت خرید اسناد

مناقسه

۲. بازدید از محل پروژه توسط مناقسه گر

۳. تهیه و تکمیل اسناد مورد نیاز در پاکتهای الف، ب و ج

محتویات پاکت الف عمدتاً عبارت است از:

ضمانتنامه معتبر شرکت در مناقسه بر اساس شرایط مندرج در دعوتنامه ارائه پیشنهاد

● - اقدامات پیمانکار در مناقصه یک مرحله ای

محتویات پاکت ب عمدتاً عبارت است از:

فرم خوداظهاری - اساسنامه شرکت - آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آخرین تأییدیه رتبه‌بندی شرکت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - آلبوم نقشه‌های اجرایی و سایر مدارک مورد نیاز که در چک‌لیستهای پیوست ارائه گردیده است.

محتویات پاکت ج عمدتاً عبارت است از:

برگ پیشنهاد قیمت - فرم شرکت در مناقصه - فرم تعهد شده شرکت بیمه و در صورت نیاز آنالیز بهاء.

توجه مهم: مهر و امضاء کلیه اسناد مورد اشاره در بالا ضروری می‌باشد.

۴. ارائه پاکتهای الف و ب و ج در تاریخهای مقرر درج شده در آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها به دستگاه مناقصه‌گزار.

● - اقدامات پیمانکار در مناقصه یک مرحله ای

پس از این که مناقصه‌گزار، پاکتهای الف، ب و ج را از مناقصه‌گران گرفت، در روز درج شده در آگهی روزنامه یا دعوتنامه مناقصه با حضور کلیه اعضای کمیسیون مناقصه جلسه بازگشایی پاکتها برگزار شده و اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

۱. در جلسه ابتدا پاکتهای الف و سپس ب توسط اعضای کمیسیون رؤیت و امضاء می‌گردد. بسته به نظر اعضای می‌توان پاکتهای الف و ب یک شرکت را باز و تمامی اسناد درج شده در چک‌لیستهای مربوطه را کنترل و سپس پاکت ج را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز نموده و یا تمامی پاکتهای الف و ب شرکت‌کنندگان در مناقصه را به نوبت باز و کنترلهای مربوطه را انجام و از میان آنها، مواردی را که نقص مدارک ندارد، پاکتهای ج را متعاقباً باز و در صورتجلسه، قیمت پیشنهادی را درج نمود، در صورت زیاد بودن تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه روش دوم از سرعت بسیار بالاتری برخوردار می‌باشد.

● - اقدامات پیمانکار در مناقصه یک مرحله ای

۲. پس از مشخص نمودن برنده مناقصه و درج آن در صورتجلسه مربوطه کلیه اعضاء صورتجلسه برنده مناقصه را امضا و جلسه پایان می یابد، در صورت وجود نفر دوم آن نیز در صورتجلسه درج می گردد.

نکته (۱): در هنگام باز نمودن پاکت الف و ب توجه به موارد ذیل لازم می باشد.

الف) مهر و امضای تمامی اسناد موجود در پاکتها، توسط نمایندگان مجاز شرکت از جمله آلبوم نقشه های اجرایی

ب) وجود آخرین تغییرات شرکت در روزنامه های رسمی

ج) مبلغ و نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه

نکته (۲): در هنگام باز کردن پاکت ج نکات زیر مورد توجه قرار می گیرد.

الف) درج مبلغ پیشنهادی پیمانکار به صورت حروفی

ب) در صورت نداشتن ارائه تفکیک مبلغ پیشنهادی در جدول مربوطه برای ساختمان و محوطه سازی و دیوار کشی

● - اقدامات پیمانکار در مناقصه یک مرحله ای

ج) امضاء و مهر شدن برگ پیشنهاد قیمت توسط صاحبان امضاهای مجاز مناقصه گر.

د) در صورت الزام ارائه برگهای آنالیز قیمت بر اساس بخشنامه مربوطه

و) محاسبه درصد افزایش یا کاهش قیمت پیشنهادی پیمانکار به روش زیر:

A: قیمت برآورد اولیه (توسط کارفرما)

B: قیمت پیشنهادی پیمانکار

$$C = \left(\frac{B}{A} - 1 \right) \times 100$$

C: درصد افزایش یا کاهش

نکته (۳): حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی در صورت اعلام آمادگی بلامانع می باشد.

نکته (۴): ولایمهای زیر در محاسبه درصد افزایش یا کاهش قیمت پیشنهادی معمولاً توسط مستندکاران طرحهای عمرانی کاربرد دارد.

- پلوس (Plus): درصد افزایش (+): چنانچه مبلغ پیشنهادی پیمانکار بیشتر از برآورد اولیه باشد درصد افزایش (C) به صورت (+C) درج می گردد.

- مینوس (Minus): درصد کاهش (-): چنانچه مبلغ پیشنهادی پیمانکار کمتر از برآورد اولیه باشد درصد کاهش (C) به صورت (C-) درج می گردد.



اصطلاحات
پلوس
مینوس

● - اقدامات مشترک پس از مناقصه

به دنبال تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکتها مناقصه و مشخص نمودن برنده مناقصه اقداماتی از طرف دبیر کمیسیون مناقصه (واحد اجرایی) انجام که به شرح ذیل آورده می‌شود.

۱. ابلاغ کتبی برنده شدن شرکت مناقصه‌گر و دعوت از او جهت انجام اقدامات بعدی.

۲. معرفی شرکت مورد نظر به بانک مورد درخواست جهت اخذ ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات (به میزان پنج درصد مبلغ اولیه برآورد با اعمال ضریب پیشنهادی).

۳. استعمال ظرفیت و رتبه‌بندی شرکت مورد نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

۴. ارسال کتبی مشخصات کلی پیمان و اسامی دعوت‌شدگان به مناقصه، فرم خوداظهاری، فرم تشخیص صلاحیت، کپی آگهی روزنامه برگزاری مناقصه، صورتجلسه

● - اقدامات مشترک پس از مناقصه

کمیسیون مناقصه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در قالب فرمهای مربوطه و اخذ اعلام وصول قرارداد.

۵. دسته‌بندی اسناد و مدارک کلیه مناقصه‌گران و ارجاع به واحد بایگانی جهت نگهداری و حفظ در سوابق.

۶. تنظیم قرارداد (پس از اخذ استعمال رتبه‌بندی و ظرفیت مناقصه‌گر و ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات).

۷. تکثیر و صحافی قراردادها به تعداد ۸ نسخه توسط پیمانکار.

۸. در بعضی از دستگاههای اجرایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی اقدام به پلمپ قراردادها می‌نمایند.

● - اقدامات مشترک پس از مناقصه

۹. امضاء کلیه صفحات قرارداد توسط پیمانکار و کارفرما (توضیح اینکه درخصوص محل درج امضاء می‌توان به پیوست بخشنامه شماره ۵۳۶۸۲۲-۱۰۲۶۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۳/۳ استناد نمود، اما در عموم دستگاه‌های اجرایی کلیه صفحات قرارداد مهر و امضاء می‌گردد).

۱۰. اخذ شماره کلامه پرونده از بایگانی دستگاه اجرایی جهت تشکیل پرونده پروژه.

۱۱. ابلاغ کتبی قرارداد به مناقصه‌گر و رونوشت‌های مربوطه.

نکته (۱): نظر به اهمیت آلبوم نقشه‌های اجرایی در قراردادهای مترمربع زیربنایی این نقشه‌ها نیز به همراه سایر اسناد مربوطه در هنگام صحافی همزمان در یک مجلد صحافی و پلمپ می‌گردد.

● - اقدامات مشترک پس از مناقصه

نکته (۲): گاهی شاهد هستیم به دلایل مختلف از طرف دستگاه‌های ناظر بر طرح‌های عمرانی از قبیل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و... به صورت گزینشی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مناقصه پروژه‌های در دست اجرا می‌نمایند، پیشنهاد می‌گردد به جهت سهولت دسترسی به مدارک مورد نظر تصویر مدارک مهم از قبیل صورتجلسه‌های کمیسیون مناقصه، آگهی‌های روزنامه برگزاری مناقصه، موافقتنامه طرح، صورت‌مجلس تحویل زمین پروژه از بهره‌بردار، ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات، دعوتنامه شرکت در مناقصه، اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت مناقصه‌گر و سایر مدارک مرتبط در متن قراردادها گنجانده شود.

● – پیمان ساخت و ساز فیدیک



● – پیمان ساخت و ساز فیدیک



Type here to search



[About Us](#) [Membership](#) [Publications](#) [Training](#) [Events](#) [News](#) [Services](#) [Policy](#) [Covid](#) [Contact Us](#)

LOGIN

Why Use FIDIC Contracts?

FIDIC Contracts have been developed over 50 years as the international standard for the Consulting Industry. They are recognised and used globally in many jurisdictions, on all types of projects.

The key ingredient for their success as industry standards lies in their balanced approach to the roles and responsibilities of the main parties, as well as the allocation and management of risk.

For this reason, the fundamental principle behind the FIDIC contracts is the use of General Conditions of Contract, deemed to be suitable in all cases, based on thousands of successful projects around the world.

However, given that no two projects are the same, FIDIC does acknowledge that special conditions will be required for project specific issues, on a case by case basis.

All FIDIC contracts therefore contain guidance on the preparation of Particular Conditions, and provide examples of the areas where special provisions may be required for a specific project. To diverge significantly from these guidelines is to increase the risk of shifting the balanced nature of the contract, and putting into jeopardy the successful implementation of the project.

Experience in different countries and with different kinds of client, suggests that changing or upending the balance of risk-sharing in FIDIC contracts typically results in higher tender prices; delays to completion; additional time and cost claims; and, in the worst cases, major protracted disputes leading to arbitration, and sometimes to contract termination.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

- فیدیک FIDIC چیست ؟

- - فیدیک امروزه جزو مورد استفاده‌ترین قراردادهای پیمانکاری است.
- - فیدیک نهادهی بین‌المللی است که نام آن برای بسیاری از مهندسان و مدیران تداعی‌کننده مفاهیمی مانند قراردادهای پیمانکاری و شرایط حقوقی آن می‌باشد.
- - اهداف، ساختار و رسالت واقعی این نهاد بین‌المللی چیست ؟
- - آشنایی با فعالیت‌ها و استانداردهای فیدیک چگونه می‌تواند در توسعه مسیر شغلی و حرفه‌ای فعالان حوزه صنعت پیمانکاری و مشاوره موثر باشد؟

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

■ - تاریخچه فیدیک

بیشتر از یک قرن قبل که کشورهای اروپایی صنعتی شده بودند، قراردادهای منعقدی بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران در پروژه‌های صنعتی، دارای متون متفاوت با زبان‌های گوناگون و بعضاً سلیقه‌ای بود که مشکلات زیادی را در اجراء و به‌ویژه در تفسیر و مفاهیم شرایط آنها به وجود می‌آورد. از طرف دیگر، اعمال شرایط قراردادی به نفع کشورهای پیشرفته و به زیان کشورهای کمتر توسعه‌یافته و یادر حال توسعه، فقدان تسلط بر زبان خارجی و عدم شفافیت متون قراردادها به بروز اختلافات بسیاری بین طرفین قراردادها منجر می‌شد. لذا، به‌منظور رفع این مشکلات، نیاز جدی به قرار دادهای با مدل یکپارچه که در پروژه‌های صنعتی استفاده شود، احساس می‌شد. از این رو، فیدیک در سال ۱۹۱۳ توسط پنج انجمن مهندس مشاور از سه کشور بلژیک، فرانسه و سوئیس تأسیس شد.

نام فیدیک برگرفته از سرواژه‌های عبارت **International Federation of Consulting Engineers** است که معادل فارسی آن فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور می‌باشد.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک



International Federation of Consulting Engineers
The Global Voice of Consulting Engineers

می‌توان فیدیک رانهادی بین‌المللی متشکل از انجمن‌های ملی مهندسان مشاور دانست که در امور داخلی و ملی، خود مختار بوده ولی در روابط بین‌المللی تحت نظارت فیدیک فعالیت می‌کنند.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

- ساختار سازمانی فیدیک

در ساختار سازمانی و تشکیلات فیدیک ۱۲ کمیته وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

- ۱. مجمع عمومی (با حضور ۲ تا ۶ نماینده از هر عضو)
- ۲. هیأت رئیسه (با ۹ عضو که معمولاً یک رئیس دارد که برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شود)
- ۳. دبیرخانه (شامل ۹ نفر پرسنل که توسط مدیرعامل اداره می‌شود)
- ۴. کمیته‌ها (که کمیته اجرائی، کمیته قراردادهای، کمیته مدیریت ریسک، کمیته توسعه پایدار و کمیته ارزیابی داوران (Arbitrators) را می‌توان نام برد.)
- ۵. کارگروه‌ها

در فیدیک یک میلیون کارشناس حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله قراردادهای حقوق، حل و فصل دعاوی (Dispute Settlement)، بیمه، معاملات بانکی در کشورهای عضو مشغول به فعالیت هستند که خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

- فعالیتهای فیدیک

مهمترین فعالیت فیدیک را می‌توان قراردادهای مدل و تهیه و انتشار آن دانست. فیدیک از سال ۱۹۵۷ مدل قراردادهای را که توسط کارفرمایان و مشاوران بین‌المللی استفاده می‌شود تهیه و منتشر نموده است. این قراردادهای به زبان انگلیسی به‌عنوان زبان معتبر نوشته شده و توسط کارفرمایان به نمایندگی از دولت‌ها و یا بخش‌های خصوصی در سراسر جهان به صورت بین‌المللی و داخلی بکار گرفته شده است. همچنین آئین‌نامه‌های مربوط به خدمات مهندسی و نیز توجه به مسائل و مسئولیت اجتماعی نظیر شرافت حرفه‌ای و توجه به انرژی که منتج به طراحی و توسعه پایدار می‌گردد تشکیل می‌دهد. در حال حاضر ۹۴ انجمن ملی کشورهای مختلف در فیدیک عضویت دارند. در ایران، انجمن مهندسين مشاور یکی از دو ارگان پایه‌گذار جامعه مهندسان مشاور ایران، اولین انجمن حرفه‌ای بود که در سال ۱۳۵۲ به عضویت فیدیک درآمد.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک



International Federation of Consulting Engineers
The Global Voice of Consulting Engineers

مأموریت فیدیک بهبود بخشیدن فضای کسب و کار و گسترش منافع شرکت‌های مهندسين مشاور چه داخلی و چه جهانی منطبق با مسئولیت‌ها جهت تأمین خدمات کیفی و بهره‌مندی اجتماعی و محیط زیست است.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

- ساختار قرارداد فیدیک

- - بخش اول - موافقت نامه قرارداد Contract Agreement
این بخش معمولاً کوتاه بوده و تکمیل آن به عهده تهیه کننده پیش نویس قرارداد است. در ابتدای این بخش شرح کوتاهی که به آن Recital می گویند عنوان می شود.
- - بخش دوم - شرایط خصوصی Particular Condition
در شرایط خصوصی اطلاعاتی بسته به نوع قرارداد ذکر می شود که با توجه به مفاد شرایط عمومی آن را بایستی تکمیل نمود. بعنوان مثال قانون حاکم بر قرارداد، محل پروژه، نحوه پرداختها و غیره.
- - بخش سوم - شرایط عمومی General Condition
این بخش که بسیار مفصل است کلیه شرایطی که بایستی برای پروژه در نظر گرفت را شامل می شود. از جمله شرایط مالی، تأخیرات، تعلیق، خاتمه قرارداد، شرایط فورس ماژور، حد مسئولیت، مصونیت و غیره.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

- ویژگی های قرارداد فیدیک

- - قراردادهای فیدیک چندین سال است که به عنوان استاندارد بین المللی در حوزه صنعت و احداث مورد استفاده در پروژه ها می باشند.
- - این قراردادها به طور وسیعی در نظامات حقوقی در گونه های متعدد پروژه ها شناخته شده و مورد استفاده می باشند.
- - دلیل موفقیت این نمونه قراردادها به عنوان استاندارد در رویکرد صحیح آنها به مقولات ریسک، مسئولیت طرفین قرارداد و مدیریت ریسک می باشد.
- - اصل بنیادین در قراردادهای فیدیک ، بهره گیری از موارد تجربه شده در هزاران پروژه عمرانی و صنعتی سراسر جهان است.
- - تعادل در وظایف و تعهدات طرفین و تعادل در ریسک .

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

- ویژگی های قرارداد فیدیک

- - همچنین از آنجایی که این قراردادها به صورت گسترده در سراسر جهان برای پروژه های صنعتی بکار گرفته می شود، بانک جهانی و بانک های توسعه؛ نهادهای مالی جهت دادن اعتبار و وام استفاده از چنین قراردادهایی را لازم می دانند.
- - قراردادهای فیدیک در مراکز مهم داوری و دادگاه ها کاملاً شناخته شده است و فرآیند رسیدگی به دعاوی را تسهیل می کند. ویژگی مهم دیگر این است که شفاف بودن متون، بکارگیری واژگان حقوقی و فنی که در تمام قراردادهای مدل فیدیک تکرار شده است استفاده از آنها را آسان می سازد.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

- ارتباط قراردادهای فیدیک با قراردادهای پیمانکاری در ایران

- قراردادهای پیمانکاری، قراردادهایی است که اجرای تعهدات آن به نحو مستمر مطلوب طرفین می باشد و همین ویژگی است که سبب می شود تا طرفین در برخورد با پاره ای از مسائل نظیر تغییر در شرایط و اوضاع و احوال قراردادی یا تغییر قیمت مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی که منجر به برهم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد و سخت و دشوار نمودن اتمام پروژه یا انجام عملیات پیمانکاری می گردد، برای تضمین اجرای منصفانه و عادلانه تعهدات اقدام به تدوین شیوه هایی نمایند.
- در حقوق ایران، شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری قرار گرفته است که نمونه خارجی آن، قرارداد فیدیک است. در قراردادهای نمونه فیدیک با توجه به این که سازمان فیدیک یک سازمان خصوصی است و بطور کلی در شرایط اختصاصی پیمان، طرفین می توانند مفاد شرایط عمومی را تغییر، اصلاح و یا حذف کنند، اصل آزادی قراردادی به شرط رعایت اصل اجرای با حسن نیت در قرارداد پیمانکاری پذیرفته شده است و طرفین می توانند با توافق در شرایط اختصاصی پیمان، در مورد هریک از انواع تغییر تراضی کنند.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

✚ قراردادهای تیپ فیدیک بیش از آنچه طبیعت کار استفاده از نوعیت مختلف قرارداد را دیکته نماید الزامات طرف های ذینفع است که استفاده از نوع بخصوص قرارداد را تعیین می نماید .
ضوابط فیدیک در استفاده از فرمهای مختلف قرارداد در ذیل آمده است

✚ - کتاب قرمز : Red Book شرایط پیمان ساخت و اجرا

✚ - کتاب زرد : Yellow Book شرایط پیمان طرح و ساخت

✚ - کتاب نقره ای : Silver Book شرایط پیمان کلید گردان یا EPC



● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

- کتابهای فیدیک

✚ - کتاب قرمز : Red Book - شرایط پیمان ساخت و اجرا برای اجرای کارهایی تو صیه می شود که توسط کارفرما یا نماینده وی، یعنی مهندس مشاور ، طراحی انجام شده است . در این قرارداد ها پیمانکار طرح را مطابق پیمان اجرا می نماید.

✚ - کتاب زرد : Yellow Book - شرایط پیمان طرح و ساخت برای پروژه های برقی و یا مکانیکی شامل کارهای طراحی، مهندسی و ساختمانی توصیه می شود. تحت شرایط متعارف در این نوع پیمان ، پیمانکار طبق خواسته های کارفرما پروژه را طراحی و اجرا می نماید.

✚ - کتاب نقره ای : Silver Book - شرایط پیمان کلید گردان یا EPC برای فرایندهای تولیدی ، نیروگاه، کارخانه یا تاسیساتی از این دست و پروژه های عمرانی و زیربنایی مناسب است که :
الف - درجه بالایی از قطعیت در مورد مدت و قیمت نهایی پروژه مد نظر است .

ب - پیمانکار مسئولیت کامل طراحی و اجرای پروژه را بدون دخالت چندانی از جانب کارفرما تقبل می نماید.

در این پروژه ها پیمانکار موظف است که کلیه کارهای طراحی ، تدارکات و ساخت را به نحوی اجرا نماید که تاسیسات مورد نظر کارفرما " با چرخش یک کلید " کاملاً آماده بهره برداری باشد.

● - پیمان ساخت و ساز فیدیک

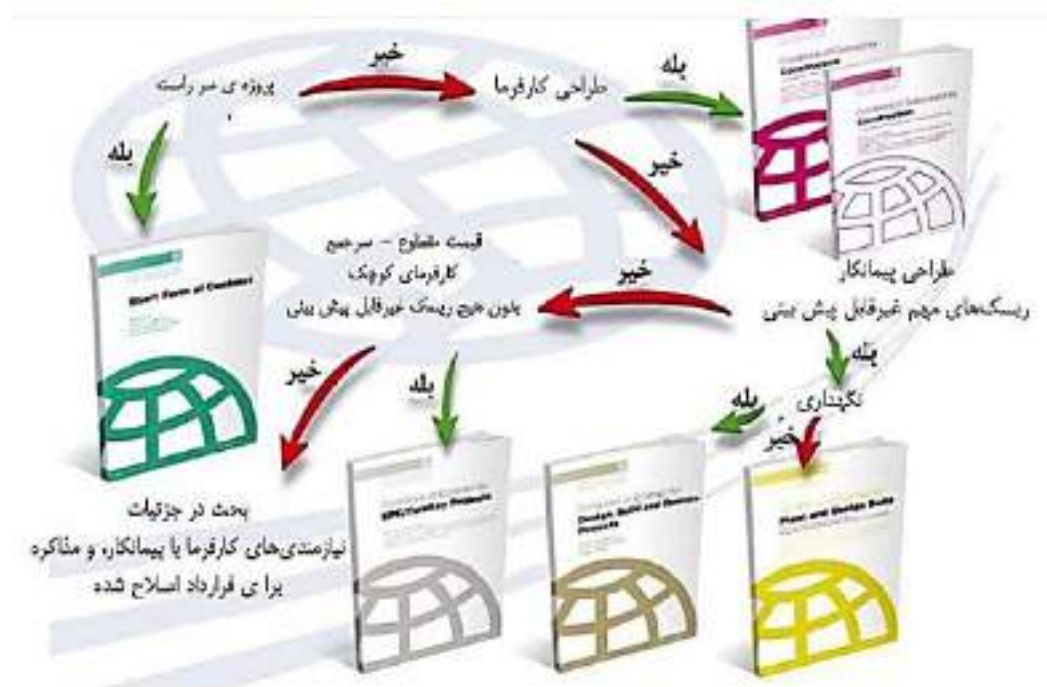
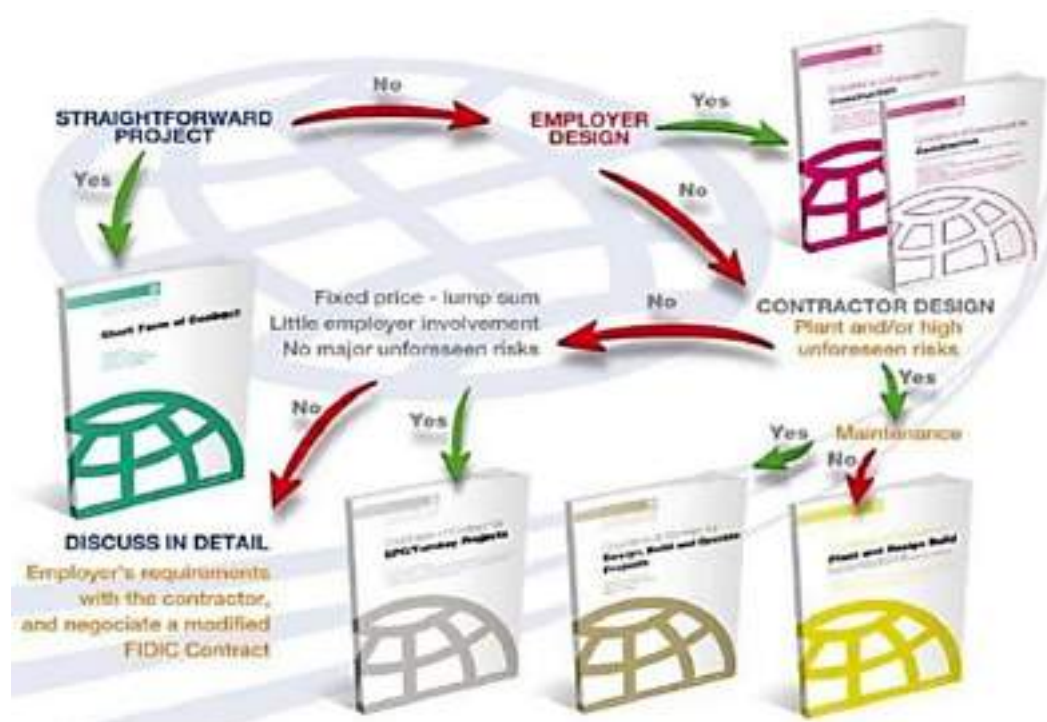
- کتابهای فیدیک

📖 - **کتاب سفید : White Book** نمونه موافقت نامه خدمات کارفرما/مشاور، این کتاب نمونه‌ای از فرم قراردادهای خدمات فنی و مهندسی فیدیک است و جهت ارائه خدمات سه عاملی (کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار) به کار گرفته می‌شود و در اغلب مشارکتهای مالی بانک جهانی در سرمایه گذاریهای بین‌المللی زیرساختهای اقتصادی، نظیر جاده‌ها، راه آهن، فرودگاه‌ها، سدسازی و پروژه‌های نفتی و صنعتی کاربرد دارد..

📖 - **کتاب سبز : Green Book** فرم کوتاه قرارداد، جهت ارائه خدمات انواع امور مهندسی و ساختمانی با ارزش سرمایه ای نسبتاً کم توصیه می شود. این شرایط برای کارهای نسبتاً ساده یا تکراری و کوتاه مدت، مناسب ارزیابی می شود.

📖 - **کتاب طلایی : Gold Book** در کتاب طلایی فیدیک، که تحت عنوان طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه ها ارائه شده است، مطالبی در مورد شرایط عمومی طرح و اجرا، شرایط ویژه در این پروژه ها و نمونه فرم هایی نیز ارائه شده است.





فرق کتاب قرمز رنگ FIDIC

ISBN:2-88432-022-9

با

کتاب شرایط عمومی پیمان ایرانی (ساخت) ۴۳۱۱

۲۰ ماده و ۵۴ ماده

شماره ماده	موضوع	ایرانی	FIDIC (قرمز)
۱۳/۱ - ۲۹	تغییرات	حد اکثر ۲۵٪	سقف ندارد.
۱۳/۳ - ۳۹	قیمت جدید	در فهرست بها، منضم به پیمان وجود نداشته باشد.	در شرایط ذیل قیمت، جدید می شود: ۱. افزایش مقدار هر آیتم بیش از ۱۰٪ باشد.
۱۱/۳ - ۴۲	دوره تضمین	مدت ذکر شده ملاک است. افزایش نمی یابد.	نمیدید می گردد. (افزایش می یابد) حد اکثر ۲ سال
۱۴/۹ - ۳۵	آزادسازی حسن انجام کار	۵۰٪ پس از صورت وضعیت قطعی، ۵۰٪ پس از تحویل قطعی	۵۰٪ پس از تحویل موقت، ۵۰٪ پس از تحویل قطعی
۴/۴ - ۳۴	ضمانتنامه انجام تعهدات	پس از تحویل موقت	پس از تحویل قطعی
۱۳/۱ - ۲۹	تغییرات	کاهش و یا افزایش (جمع جبری نمی شود)	وجود ندارد.
۱۴/۱۱ - ۴۰	صورت وضعیت قطعی	پس از تحویل موقت	پس از تحویل قطعی
۱۱/۱۱ - ۳۹	برچیدن کارگاه	پس از تحویل موقت	پس از تحویل قطعی
۱۳/۸ - ۲۹	تعدیل	قطعی وجود ندارد. بایستی در شرایط خصوصی نوشته شود.	فرمول وجود دارد.

شماره ماده	موضوع	ایرانی	FIDIC (قرمز)
۱۴/۴ - ۳۶	پیش پرداخت (بازپرداخت)	از ابتدا شروع می شود.	صورت وضعیت به ۱۰٪ مبلغ اولیه پیمان برسد.
۱۱/۴	شروع قرارداد	تحویل زمین	طرف ۱۲ روز پس از نامه برنده شدن.
۱۳/۴	مهندسی ارزش	در پخشنامه وجود دارد	۱۵۰٪
۱۶-۲	حق فسخ توسط پیمانکار	وجود ندارد	وجود دارد ۱- عدم دریافت وضعیت مالی طرح از کارفرما ۲- عدم تأیید صورت وضعیت ها طرف ۵۶ روز از طرف مشاور ۳- عدم دریافت وجه طرف ۱۴ روز از طرف کارفرما
۱۶-۳	حق فسخ توسط پیمانکار	وجود ندارد	وجود دارد ۱- عدم دریافت وضعیت مالی طرح از کارفرما ۲- عدم تأیید صورت وضعیت ها طرف ۵۶ روز از طرف مشاور ۳- عدم دریافت وجه طرف ۱۴ روز از طرف کارفرما

شماره ماده	موضوع	ایرانی	FIDIC (قرمز)
۱۰-۳۹	تحویل موقت	تحقیق کنید	تحقیق کنید
۴۰	مدت زمان تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی	۱ ماه پیمانکار ۳ ماه مشاور ۲ ماه کارفرما	۵۶ روز پیمانکار ۲۸ روز مشاور ۵۶ روز کارفرما
۴۱	تحقیق کنید		
۴۲			
۴۳			
۴۴			
۴۵			
۴۶			
۴۷			
۴۷			
.....			
۵۴			

● - شورای عالی فنی

د - بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سؤال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه نکرده باشد.

ه - وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.

و - مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.



فصل پنجم - پایان

مدیریت و قراردات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش‌ها
دیگر رشته‌های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالیپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



فصل ششم - شروع

— سرفصل های مصوب درس

ردیف	مباحث	نمادهای جداول
۱	پیشانی پروژه اقتصاد و مسائل، نگاه های اقتصادی، طرح های توسعه ای و خصوصیات آن، مراحل و فرآیندهای پدیدآوری طرح ها و پروژه ها، تعریف پروژه، انحصاری و قانونی، مراحل پروژه، ساختار و سازمان پروژه، جریان نقدینگی پروژه	
۲	نظام فنی-اجرایی، احکام بر طرح های عمرانی، ساختار نظام فنی-اجرایی، سامانه های نظام فنی-اجرایی، دامنه و کاربرد نظام فنی-اجرایی، اسناد نظام فنی-اجرایی، نظام های طرح های عمرانی و غیرعمرانی، نظام مدیریت طرح ها، نظام جامع کنترل کیفی، مقایسه تطبیقی نظام فنی-اجرایی چند کشور با ایران	
۳	محیط حقوقی اجرای طرح های عمرانی (قوانین و مقررات احکام بر طرح های عمرانی): تعریف و دامنه قوانین بالادستی (قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون معاملات عمومی، قانون حفاظت از حقوق مهندسی، تعریف و دامنه قوانین فراگیر و تمام شمول (قانون مدنی، قانون تجارت، تعریف و دامنه قوانین پایین دستی (اسناد پیمان، اسناد اخراج صلاحیت و رتبه بندی، اسناد ارجاع کار و واگذاری، اسناد فهرست بها، اسناد فنی، ساختار نظارت بر عملکرد طرح های عمرانی (نمودار مقیاس، نمودار مجری و قوه قضاییه)	
۴	قوانین و مقررات ساخت و ساز، مقررات ملی ساختمان و بررسی مباحث مختلف آن و تعریف جایگاه قانونی هر یک از قانون شهرداری ها، قوانین زمین اجتنابی، ایست و مقررات مربوطه، قوانین نظام مهندسی، قانون محیط زیست و در پیمان ها	گروه فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج



— سرفصل های مصوب درس

ردیف	مباحث	تعداد جلسات
۵	ساختار پیمان: استراتژی انواع روش های توسعه پروژه ها (PDS)، عرضه ای (المانی)، مشارکت (سه عملی)، مدیریت طرح (چهار حاشی)، DB, DBO, EPC, EP, P, C, PC, BOT, BOO, Buyback, پیمان میثاق حقوقی پیمان خصوصی و عمومی، شرح و تفسیر مفاهیم شرایط عمومی و خصوصی پیمان، معیارهای تعیین پیمان، پیمان ضمانت، ابروف، پیمان ضمانت بین المللی، پیمان ساخت و ساز، لیدینگ، پیمان طرح و ساخت، لیدینگ، پیمان کلید گردان، لیدینگ، نحوه برآورد و تنظیم اسناد پیمان، طرقین اصولی پیمان و سیستم نظارت، پیمانهای پیمانکاران، مشاوران و مدیریتی، شرایط پیمان و فهرست بها، نحوه ارائه پیشنهاد از سوی پیمانکاران و مشاوران، خدمات نامه های پیمان	
۶	مدیریت پیمان: ادعا و حل اختلاف در پیمان، مستندسازی در پیمان، تسهیم ریسک در پیمان، مدیریت تغییرات در پیمان، تعارض منافع در پیمان، مدیریت سبک پیمان، سیستم های اطلاعات مدیریت پیمان، روش های مشارکتی در پیمان (Consortium, Partnership, Joint Venture and Alliance)	
۷	مرور کلی درس و ذکر نکات مهم	
۸	امتحان نهایی	

گروه دانش و فناوری



مدیریت و مقررات پیمان



● — فصل ششم

مدیریت پیمان

- — ادعا و حل اختلاف در پیمانها
- — مستندسازی در پیمانها
- — تسهیم ریسک در پیمانها
- — مدیریت تغییرات در پیمانها
- — تعارض منافع در پیمانها
- — مدیریت سبک پیمان
- — سیستم های اطلاعات مدیریت پیمان
- — روش های مشارکتی در پیمانها

Consortium
Joint Venture

Partnership
Alliance

● - ادعا و حل اختلاف در پیمان ها

- هطور کلی افزایش پیچیدگی مراحل ساختاری طرح ها و شرایط قراردادهای و نیز شرایط نامساعد پروژه به لحاظ آب وهوایی، سیاسی، اقتصادی منجر به تشدید اختلافات، ادعا ودعاوی بین دو طرف قرارداد و اثرات ناشی از آن ها به لحاظ زمانی و مالی بر روی پروژه می شود و این موضوع که در قراردادهای بین المللی تشدید می یابد ممکن است به فسخ یا خاتمه پیمان منتهی گردد. از طرف دیگر شرایط فسخ و خاتمه پیمان منجر به افزایش انگیزه پیمانکاران در رسیدگی به ادعاهای موجود می شود. در چنین شرایطی بدیهی است که وجودیک سیستم مدیریت مطابق با استانداردهای بین المللی نقش بسزایی در روند شناسایی ادعاهای موجود دارد که نتیجه اعمال آن پیشگیری از بروز ادعا و تسهیل امور رسیدگی به ادعاها و منازعات بین دو طرف خواهد بود.

ادعاهای ساختمانی دارای تأثیر فراوانی بر زمان و هزینه پروژه های ساختمانی می باشد که هر دو متغیرهای مهمی در رابطه با میزان بهره بری پروژه هستند.



● - ادعا و حل اختلاف در پیمان ها

- تأخیرات و یا استتکاف کارفرما در:

- - تخصیص منابع،
- - ارائه مدارک،
- - صدور تأییدات و مصوبات
- - اجرای تعهدات قراردادی و

برخی از موارد مهم و کارساز برای ادعای پیمانکاران است که با جمع آوری مدارک و مستندسازی در موارد مختلف آن را علیه کارفرما مطرح می کنند.

ادعا در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیرمالی می شود چون بحث تأخیرهای مجاز و غیر مجاز در قراردادهای از اهمیت زیادی برخوردار است هم پیمانکار و هم کارفرما بایستی تلاش کنند که برای کلیه موارد مستندات لازم و کافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته های خود دفاع کنند.

● - ادعا و حل اختلاف در پیمان ها

- ماده ۵۳ - شرایط عمومی پیمان - نحوه حل اختلاف

الف) - هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند(ج) بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بند های ۱ و ۲ عمل نمایند.

۱- در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را اعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود ، عمل کنند .

● - ادعا و حل اختلاف در پیمان ها

- ماده ۵۳ - شرایط عمومی پیمان - نحوه حل اختلاف

۲- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است ، رسیدگی و اعلام نظر در باره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد ، عمل کنند.

ب) - در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند ۲ ، به توافق نرسد یا نظر اعلام شده طبق بند های ۱ و ۲ ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، برای حل اختلاف ، طبق بند (ج) اقدام میگردد .

● - ادعا و حل اختلاف در پیمان ها

- ماده ۵۳ - شرایط عمومی پیمان - نحوه حل اختلاف

ج) - هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هریک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید .

- تبصره ۱- چنانچه رئیس سازمان یادشده باتقاضای مورد اشاره موافقت نمود ،

مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .

- تبصره ۲- رسیدگی واعلام نظرشورای عالی فنی ، درجارجوب پیمان و قوانین

و مقررات مربوط انجام می شود . پس از اعلام نظر شورای یاد شده ، طرفها بر

طبق آن عمل می نمایند .

د) - ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند .

● - کارشناس و تعاریف آن

■ - کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد.

■ - در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده اند.

■ - در متون قوانین مدون کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره شده است.

■ - در کتاب «گنجینه ای از تلمود تألیف راب» به اصطلاح خبره برمی خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می دانسته اند لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می کرده اند.

■ - در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.»

● - تشکیلات کارشناسی

- - در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل الذکر در سوره النحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) همان خبرگان در امور هستند.
- - به هر حال کارشناسی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.
- - در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ه.ش به کار برده شد.
- - در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ ه.ش برای اولین بار قانونی به نام قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان برعهده اداره فنی دادگستری گذارده شد
- - در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند

● - کانون کارشناسان رسمی دادگستری



- - در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
- - در اولین دوره هیأت مدیره ریاست آن با مرحوم عبدالحسین ابراهیمی بوده و دو مین دوره مرحوم مهندس مصطفی کتیرایی و ریاست را بر عهده گرفتند
- - قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ به تصویب رسید و بعد از آن آیین نامه اجرایی تهیه و مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت.

● - مرکز کارشناسان رسمی دادگستری



خانه خدمات سامانه‌ها ویژه اعضا معرفی مرکز بانک قوانین

- - پیرو تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ و به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، این اختیار به قوه قضائیه اعطا شد که نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان و تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید.
- - همچنین مقرر شد که حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

● - مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

- - به منظور اجرای تکالیف مندرج در این ماده، اوایل سال ۱۳۸۰ هیأتی اجرایی متشکل از مرحوم آیت‌اله مرعشی (رئیس)، آیت‌اله رئیسی (نایب رئیس)، دکتر جمالو، حجت‌الاسلام احمدی شاهرودی و دکتر محمدعلی حجازی (دبیر) ذیل معاونت قضایی قوه قضائیه تشکیل شد و پیرو حکم مقرر در ماده مذکور، اولین آزمون وکالت در پاییز سال ۱۳۸۰ از سوی قوه قضائیه برگزار گردید.
- - رئیس اسبق و فقید قوه قضائیه نیز آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۸۱ تصویب و ابلاغ کرد.
- - رئیس قوه قضائیه در ماده ۴ آیین‌نامه مذکور، به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی در راستای ایجاد تشکیلات لازم جهت اجرای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به منظور احیای حقوق عامه و اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی که از مصادیق حقوق عامه می‌باشد، موجبات تشکیل «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» را فراهم ساخت.

● - مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

- - برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی رسمی و صدور پروانه برای متقاضیان واجد شرایط را از جمله وظایف آن مرکز تعریف شد.
- - از سوی دیگر طبق بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱، تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی رسمی از جمله اموری بود که قوه قضائیه نسبت به اجرای آن موظف شده بود.
- - با توجه به این که مهم‌ترین ضوابط وکالت و کارشناسی رسمی ناظر به فرایند صدور پروانه فعالیت و همچنین سازوکارهای نظارتی است، نقش و جایگاه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و تداوم فعالیت آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.
- - وجود نهادهایی از قبیل کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به ماهیت کاملاً صنفی آن‌ها و گستره جغرافیایی و موضوعی محدود فعالیت آن‌ها، نمی‌توانست تامین کننده اهداف و مأموریت‌های مذکور در سیاست‌های امنیت قضایی باشد.

● - مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

- - مرکز ابتدا ذیل معاونت قضایی قوه قضائیه تشکیل شد و ریاست هیات اجرایی نیز بر عهده مرحوم حضرت آیت اله مرعشی معاونت قضایی وقت بود.
- - در سال ۱۳۸۵، مرکز به حوزه ریاست قوه قضائیه منتقل شد و ریاست هیات اجرایی نیز بر عهده معاون اول قوه قضائیه نهاده شد.
- - در بازه سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵، اداره مترجمین رسمی قوه قضائیه نیز به مرکز الحاق شده بود. دادرسی انتظامی مرکز نیز به منظور تعقیب تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی عضو مرکز در سال ۱۳۸۵ تشکیل شد.
- - دفاتر استانی هیات مدیره‌های وکلا و کارشناسان رسمی به تدریج از سال ۱۳۸۵ با اختیارات محدود تشکیل شدند و انجام برخی از امور اعضا را بر عهده داشتند.
- - در ادامه فعالیت مرکز، دامنه صلاحیت‌های آن توسعه پیدا کرد و به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۳ نیز ساماندهی امور مشاوران خانواده نیز بر عهده مرکز نهاده شد.

● - مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

■ - آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب آن مرکز از نظر اداری، مالی و استخدامی به یک شخصیت حقوقی مستقل تبدیل شد و نام آن به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» تغییر یافت.

■ - به موجب آیین‌نامه مذکور، هیات نظارت به منظور سیاستگذاری، نظارت و تنظیم خط مشی مرکب از معاون اول قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیات)، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز تشکیل شد.

● - مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

■ - همچنین پیرو برخی اختلاف برداشت‌ها در مبنای قانونی صدور مجوز موسسات حقوقی، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸، و مستفاد از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، تاسیس و ثبت موسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ‌التحصیلان حقوق که فاقد پروانه وکالت از قانون وکلای دادگستری هستند، منوط به اخذ مجوز از مرکز شد.

■ - رئیس مرکز قبل از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ از بین قضات انتخاب می‌شد. اما به موجب آیین‌نامه اجرایی ابلاغی ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز از بین حقوقدانان انتخاب می‌شود. در همین راستا و در سال ۱۳۹۸ با انتصاب آیت‌اله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، دکتر علی بهادری جهرمی به ریاست مرکز منصوب شدند.

● - گستردگی وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- - دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است
- - چون احراز تخصص‌ها، متعددند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچ‌کس میسر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است.
- - قضات برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحر دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی بر مبنای آن صادر می‌نمایند.
- - موضوع کارشناس رسمی در کشورهای پیشرفته هم سوابق طولانی و قدیمی دارد که باتوجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند.



کارشناس رسمی دادگستری کیست ؟

- - کارشناس به معنای دانای کار است یعنی کسی که در یک علم یا فن دارای تخصص و مهارت است .
- - کارشناس رسمی یعنی کسی که به طور رسمی و قانونی درباره یک موضوع تخصصی نظر می‌دهد و آن را بررسی می‌کند .
- - کارشناس رسمی دادگستری کسی است که به طور رسمی در دادگستری درباره یک موضوع اء لام نظر می‌کنند .



کارشناس رسمی دادگستری



- ✓ - در واقع کارشناس رسمی دادگستری به واسطه تحصیلات یا تجربه خودش در یک حرفه یا علم به اندازه ای تبحر و مهارت دارد که نظر او ملاک رای قرار می گیرد.
- ✓ - ارجاع به کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی است که یا به درخواست خود قاضی یا به درخواست طرفین دعوی از آن استفاده می شود.



● - پویایی در نقش و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- - در دنیای متری و متحول امروز هیچ کس نمی تواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی ها و دانش بشری احاطه دارد لذا با پیشرفتی که هر روز، در زمینه های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم ایجاب می کند که محاکم قضایی نیروهای متخصص در رشته های مختلف داشته باشند تا با بررسی همه جانبه دعاوی مطروحه را حل و فصل نمایند.
- - در حال حاضر هم در کانون کارشناسان رسمی و هم در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان فعال در ۱۲ گروه تخصصی و قریب به ۷۱ رشته کارشناسی مشغول فعالیت بوده و بدیهی است با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در کنار آن شکل گیری اختلافات و جرایم خاص، رشته های تخصصی نیز در کانون و مرکز تاسیس می شوند.



● گروه های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری

■ گروه ۱- منابع آب و معادن	■ گروه ۲- ارزشیابی اموال منقول
■ الف: رشته معادن	■ الف: رشته آثار هنری و اشیاء نفیسه
■ ب: رشته مواد (شامل: فلزات-سرامیک-کامپوزیت)	■ ب: رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی
■ پ: رشته مهندسی آب	■ پ: رشته ساعت و جواهرات
	■ ت: رشته فرش
	■ ث: رشته لوازم خانگی و اداری



● گروه های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری

■ گروه ۳- امور پزشکی دارویی و غذایی	■ گروه ۴- امور مالی
■ الف: رشته پزشکی	■ الف: رشته آمار
■ ب: رشته داروسازی و سم شناسی	■ ب: رشته امور بازرگانی
■ پ: رشته مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن	■ پ: رشته بیمه
	■ ت: رشته تعیین نفقه
	■ ث: رشته حسابداری و حسابرسی
	■ ج: رشته امور سرمایه گذاری ، پولی ، اعتباری



● گروه های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری

- | | |
|---|--|
| ■ گروه ۵ - امور وسایط نقلیه | ■ گروه ۶ - راه و ساختمان و نقشه برداری |
| ■ الف: رشته امور حمل و نقل (ترابری) | ■ الف: رشته ابنیه و آثار باستانی |
| ■ ب: رشته امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی | ■ ب: رشته امور ثبتی |
| ■ پ: رشته امور وسایط نقلیه ریلی | ■ پ: رشته برنامه ریزی شهری |
| ■ ت: رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی | ■ ت: رشته راه و ساختمان |
| | ■ ث: رشته معماری داخلی و تزئینات |
| | ■ ج: رشته مهندسی ترافیک |
| | ■ چ: رشته مهندسی محیط زیست |
| | ■ ح: رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی |



● گروه های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری

- | | |
|--|---|
| ■ گروه ۷ - صنعت و فن | ■ گروه ۸ - فنون هنری |
| ■ الف: رشته الکتروشمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی | ■ الف: رشته امور ورزشی |
| ■ ب: رشته امور انرژی هسته ای | ■ ب: رشته تألیفات |
| ■ پ: رشته برق، الکترونیک و مخابرات | ■ پ: رشته هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی |
| ■ ت: رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات | ■ ت: رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت |
| ■ ث: رشته تأسیسات ساختمان | ■ ث: رشته تمبر |
| ■ ج: رشته کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات | ■ ج: رشته چاپ و چاپخانه |
| ■ چ: رشته صنایع گاز و گازرسانی | ■ چ: رشته شعر و سرود |
| ■ ح: رشته صنایع نفت | ■ ح: رشته صنایع دستی |
| ■ خ: رشته مهندسی پزشکی، تجهیزات پزشکی | ■ خ: رشته طراحی و گرافیک |
| ■ د: رشته صنایع هوایی و فضایی | |
| ■ ذ: رشته نساجی و رنگرزی | |



● - گروه های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری

■ گروه ۹ - کشاورزی و منابع طبیعی	■ گروه ۱۰ - خدمات اداری و عمومی
■ الف: رشته آبیان و شیلات	■ الف: رشته امور آموزشی
■ ب: رشته دامپروری و دامپزشکی	■ ب: رشته امور اداری و استخدامی
■ پ: رشته صنایع چوب	■ پ: رشته امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری
■ ت: رشته کشاورزی و منابع طبیعی	■ ت: رشته امور گمرکی
■ ث: رشته گیاه پزشکی	■ ث: رشته ایرانگردی و جهانگردی
■ ج: رشته محصولات دامی (پوست و چرم -	■ ج: رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
■ سالامبور و روده)	■ چ: رشته زبانهای خارجی (انگلیسی - آلمانی - فرانسه - عربی)
■ چ: رشته محیط زیست طبیعی	■ ح: رشته کتاب و کتابداری



● - گروه های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری

■ گروه ۱۱ - ایمنی و حوادث	■ گروه ۱۲ - بیو و نانو تکنولوژی
■ الف: رشته امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی	■ الف: رشته بیو تکنولوژی (انسانی)
■ ب: رشته امور اسلحه و مهمات	
■ پ: رشته امنیت عمومی	
■ ت: رشته حوادث ناشی از کار	
■ ث: رشته مواد محترقه منفجره (ناریه)	



● - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

■ - دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی
رسمی دادگستری - مصوب ۱۳۹۹، ۰۱، ۰۷

■ - ماده ۱ - معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

- الف - کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛
- ب - مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛
- پ - کارشناس: فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکز می باشد و به عنوان کارشناس رسمی شناخته می شود؛
- ت - کارشناس کشیک: کارشناسی است که از طرف کانون یا مرکز به منظور پاسخگویی به ارجاعات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است.
- ث - سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی.

● - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- - ماده ۲ - کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی درچارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن هستند.
- بخش اول: اقدامات و وظایف کانون و مرکز
- - ماده ۳ - در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده دار انجام امور زیرمی باشند:

- الف - اقدام لازم جهت تأمین و در دسترس قرار دادن کارشناسان مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛
- ب - به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن ها به نحوی که امکان دسترسی به آن برای مراجع قضایی فراهم باشد؛
- پ - تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته های مورد نیاز و معرفی آن ها به رییس حوزه قضایی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه های مربوط؛
- ت - نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛

● - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- ث - اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.
- ج - ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظام مند و مؤثر بند (د) ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی آن و بند (ج) ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.
- ماده ۴ - کانون و مرکز مکلفند امکان دسترسی به کلیه کارشناس به ویژه کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی، به صورت برخط در حوزه های قضایی و ادارات اجرای ثبت فراهم نمایند.
- بخش دوم : تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی
- ماده ۵ - با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای هیأت های کارشناسی باید شخصاً موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نمایند.

● - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- ماده ۶ - کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند تا به صورت برخط و برابر بند د «ث» ماده ۳ این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضایی برسد.
- ماده ۷ - چنانچه دستمزد تعیین شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسی می توانند هم زمان با تقدیم نظریه خود، مابه التفاوت آن را از مرجع صادر کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند . مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه التفاوت دستور وصول آن را صادر می نماید.
- تبصره- ما به التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجرائیه وصول می شود.
- ماده ۸ - کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به عمل آورند.

● - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- ماده ۷ - چنانچه دستمزد تعیین شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسی می تواند هم زمان با تقدیم نظریه خود، مابه التفاوت آن را از مرجع صادرکننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه التفاوت دستور وصول آن را صادر می نماید.
- تبصره- ما به التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجرائیه وصول می شود.
- ماده ۸ - کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به عمل آورند.
- ماده ۹ - کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیرمراجع قضایی به آن ها ارجاع شده است مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته و انجام آن ها را در اولویت قرار دهند.

● - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- ماده ۱۰ - کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.

■ بخش سوم : وظایف مراجع قضایی و دادگاه ها و شعب حل اختلاف

- ماده ۱۱ - شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف به انجام یا رعایت موارد زیر هستند:
- الف - اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد؛
- ب - صدور قرار کارشناسی به نحوی که موضوع، موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛
- پ - تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره گیری از سمپ و ثبت نام کارشناس منتخب در این سامانه؛

● - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- ت - تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی؛
- ث - انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جهت رسیدگی، اقدام قانون و اعلام نتیجه .
- ماده ۱۲ - شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می کنند.
- ماده ۱۳ - پس از انتخاب هیأت کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت و م رکز یا کانون، موظفند به منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیأت، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیأت های کارشناسی را درج نمایند به نحوی که هر ی ک از کارشناسان از دیگر اعضای هیأت و نحوه ارتباط با آن ها اطلاع داشته باشد.
- ماده ۱۴ - اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/ ۱۲/ ۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رییس حوزه قضایی است.

● - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

- بخش چهارم : اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی
- ماده ۱۵ - رؤسای دادگستری هاموظفند، به منظور سهولت دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تأمین دلیل، به ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند.
- ماده ۱۶ - رؤسای کل دادگستری مکلفند به منظور تسهیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند:

- الف - اعلام نظر در خصوص نوع رشته های کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضا یی خود به منظور جذب آنان به کانون و مرکز هر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز برحسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می دارند.

● - وظایف کارشناس رسمی دادگستری

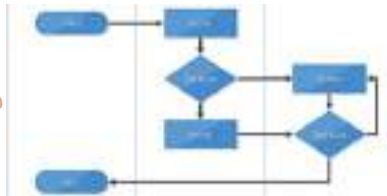
- ب - تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدهای قضایی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت هماهنگی بیشتر در امور مربوط و رفع موانع؛
- پ - نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهارنظر کارشناسی؛
- ت - فراهم نمودن ترتیبات لازم به منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده هایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیراداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛
- ث - همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در استقرار نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛
- ج - فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس.



● - مستندسازی در پیمانها

PMBOK چیست ؟

- عبارت PMBOK مخفف Project Management Body Of Knowledge بوده که در فارسی به گستره دانش مدیریت پروژه ، یا به شکل ساده تر به دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است.
- منظور از Body Of Knowledge مجموعه ای کامل و جامع از اطلاعات و مهارت هایی است که یک حرفه را تشکیل می دهند.
- PMBOK معروف ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه و رایج ترین معیار برای ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه می باشد.
- PMBOK زبان مشترکی در مدیریت پروژه است.
- راهنمای PMBOK بر اساس فرآیند های انجام شده شکل می گیرد و تعریف می شود .



● - مستندسازی در پیمانها

- مستند سازی فنی می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در ساماندهی اطلاعات و تجارب و مدیریت در دانش به دست آمده از پروژه های دارای سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی و انسانی مورد استفاده قرار گیرد. این امر موجب افزایش بهره وری، استفاده بهینه از منابع انسانی و اقتصادی و دسترسی بهتر به منابع اطلاعات فنی و تحلیل های مرتبط خواهد شد.
- در بسیاری از موارد، هدف دیگر فرآیند مستند سازی فنی، ایجاد یک سیستم کنترل مضاعف در پروژه ها است که می تواند به عنوان بازوی نظارت و مشاوره در اختیار سیستم کارفرما، پیمانکار و یا مشاور اصلی پروژه قرار گیرد و روند و تکنولوژی ساخت پروژه را بهبود بخشد.

● - مستندسازی در پیمانها

- ضرورت پیاده سازی سیستم مستند سازی فنی پروژه ها

- - ایجاد یک مدیریت قوی و با تجربه جهت سازماندهی و اداره امور ساخت، بهره برداری و نگهداری
- - گردآوری و دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی به منظور شناسایی شرایط کلی پروژه ها و اصلاح روش های اجرا
- - طبقه بندی، پالایش و بایگانی اسناد و مدارک جهت پاسخگویی کیفیت و کمیت اجرای پروژه و دفاع از عملکرد
- - شناسایی و ارتباط با عوامل متخصص و دسترسی به تجربیات ایشان در سطح کشور، برای حل مسائل مختلف
- - واقع بینانه تر کردن مشخصات فنی و استانداردهای طراحی و اجرایی
- - بهره گیری از تجربیات بدست آمده برای اصلاح روش اجرا و کاهش هزینه پروژه های آتی (بهینه سازی طرح ها)
- - انتقال تجربه به کارشناسان جوان در اجرا و طراحان مستقر در دفتر از سوی افراد باتجربه و بازنشسته
- - کمک به زمینه های آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف مهارتی
- - ایجاد زمینه مطالعات مهندسی ارزش پروژه ها

● - مستندسازی در پیمانها

- خسارت عدم پیاده سازی سیستم مستند سازی فنی پروژه ها
- - نقصان مدیریت کلی در روند ساخت، بهره برداری و نگهداری به دلیل عدم وجود اطلاعات لازم یا عدم دسترسی آنی
- - عدم امکان طبقه بندی، پالایش و بایگانی اسناد و مدارک جهت ارائه عملکرد سیستم مدیریت
- - اتخاذ تصمیمات غیر بهینه، دوباره کاری ها و وسعی و خطاهای متعدد و مشابه در ساخت، بهره برداری و نگهداری به دلیل عدم دسترسی کامل به اطلاعات و منابع اولیه
- - ارائه روش های اجرایی وقت گیر و پر هزینه به علت عدم انتقال تجربیات و نبود اطلاعات کافی
- - عدم امکان برآورد واقعی از زمان و هزینه های پروژه های ساخت و بازسازی
- - صرف هزینه و زمان بسیار جهت به دست آوردن دید مدیریتی کلان و شناخت پروژه ها به دلیل عدم دسترسی جامع بهاطلاعات و عدم انتقال دانش به رده های بعدی
- - عدم انتقال مناسب تجربیات دست اندرکاران پروژه (مجری، مشاور و پیمانکار) مربوطه
- - عدم دستیابی به راندمان های کاری مناسب و ایجاد یک مدیریت قوی و باتجربه برای سازماندهی
- - فقدان آموزش و یا برخورداری از سیستم آموزشی ضعیف
- - عدم بهبود روش ها و تکنولوژی های اجرایی، استانداردها و مشخصات فنی
- - عدم بهره گیری و انتقال فن آوری های نوین خدمات مهندسی وارداتی در زمینه های فنی، برنامه ریزی، قراردادی و مدیریتی که با صرف هزینه های قابل توجه به دست آمده اند.

● - تسهیم ریسک در پیمانها

- در شرایط عمومی قراردادهای سه عاملی ، توزیع ریسک مسئولیت ، تقریباً بصورت یک طرفه به سمت پیمانکار متمایل شده است .

کارفرما می تواند و پیمانکار می بایست

- این انتقال نامناسب ریسک همواره باتاثیرات منفی خود روی اهداف پروژه موجب شده پروژه با موفقیت به اتمام نرسد.



✚ - مواد ریسک دار در شرایط عمومی پیمان

❖ - مواد ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰

❖ - مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸

● - تسهیم ریسک در پیمانها

❖ - مواد ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰

- فصل دوم

■ - ماده ۱۶ - مسئولیت تأییدات پیمانکار

■ - ماده ۱۷ - مسئولیت کارکنان

■ - ماده ۱۸ - مسئولیت حسن انجام کار

■ - ماده ۲۰ - مسئولیت تجهیز کارگاه ، ماشین آلات و....

❖ - مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸

- فصل پنجم

■ - ماده ۴۶ - شرایط فسخ پیمان ...

■ - ماده ۴۷ - اقدامات فسخ پیمان ...

■ - ماده ۴۸ - خاتمه پیمان

● - تسهیم ریسک در پیمانها

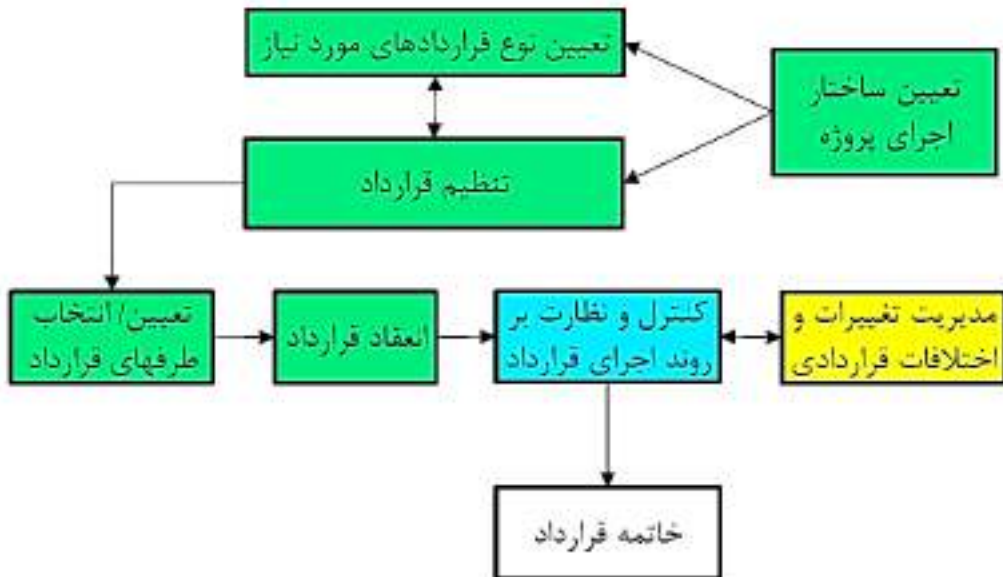
❖ شرایط خصوصی قرارداد



یکی از مراتب و موارد تسهیم ریسک قرار دادها به شرط اینکه

● مدیریت تغییرات در پیمانها

● جایگاه تغییر در پیمانها



برگرفته از: مدیریت تغییر، دکتر امین الوانچی دانشگاه صنعتی شریف

● مدیریت تغییرات در پیمانها

● انواع تغییرات در قرارداد:

■ - تغییرات رسمی Formal با توجه به پیش بینی نیاز به انجام تغییرات در قرارداد معمولاً در مواد قرارداد در نظر گرفته می شود که به کارفرما اجازه می دهد تا در محدوده مشخصی درخواست تغییر در امکانات مورد نیاز مندرج در قرارداد را نماید. در صورت تنظیم دقیق این ماده از بسیاری از اختلافات ناشی از تغییر در قرارداد جلوگیری میشود نکته کلیدی در تنظیم این ماده اینست که تا حد امکان حداکثر حجم و نوع کارهای خارج از محدوده ای که ممکن است پیش آید را پیش بینی نمود و مبنای برآورد هزینه آن را مشخص کرد. بیشترین اختلافات قراردادی بوجود آمده ناشی از عدم توافق طرفین قرارداد در برآورد هزینه های تغییر قرارداد می باشد که در تغییرات رسمی محدوده قرارداد معمولاً کارفرما اقدام به صدور دستور کار جدید می نماید.

در بین انواع قراردادهای عمرانی، لزوم گنجانیدن این ماده در قراردادهای سرجمع بیشتر است

■ - تغییرات غیر مستقیم Constructive (منتج) تغییراتی که کارفرما به صورت رسمی در قرارداد (به صورت مکتوب) درخواست می نماید ممکن است به طور غیر مستقیم باعث تغییراتی دیگر در قرارداد گردد که کارفرما متوجه این تغییرات نیست و در درخواست تغییر رسمی خود اعلام نکرده است. این تغییرات به تغییرات غیر مستقیم قرارداد معروف هستند. با صدور درخواست رسمی تغییر پیمانکار می بایست تغییرات غیر مستقیم قرارداد را نیز به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موظف است که هزینه اضافی تغییرات غیر مستقیم را نیز بپردازد.

برگرفته از: مدیریت تغییر، دکتر امین الوانچی دانشگاه صنعتی شریف

● - مدیریت تغییرات در پیمانها

- انواع تغییرات در قرارداد (ادامه)

■ - تغییرات اساسی Cardinal تغییرات قراردادی که توام با تغییر قیمتی زیاد است و یا سبب تغییر اساسی در محدوده پروژه می گردد. تغییراتی که در قالب ماده مشخص شده برای تغییر محدوده در قرارداد د نمی گنجد. در صورت بروز تغییرات اساسی در قرارداد می بایست قرارداد جدیدی (برای پوشش محدوده جدید) بسته شود، در بسیاری موارد ممکن است قرارداد قبلی خاتمه پیدا کند.

■ مثال

■ پتغییر اسکلت ساختمان از فلزی به بتنی در پروژه ساختمان سازی

■ تغییر پل روگذر از دو پایه به تک پایه.

■ بوجود آمدن تغییرات اساسی امری بسیار نامطلوب در قراردادهای عمرانی محسوب می شود. این امر در در بخش خصوصی همراه باافزایش هزینه و زمان اجرای پروژه به ضرر کارفرمای پروژه و در بخش عمومی، علاوه برافزایش هزینه های عمومی، نشان دهنده ضعف مدیریت ارشد و همراه با خراب شدن وجهه مدیران (معمولا ارشد) دولتی می باشد.

■ به همین دلیل مدیران دولتی براحتی زیر بار اساسی بودن تغییرات نرفته و همین امر سبب اختلاف و به درازا کشیدن و افزایش هزینه های بیشتر پروژه می شود.

برگرفته از مدیریت تغییر، دکتر امین الوانچی دانشگاه صنعتی شریف

● - مدیریت تغییرات در پیمانها

برخی علل معمول بروز تغییرات و تغییرات اساسی



■ - تغییر شرایط پروژه با شرایط پیش بینی شده.

■ - اشتباهات طراحی که به مرحله ساخت منتقل شده

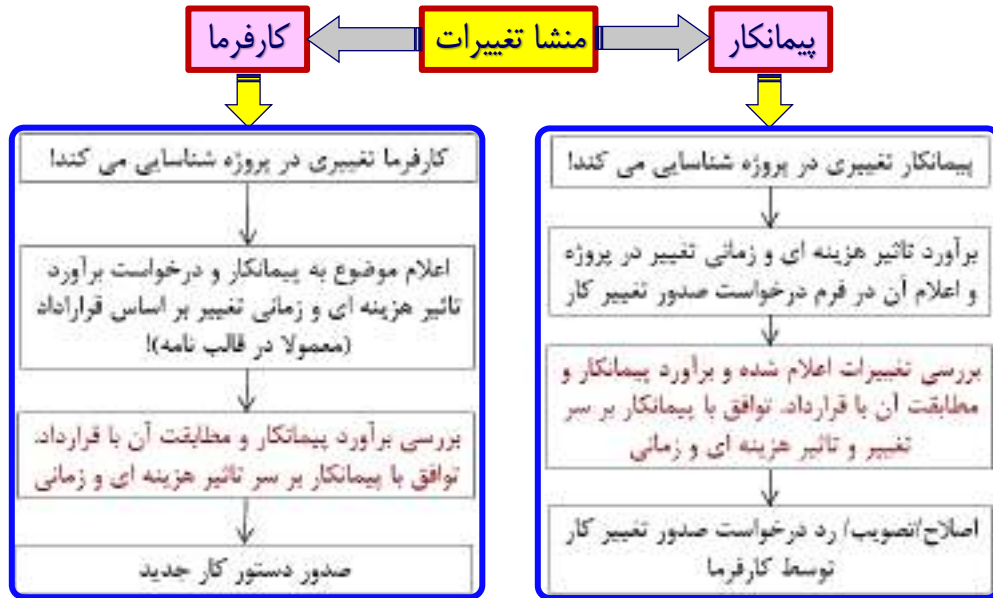
■ - تغییرات مشخصات و طراحی پروژه در مرحله طراحی وساخت به درخواست کارفرما.

■ - تعبیر مبهم یا چندگانه از مواد قرارداد.

برگرفته از مدیریت تغییر، دکتر امین الوانچی دانشگاه صنعتی شریف

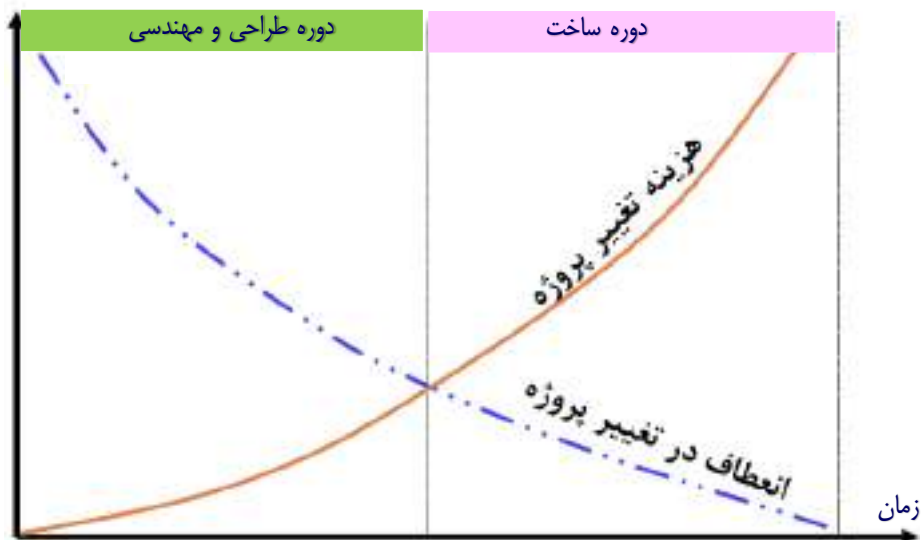


● مدیریت تغییرات در پیمانها



برگرفته از: مدیریت تغییر، دکتر امین الوانچی دانشگاه صنعتی شریف

● مدیریت تغییرات در پیمانها



برگرفته از: مدیریت تغییر، دکتر امین الوانچی دانشگاه صنعتی شریف

● - تعارض منافع در پیمانها

- تعارض منافع

■ - هر جا سخن از اخلاق حرفه ای و حرفه ای گری به میان می آید، موضوع تعارض منافع هم مطرح می شود. بسیاری از فسادها، خطاها، رفتارهای غیرحرفه ای و مخرب در محیط کار و زندگی، ناشی از بی توجهی به تعارض منافع است.

■ - ۱ - تعارض منافع زمانی به وجود می آید که فرد به خاطر موقعیتش وادار شود از بین منافع خود، منافع سازمانش یا منافع گروه های دیگر، صرفاً یکی را انتخاب کند.

■ - ۲ - تعارض منافع به این معناست که در یک موقعیت، منافع و ترجیحات فردی شخص با وظایف و تعهدات حرفه ای اش در تضاد و تعارض قرار بگیرد.

● - تعارض منافع در پیمانها

- قانون مدیریت تعارض منافع

■ گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی

■ طرح مدیریت تعارض منافع که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور مسؤولان دستگاه های اجرایی ذیربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

●- تعارض منافع در پیمانها

جدول ۱. نحوه اعمال محدودیت برای شغل دوم در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

اسپانیا			بریتانیا			آلمان		
مأموران سیاسی و دولتی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان	مأموران سیاسی و دولتی	مقامات مختار محلی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان
بله، مگر تعدد	بله	بله	بله	بله، مگر تعدد	-	بله، مگر تعدد	بله	بله، مگر تعدد
فرانسه			ایتالیا			پرتغال		
مأموران سیاسی و دولتی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان	مأموران سیاسی و دولتی	مقامات مختار محلی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان
بله	بله، مگر تعدد	بله، مگر تعدد	بله	بله، مگر تعدد	بله، مگر تعدد	بله	بله	بله
مجارستان			لهستان			لتونی		
مأموران سیاسی و دولتی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان	مأموران سیاسی و دولتی	مقامات مختار محلی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان
بله	بله، مگر تعدد	بله، مگر تعدد	بله	بله، مگر تعدد	بله، مگر تعدد	بله	بله	بله

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

●- تعارض منافع در پیمانها

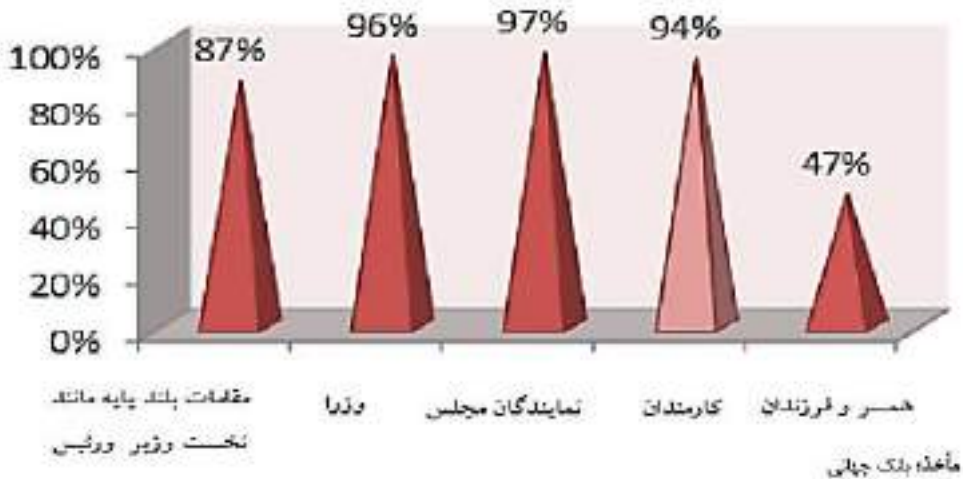
جدول ۲. چگونگی اعلام محدودیت برای جلوگیری از تصمیم گیری در شرایط تعارض منافع در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

اسپانیا			بریتانیا			آلمان		
مأموران سیاسی و دولتی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان	مأموران سیاسی و دولتی	مقامات مختار محلی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان
بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
فرانسه			ایتالیا			پرتغال		
مأموران سیاسی و دولتی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان	مأموران سیاسی و دولتی	مقامات مختار محلی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان
بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
مجارستان			لهستان			لتونی		
مأموران سیاسی و دولتی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان	مأموران سیاسی و دولتی	مقامات مختار محلی	کارمندان دولت	قوه قضائیه	پارلمان
بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

●- تعارض منافع در پیمانها

نمودار ۱. درصد کشورهایی که در آنها محدودیت‌هایی برای مسئله تعارض منافع اعمال می‌شود



مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

●- تعارض منافع در پیمانها

جدول ۳. چگونگی اعمال قواعد مدیریت تعارض منافع در کشورهای مختلف

نوع متغییر سیمارکتیو	کابری متغییر تبه و است	وان سیمارکتیو سیمارکتیو	ایران وضع شده است	چر بند وان قفسی فوایس	متغییر شده است	سیمارکتیو وان استمال فوایس	سیمارکتیو شده است	مقررات تأثیر بر درآمد عادی				مالکیت شرکت خصوصی و بازگشایی سهام				مقررات تأثیر بر اشتغال پس از ترک پست				D اعلام	R محدودیت
								تأثیر گذاری دولت	ایماندگان مجلس	وزارت	رئیس دولت	تأثیر گذاری دولت	ایماندگان مجلس	وزارت	رئیس دولت	تأثیر گذاری دولت	ایماندگان مجلس	وزارت	رئیس دولت		
	All	All	*	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D		R	R	R	R	R	رئیس دولت: R وزارت: M معاونت پارلمان: MP گارتستان بخش خصوصی: CS همسو و قراردادی: S			
	All	All	*	D	R, D	R, D	R, D	D	D	D	D							آفری			
All	All		*	IL	R	R	R	R, D	R, D	R, D	R, D	R	R	R	R	R	R	آفری			
M, MP	CS	M, MP, CS		R				R, D	R, D	R, D	D	R, D		D				آفری			
	All		*	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D	R, D						آفری			
CS	All	CS		R, D				R, D				R						بنگلادش			
										R	R			R				بن			
All	MP, CS	All	*	R	R	R	R		R	R	R	R		R				بایر			
	All	All	*	D	R, D	R, D	R, D		R, D	R, D	R, D	R	R, D	R, D	R, D			بوسنی و هرزگوین			
CS	CS		*															بوتسوانا			
H, M, CS	All	H, M, CS	*	R, D		R		R, D	R, D	R, D	R, D	R, D		R, D				برزیل			
	All	All	*					R, D	D	R, D	D	R	R	R	R			بلغارستان			

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

●- تعارض منافع در پیمانها

[illegible]

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

●- تعارض منافع در پیمانها

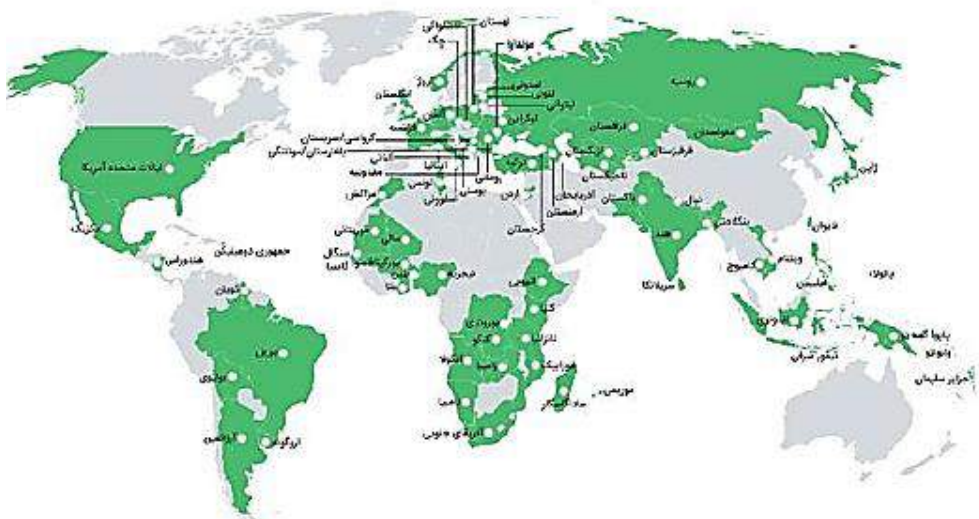
شکل ۲. کشورهای که در آن محدودیت‌هایی برای دریافت هدیه اعمال می‌شود



مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

●- تعارض منافع در پیمانها

شکل ۱. کشورهایی که در آنها محدودیت‌هایی برای فعالیت در بخش خصوصی، پس از ترک بخش دولتی اعمال می‌شود



مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

●- تعارض منافع در پیمانها

شکل ۳. کشورهایی که در آنها مسئولین حاکمیتی برای مالکیت یا سهام داری شرکت های خصوصی محدودیت دارند



مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

● - تعارض منافع در پیمانها

شکل ۶. نحوه دسترسی به اطلاعات اعلام شده توسط قضات

Find a judge ☒ Find an investment ☒

What do federal appellate judges own? Back Clear Forward

Find your circuit

Click a circuit

First Circuit
Second Circuit
Third Circuit
Fourth Circuit
Fifth Circuit
Sixth Circuit
Seventh Circuit
Eighth Circuit
Ninth Circuit
Tenth Circuit
Eleventh Circuit
Federal Circuit
District of Columbia Circuit

Find a judge

Agree, G. Steven

Click to see a PDF of the disclosure form

Investment Income	Investment Value	Outside Income	Liabilities
Number of investments: 118	Number of investments: 118	Total count: 1	Number of liabilities: 1
Total minimum income: \$53,042	Total minimum value: \$1,420,040	Sum: \$65,000	Total minimum amount: \$0
Total maximum income: \$188,500	Total maximum value: \$3,535,000	Average: \$65,000	Total maximum amount: \$0

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

● - تعارض منافع در پیمانها

شکل ۷. نمونه اطلاعات اعلام شده توسط یکی از قضات

Investment name	Investment Income	Investment Value	Outside Income	Liabilities
Investments				
Judge	Investment	Type	Account	IncomeMin IncomeMax ValueMin ValueMax
Agree, G. Steven	Retirement Account #2 Carlson Health System Dec 40 (a) Plan	Retirement Account	41 Carlson Health System Dec 40 (a) Plan	\$13,993 \$90,000 \$250,001 \$920,000
Agree, G. Steven	Retirement Account #5 Alliance Benefit Group - central annuities	Retirement Account	Alliance Benefit Group - central annuities	\$15,051 \$50,000 \$250,001 \$550,000
Agree, G. Steven	Life Insurance Policy #1 New Life Ins. Co. Whole	Insurance	Life Insurance Policy #1 New Life Ins. Co. Whole	\$2,301 \$5,000 \$300,001 \$250,000
Agree, G. Steven	Retirement Account #1 Virginia Deferred Compensation Plan	Retirement Account	1 Virginia Deferred Compensation Plan	\$5,001 \$15,000 \$300,001 \$250,000
Agree, G. Steven	Retirement Account #3 Carlson Health System Plan 401(k) Plan	Retirement Account	Carlson Health System Plan 401(k) Plan	\$5,001 \$15,000 \$300,001 \$250,000
Agree, G. Steven	ABC Resources	Stock	-	\$2,301 \$5,000 \$300,001 \$250,000
Agree, G. Steven	Trust #1	Account	Trust #1	\$1,001 \$2,500 \$300,001 \$250,000
Agree, G. Steven	Agree NEI, LLC	Unaffiliated	-	\$1 \$5,000 \$300,001 \$100,000
Agree, G. Steven	American Funds Capital Income Builder Fund	Fund	-	\$1 \$2,500 \$300,001 \$100,000
Agree, G. Steven	American Funds Fundamentals Investors	Fund	-	\$1 \$2,500 \$300,001 \$100,000

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

● مدیریت سبد پیمان

– مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه

- واژه پورتفولیو، به کلمه ایتالیایی Portafoglio برمی گردد که خود از دو بخش Porta به معنی حمل کردن و Foglio به معنی ورقه، برگه تشکیل شده است. پورتفولیو در فرهنگ فارسی معادل سبد، دسته، کیف بزرگ و مجموعه بزرگ می باشد. پورتفولیو، استفاده وسیعی در صنایع مختلف اعم از نفت، گاز، سیمان و همچنین در بورس اوراق بهادار، صنایع نظامی و شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و به تازگی در سازمان های دولتی و عمومی دارد.
- پورتفولیو پروژه ای، به مجموعه ای از طرح ها و پروژه ها یا عملیات یک سازمان یا شرکت پروژه محور گفته می شود که برای مدیریت بهتر و مؤثرتر به صورت یک مجموعه و گروهی مدیریت می شوند تا بتوان به اهداف استراتژیک دست یافت. این اجزای پورتفولیو لزوماً به هم وابسته یا مرتبط نبوده و ممکن است اهداف مشترکی نداشته باشند.
- مدیریت سبد پروژه، برخلاف مدیریت طرح و پروژه که دارای آغاز و خاتمه زمان بندی شده ای هستند، فرآیندی پویا و پیوسته است. مدیریت پروژه و طرح به ترتیب بر دستیابی به ارقام قابل تحویل تکیه و اهداف هزینه ای، زمانی و عملکردی پروژه ها ای خود متمرکز است در حالی که مدیریت سبد پروژه، با انتخاب و اولویت بندی پروژه ها بر تخصیص بهینه منابع بر طبق اولویت ها و ظرفیت سازمان تأکید دارد

● مدیریت سبد پیمان

■ تعاریف مختلف پورتفولیو

نویسنده	سال	تعریف
TURNER	2014	مدیریت پورتفولیو، مدیریت گروهی از پروژه ها است که منابع مشترک بین آنها تقسیم می شود (Turner, 2014, 29).
ویرایش سوم استاندارد مدیریت پورتفولیو	2013	مدیریت پورتفولیو، شامل فرآیندهایی برای شناسایی، دسته بندی، نظارت، ارزیابی، انتخاب، اولویت بندی، موازنه و تصویب اجرای پورتفولیو می باشد به نحوی که تقاضاهای متضاد میان طرح ها و پروژه ها را موازنه نموده و منابع را بر طبق اولویت ها و ظرفیت سازمان تخصیص می دهد (PMI, 2013, 5).
ویرایش پنجم PMBOK	2012	مدیریت پورتفولیو، به معنی مدیریت متمرکز یک یا چند پورتفولیو، برای نیل به اهداف استراتژیک است. تمرکز مدیریت پورتفولیو، حصول اطمینان از این است که بازنگری طرح ها و پروژه ها، به منظور اولویت بندی تخصیص منابع انجام می شود و این که مدیریت پورتفولیو با استراتژی های سازمانی هم سو و سازگار است (Rose, 2012, 9).
Knutson	2001	مدیریت پورتفولیو پروژه، فراهم کردن روشی برای ارزیابی منطقی و هدفمند هر پروژه پیشنهادی است که برای به دست آوردن ظرفیتی از منابع محدود رقابت می کند. از منظری، مدیریت پورتفولیوی پروژه ها از پنج مرحله پیشنهاد انتخاب، اولویت بندی، ثبت و تخصیص منابع تشکیل می شود (Ford & Levin, 2006, 35-40).
COOPER	1999	مدیریت پورتفولیو، فرآیند دینامیکی است که به وسیله آن، پروژه های کسب و کار به طور مستمر بازوز شده و مورد بازبینی قرار گیرند. پروژه های جدید ارزیابی، انتخاب و یا پروژه های موجود مقایسه شوند (Cooper, 1999, 331-351).
LEVINE	2007	مدیریت پورتفولیو پروژه، یعنی داشتن اطلاعات صحیح برای تصمیمات صحیح در انتخاب پروژه های صحیح (Levine, 2007, 22).

● - مدیریت سبد پیمان

■ - فرآیند پرتفولیو



- فرآیند مدیریت سبد پروژه از چهار گام

■ - تعریف سبد

■ - تصویب

■ - اجرا

■ - کنترل



تشکیل می شود

نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره ۲۲، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۴

● - مدیریت سبد پیمان

■ - فرآیند های مدیریت پورتفولیو

حوزه های دانش	گروه فرآیند همسوسازی	گروه فرآیند پایش و کنترل
اداره پورتفولیو	شناسایی اجزا	بازنگری و گزارش عملکرد پورتفولیو
	طبقه بندی اجزا	پایش تغییرات استراتژی کسب و کار
	ارزیابی اجزا	انتقال تعدیلات پورتفولیو
	انتخاب اجزا	
	اولویت بندی اجزا	
	متوازن سازی پورتفولیو	
	تصویب اجزا	
مدیریت ریسک پورتفولیو	شناسایی ریسک پورتفولیو	پایش و کنترل ریسک پورتفولیو
	تحلیل ریسک پورتفولیو	
	توسعه واکنش به ریسک پورتفولیو	

نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره ۲۲، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۴

مدیریت و مقررات پیمان

Management and Contract Provisions

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

و
قابل استفاده برای دیگر گرایش ها
دیگر رشته های مهندسی

....

تالیف، گردآوری و تدوین

دکتر رضا جمالپور

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج

